

제429회 국회
(정기회)

외교통일위원회회의록 (법안심사소위원회)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월25일(화)

장 소 외교통일위원회소회의실

의사일정

1. 6·25전쟁 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2200917)
2. 6·25전쟁 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(김병기 의원 대표발의)(의안번호 2204909)
3. 6·25전쟁 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2211877)
4. 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2211865)
5. 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214341)
6. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208451)
7. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2213537)
8. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208164)
9. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208318)
10. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208457)
11. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208556)
12. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2209059)
13. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2209537)
14. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2210865)
15. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2210919)

16. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2211394)
17. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2211532)
18. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201225)
19. 남북협력기금법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2213654)
20. 남북협력기금법 일부개정법률안(박정 의원 대표발의)(의안번호 2205501)
21. 남북협력기금법 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2207184)
22. 남북협력기금법 일부개정법률안(박정 의원 대표발의)(의안번호 2208414)
23. 남북협력기금법 일부개정법률안(송언석 의원 대표발의)(의안번호 2213600)
24. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213104)
25. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213708)
26. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210779)
27. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210807)
28. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210911)
29. 통일교육 지원법 일부개정법률안(조정식 의원 대표발의)(의안번호 2213343)
30. 통일교육 지원법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2213579)
31. 통일교육 지원법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2205530)
32. 통일교육 지원법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2210866)
33. 통일교육 지원법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2208063)
34. 통일교육 지원법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2202762)
35. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212233)
36. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2202246)
37. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2211761)
38. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 지원에 관한 법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201092)
39. 비무장지대의 평화적 이용 지원에 관한 법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212359)
40. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2212532)
41. 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(양문석 의원 대표발의)(의안번호 2210637)
42. 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2201483)
43. 재외동포기본법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2209060)
44. 국군부대의 「국제연합 레바논 평화유지군(UNIFIL)」 파견연장 동의안(의안번호 2213439)
45. 국군부대의 「국제연합 남수단 임무단(UNMISS)」 파견연장 동의안(의안번호 2213440)
46. 과테말라 공화국의 대한민국과 중미 공화국들 간의 자유무역협정 가입의정서 비준동의안(의안번호 2207723)
47. 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 형사사법공조 조약 비준동의안(의안번호

2208170)

48. 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 범죄인인도 조약 비준동의안(의안번호 2208171)
49. 2009년 안전하고 환경친화적인 선박재활용을 위한 홍콩 국제협약 가입동의안(의안번호 2210654)
50. 1977년 어선안전을 위한 국제협약에 관한 1993년 토레몰리노스 의정서 규정의 이행에 관한 2012년 케이프타운 협정 가입동의안(의안번호 2213426)
51. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2209523)
52. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2213120)
53. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2211233)
54. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(최보운 의원·서미화 의원 대표발의)(의안번호 2206472)
55. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207253)
56. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(차지호 의원 대표발의)(의안번호 2203063)
57. 해외긴급구호에 관한 법률 전부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2204092)
58. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207254)
59. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207342)
60. 외무공무원법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2205877)
61. 외무공무원법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209709)
62. 여권법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2203018)
63. 여권법 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2213601)
64. 한일 양국의 우키시마호 폭침 사건 진상규명 등 촉구 결의안(이용선 의원 등 22인 발의)(의안번호 2203078)
65. 한반도 평화 결의안(김영배 의원 등 69인 발의)(의안번호 2213527)

상정된 안건

1. 6·25전쟁 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2200917) 7
2. 6·25전쟁 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(김병기 의원 대표발의)(의안번호 2204909) 8
3. 6·25전쟁 납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2211877) 8
4. 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2211865) 8
5. 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214341) 8
6. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208451) 8
7. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안

번호 2213537)	8
8. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208164)	8
9. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208318)	8
10. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208457)	8
11. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208556)	8
12. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2209059)	8
13. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2209537)	8
14. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2210865)	8
15. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2210919)	8
16. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2211394)	8
17. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2211532)	8
18. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201225)	8
19. 남북협력기금법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2213654)	8
20. 남북협력기금법 일부개정법률안(박정 의원 대표발의)(의안번호 2205501)	8
21. 남북협력기금법 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2207184)	8
22. 남북협력기금법 일부개정법률안(박정 의원 대표발의)(의안번호 2208414)	8
23. 남북협력기금법 일부개정법률안(송언석 의원 대표발의)(의안번호 2213600)	8
24. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213104)	8
25. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213708)	8
26. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210779)	9
27. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210807)	9
28. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210911)	9

29. 통일교육 지원법 일부개정법률안(조정식 의원 대표발의)(의안번호 2213343)	9
30. 통일교육 지원법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2213579)	9
31. 통일교육 지원법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2205530)	9
32. 통일교육 지원법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2210866)	9
33. 통일교육 지원법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2208063)	9
34. 통일교육 지원법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2202762)	9
35. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212233)	9
36. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2202246)	9
37. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2211761)	9
38. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 지원에 관한 법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201092)	9
39. 비무장지대의 평화적 이용 지원에 관한 법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212359)	9
40. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2212532)	9
41. 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(양문석 의원 대표발의)(의안번호 2210637)	38
42. 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2201483)	38
43. 재외동포기본법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2209060)	38
44. 국군부대의 「국제연합 레바논 평화유지군(UNIFIL)」 파견연장 동의안(의안번호 2213439)	46
45. 국군부대의 「국제연합 남수단 임무단(UNMISS)」 파견연장 동의안(의안번호 2213440)	46
46. 과테말라 공화국의 대한민국과 중미 공화국들 간의 자유무역협정 가입의정서 비준동의안 (의안번호 2207723)	46
47. 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 형사사법공조 조약 비준동의안(의안번호 2208170)	46
48. 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 범죄인인도 조약 비준동의안(의안번호 2208171)	46
49. 2009년 안전하고 환경친화적인 선박재활용을 위한 홍콩 국제협약 가입동의안(의안번호 2210654)	46
50. 1977년 어선안전을 위한 국제협약에 관한 1993년 토레몰리노스 의정서 규정의 이행에 관한 2012년 케이프타운 협정 가입동의안(의안번호 2213426)	46
51. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2209523)	46

52. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2213120) …	46
53. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2211233) …	46
54. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(최보운 의원·서미화 의원 대표발의)(의안번호 2206472) …	46
55. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207253) …	46
56. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(차지호 의원 대표발의)(의안번호 2203063) …	46
57. 해외긴급구호에 관한 법률 전부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2204092) …	46
58. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207254) …	46
59. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207342) …	46
60. 외무공무원법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2205877) …	46
61. 외무공무원법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209709) …	46
62. 여권법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2203018) …	46
63. 여권법 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2213601) …	46
64. 한일 양국의 우키시마호 폭침 사건 진상규명 등 촉구 결의안(이용선 의원 등 22인 발의)(의안번호 2203078) …	46
65. 한반도 평화 결의안(김영배 의원 등 69인 발의)(의안번호 2213527) …	46

(10시01분 개의)

○소위원장 김건 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 외교통일위원회 제2차 법안심사소위원회를 개의하겠습니다.

본격적인 안건 심사에 앞서 소위 위원님들께 안내말씀 드리겠습니다.

오늘 의사일정 제5항 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안 및 의사일정 제9항 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안은 국회법 제58조제4항에 따라 여야 간사 간 협의로 소위원회에 직접 회부하여 같이 심사하게 되었음을 알려 드립니다.

오늘 안건 심사는 대체토론 과정에서 위원님들께서 지적한 사항, 서면으로 질의한 사항, 전문위원 검토보고에서 제기된 문제점을 중심으로 작성된 소위원회 심사자료를 기초로 하여 통일부 소관 안건들을 먼저 심사하고 이어서 재외동포청, 외교부 순서로 심사하겠습니다.

○김준형 위원 의사진행발언……

○소위원장 김건 먼저 안내를 하나만 드리면, 이제까지 외교부를 먼저 심사하다 보니까 외교부 심사하다가 시간이 다 가서 통일부 법안 심사를 제대로 못 하는 경우들이 있어서 오늘은 순서를 바꾸어서 오전에는 통일부를 심사하고 오후에는 외교부 법안을 심사하는 것으로 조정해서 운영하려고 생각하고 있습니다. 동의해 주신다면 그렇게 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 김준형 위원님 의사진행발언.

○**김준형 위원** 저는 원래 비교섭단체라서 이런 취급을 받는 줄 처음에는 오해했습니다만 와 보니까 꼭 그 이유만이 아니라—그 이유도 여전히 있는 것 같고요—회의 시작하기 전에 얘기된 것이, 본회의도 법안을 수백 건씩 하면서 줄속 처리에 대한 언론의 비판을 받는데 적어도 법안소위에서 충분히 검토하지 않은 것까지 합쳐지면…… 물론 어려움이 있으시겠습니다만, 그리고 이번에는 마지막에 바뀌어서 바로 전달 주셨다고 하지만 결론적으로 제가 법안소위에 온 이후로 거의 항상 바로 전달 오후에 받았던 기억이 있습니다. 그래서 그것 좀 시정을 요청하고요.

또 하나는 아무리 간사 간 합의라고 하더라도 어떤 법안은 올라가고 어떤 법안은 올라가지 않는다는 원칙이 있어야 될 텐데 제 경우만 해도 제가 최근에 올린 것은 오히려 올라가 있고 4월에 올린 대만 불개입 촉구 결의안은 이미 전체회의에서도 이미 검토하고 나왔는데도 불구하고 지금 누락됐거든요.

어떤 원칙인지 말씀해 주셨으면 좋겠습니다.

○**소위원장 김건** 홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 방금 김준형 위원님께서 말씀하신 것에 좀 보태서 말씀드리면, 법안 심사는 국회의원이 하는 일 중에 제일 중요한 일이지 않습니까? 그런데 한두 건도 아니고 이렇게 60건이 넘는 건을 전달 오후에 주고 다음 날 아침부터 심의한다면 당연히 보좌진들도 그렇고 우리 법안소위 위원들도 그렇고 충실하게 검토가 불가능한 것 아닙니까? 그래서 최소한 이틀 전에 줬으면 좋겠고요.

조금 전에 행정실에서 ‘완전히 합의되기 전까지는 곤란하다’ 이렇게 말씀하셨는데, 제가 행정부에서 법안 상정하는 것을 담당하는 일을 했었는데 거기에서는 그렇게 했습니다. 부처 간에 이견이 있어서 최종 확정이 안 되는 건이 있으면 그것을 빼고 나머지 건을 먼저 통보해 줘요. 그리고 이슈가 돼서 끝까지 합의 시간이 늦춰지는 것은 별도로 통보해 줍니다. 그래서 간사님들이 여기 전문위원실하고 협의를 해 가지고, 어차피 전문위원실에서는 대부분의 법안을 이미 다 검토를 마쳐서 가지고 있잖아요. 그러면 그것을 확정된 안이 아닌 잠정 의제안이라고 하고 그것을 먼저 나눠 주고 각 의원실에서 검토할 수 있도록 하면 되지 않을까 건의 말씀 드립니다.

○**소위원장 김건** 저도 두 분 말씀에 전적으로 동의하고요. 저도 법안 심사가 우리의 제일 중요한 책임이자 의무기 때문에 사전에 충분한 시간을 두고 검토할 수 있게 자료도 줘야 된다고 생각합니다. 그런데 이번에 저도 그러려고 노력했는데 사정이 좀 생기다 보니, 여야 간에 합의가 좀 안 되다 보니까 조금 늦어진 점 제가 송구하다는 말씀을 드리고요. 다음부터는 수석전문위원실하고 여당 간사하고 열심히 해서 충분히 시간을 갖고 검토하실 수 있도록 노력하겠습니다.

그다음에 김준형 위원님, 지금 진행을 해야 돼서 그 문제는 제가 나중에 따로 말씀을 드리도록 하겠습니다.

그러면 안건 심사를 시작하겠습니다.

1. 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2200917)

2. 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(김병기 의원 대표발의)(의안번호 2204909)
3. 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2211877)
4. 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2211865)
5. 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214341)
6. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208451)
7. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2213537)
8. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208164)
9. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208318)
10. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208457)
11. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208556)
12. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2209059)
13. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2209537)
14. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2210865)
15. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2210919)
16. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2211394)
17. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(김미애 의원 대표발의)(의안번호 2211532)
18. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201225)
19. 남북협력기금법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2213654)
20. 남북협력기금법 일부개정법률안(박정 의원 대표발의)(의안번호 2205501)
21. 남북협력기금법 일부개정법률안(인요한 의원 대표발의)(의안번호 2207184)
22. 남북협력기금법 일부개정법률안(박정 의원 대표발의)(의안번호 2208414)
23. 남북협력기금법 일부개정법률안(송언석 의원 대표발의)(의안번호 2213600)
24. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213104)
25. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213708)

26. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210779)
27. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210807)
28. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210911)
29. 통일교육 지원법 일부개정법률안(조정식 의원 대표발의)(의안번호 2213343)
30. 통일교육 지원법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2213579)
31. 통일교육 지원법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2205530)
32. 통일교육 지원법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2210866)
33. 통일교육 지원법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2208063)
34. 통일교육 지원법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2202762)
35. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212233)
36. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2202246)
37. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2211761)
38. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 지원에 관한 법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201092)
39. 비무장지대의 평화적 이용 지원에 관한 법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212359)
40. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2212532)

(10시07분)

○소위원장 김건 의사일정 제1항 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안부터 제40항 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안까지 이상 40건을 일괄하여 상정합니다.

안건 심사를 위해 김남중 통일부차관님께서 출석하셨습니다.

그러면 의사일정 제1항부터 제3항까지 이상 3건의 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 심사하겠습니다.

전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 전문위원입니다.

의사일정 제1항부터 제3항까지 구자근 의원, 김병기 의원, 김건 의원이 각각 대표발의한 6·25전쟁 남북피해 진상규명 및 남북피해자 명예회복에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 설명드리겠습니다.

먼저 구자근 의원안은 위로금과 의료지원금 지급 등을 주요 내용으로 하는데 우리 소위원회가 지난해 8월 소위에서 심사하여 심사 요지에서 보여지는 이유 등으로 계속 심사하기로 한 바 있습니다.

김병기 의원안과 김건 의원안은 오늘 처음으로 심사하는 것인데 김병기 의원안은 남북자가족 단체 등에 대한 경비 지원에 관한 내용을 포함하는 등 일부 사항에서는 차이가 있지만 구자근 의원안과 유사한 내용이라고 할 수 있는 피해위로금 지원과 절차 등을 주된 내용으로 하고 있고, 김건 의원안은 남북자가족의 상부상조와 권익 향상을 위해 법정단체를 설립하는 것을 주요 내용으로 하고 있는데 김병기 의원안과 남북자가족 단체 등에 대한 경비 지원에 관한 내용과 그 취지상 일부 공통점이 있습니다.

소위 자료 3페이지에 지난 소위 심사 요지를 간략히 정리해 놓았습니다. 참고하시면 되겠습니다.

세부 내용에 대한 심사, 축조심사에 들어가기 전에 효율적인 심사 진행 차원에서 한 가지 말씀드릴 것은 먼저 정부 측으로부터 이전 소위원회 심사 이후에 구자근 의원안과 김병기 의원안, 두 개정안에 대한 정부 입장 변경 여부에 대해 청취하신 후 3건의 개정안에 대해 모두를 대상으로 하여 세부 내용별 심사를 진행할 것인지 아니면 지난 소위에서 다루어지지 않았던 새로운 사항인 단체 설립 등에 초점을 맞춰 심사를 진행할 것인지를 결정하시는 게 좋을 것 같습니다.

이상으로 제1항부터 제3항까지에 대한 개요 설명을 마치겠습니다.

○소위원장 김건 지금 설명하신 게 제가 이해가 안 가는데, 두 개가 뭐가 다른 거지요, 지금 얘기하신 게? 뭘 결정하고 논의를 해요?

○전문위원 김사우 김병기 의원안과 구자근 의원안은 보상금 지급에 관한 내용입니다. 그런데 이전 소위에서 보상금 지급에 대해 가지고 결정하기에는 무리가 있다는 결정이 있으서 가지고 계속 심사하기로 결정을 했었는데 제가 알기로는 아직까지 정부에서 전향적으로 입장을 정리하지 않은 것으로 알고 있고, 그렇다면 새로운 심사 사항에 대해서 초점을 맞춰 가지고 심사를 하는 게 낫지 않을까라는 게 제가 드리는 말씀입니다.

○소위원장 김건 새로운 사항은 뭘 얘기하는 건데요?

○전문위원 김사우 단체 설립에 관한 내용입니다.

○소위원장 김건 위원님들 어떻게 생각하시는지……

○김준형 위원 3개 같이……

○김기웅 위원 부처 의견을 들어 봐야 될 것 같아요.

○소위원장 김건 그러면 일단 부처 의견을 들어 보고 판단하겠습니다.

김남중 차관님.

○통일부차관 김남중 보상금 지급과 관련해서는 현재 전시납북자 같은 경우에는 전쟁 중에 일어난 일이기 때문에 전후납북자와 동일한 기준으로 적용하기가 좀 어렵다는 생각입니다. 그래서 기본적으로 보상금 내지는 피해위로금 이런 차원의 접근은 어렵고 다른 방안이 혹시 필요하다면 그런 것들을 강구할 필요가 있다고 생각이 들고요. 그래서 기존의 입장에서 크게 바뀐 부분이 없습니다.

○김기웅 위원 단체에 대한 걸 들어야지, 단체에 대한 것. 보상금은 됐고.

○통일부차관 김남중 단체 부분은 저희가 의견을 수용하는 입장입니다.

○소위원장 김건 말씀하십시오, 전문위원님.

○전문위원 김사우 단체 설립에 관해서 초점을 맞추기로 하셨다면 11페이지 마항에 대해서 제가 설명을 드리고 정부 측이 그에 대한 입장을 개진하는 게 좋을 것 같습니다.

○소위원장 김건 그러면 보상금 문제인가요, 김병기 의원안이? 지원금?

○통일부차관 김남중 단체 지원과 관련된 사항입니다.

○소위원장 김건 아니 아니요, 그거는 다른 문제고. 지금 지원금 문제가 있었던 게 김병기 의원님 안, 구자근 의원안……

○전문위원 김사우 예, 김병기 의원·구자근 의원, 두 안인데……

○소위원장 김건 그런데 사실 지난번에 우리가 구자근 의원안 할 때 얘기해서, 이게 지

금 지원금하고 이런 거는 재정 부담이 너무 커서 정부도 반대하고 우리가 논의하는 게 좀 그렇다고 그랬는데 김병기 의원님 안이 또 올라와서 저희가 또다시 한번 검토를 해야 되는데 결론을 지난번과 같이 그 부분은 안 하고 단체 설립만 하는 방향으로 논의하자는데, 그것 위원님들이 동의하시는지……

그렇게 하시겠습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 그 부분만 논의하도록 하겠습니다.

○전문위원 김사우 소위 자료 11페이지입니다.

마항 납북자단체 등에 대한 경비 지원, 김병기 의원안 제12조입니다. 납북자단체를 법정단체로 규정하는 김건 의원안 제17조의2 신설 관련 내용입니다.

먼저 김병기 의원안에 대해서 말씀을 드리자면 개정안은 현재 ‘필요한’으로 규정되어 있는 문구를 ‘단체의 운영비, 관리비 등 필요한’으로 수정함으로써 재정 지원의 범위를 구체화하고 정부가 정책적인 필요가 있다고 판단하는 경우에는 융통성 있게 지원할 수 있도록 함으로써 납북자가족단체 또는 관련 연구단체의 활동을 좀 더 활성화하려는 취지로 생각합니다.

다만 활동 종료로 인하여 위원회 실체가 없는 상황이라는 점을 고려할 필요가 있습니다.

그리고 김건 의원안 제17조의2 신설 관련 내용입니다.

개정안은 사단법인 6·25전쟁납북인사가족협의회는 6·25전쟁납북피해진상규명및납북피해자 명예회복위원회가 인정한 유일한 전시납북자 관련 단체로서 현재 통일부로부터 지원을 받고 있으나 전후납북피해자가족연합회가 법률에 명시적 근거를 둔 법정단체인 것과 달리 임의단체라는 지위를 가지는 데 그쳐 형평성 문제가 제기되는 측면이 있다는 점에서 전시납북자단체의 설립 및 활동 근거를 이 법에서 명시하려는 것으로 그 취지는 타당하다고 봅니다.

다만 현행 규정 제12조에 근거하여도—좀 전에 말씀드렸던 김병기 의원안 제12조 관련 내용입니다—정부의 재정 지원이 가능함에도 법률로 명시하려는 이유는 개정안에 따라 수익사업과 부대사업이 가능하게 되기 때문으로 보이는바, 개정 취지를 인정하더라도 하위 법령에서 해당 단체의 사업 승인 등에 대한 세부 지침을 보완할 필요가 있다고 봅니다.

아울러 단체의 사업 중 안 제4호 기억화 및 관련 부대사업과 관련하여 납북자 등의 피해 사실을 국가기록으로 남기고 사회적으로 기억·기념·교육되도록 하는 공익사업을 기억화로 해석할 경우 현행법 제11조에 따라 정부가 추진하는 기념사업과의 관계를 명확히 구분하여 과거사 관련 단체의 사업과 관련한 타 입법례를 참고해서 시행령 등에서 구체적으로 그 범위를 정하도록 할 필요가 있다고 보았습니다.

그리고 제17조의3을 신설하고 있습니다. 읽어 드리면 ‘누구든지 납북자가족을 지원한다는 명목 하에 영리를 목적으로 단체를 조직하거나 개인적인 활동을 하여서는 아니 된다’라는 규정인데 해당 규정은 보칙 규정으로 개정안과 같이 별칙 규정 앞에 두 조문을 신설하고 단체 설립 및 조직·사업 뒤에 조직 제한 등 금지 조항을 두는 것이 법체계에 부합한다고 봅니다.

다만 해당 조문은 개정안 제17조의3에 따라 통일부장관의 승인을 받아 설립등기된 단체에만 적용됨을 명확히 규정하고 실효성 확보를 위해 제한(금지) 규정 신설에 따른 별칙 규정을 추가로 신설할 필요가 있다고 보았습니다.

수정의견을 제시해 드렸습니다. 15페이지입니다. 읽어 보시고 반영 여부를 결정해 주시면 되겠습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김건 그러면 정부 측 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○통일부차관 김남중 11페이지 김병기 의원님 안 부분은 특별한 이견이나 의견이 없습니다. 이 부분은 동의를 하고요. 그다음 부분, 김건 의원님 안도 동의를 합니다. 그리고 15페이지, 관련 단체의 조직 제한 이 부분도 동의를 합니다. 그리고 필요하다면 추가 의견으로 별칙을 집어넣는 것도 동의를 하겠습니다.

○소위원장 김건 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

김기웅 위원님.

○김기웅 위원 이게 특별한 의미는 없는데 전신납북자 기억의 날도 이 단체가 현재 주관하고 있고, 다만 이 단체가 원하는 게 법정기구가 되고 보다 확실한 어떤 근거를 갖고 싶다는 것이고 이번에 그거를 해 준다는 건데, 영리 사업을 넣어 주면 단지 드리고 싶은 의견은 전후납북자도 그렇고 나이들도 많으시고 사업을 관리할 수 있는 사람들이 별로 없어요. 그래 가지고 실제 지원금이 나갔을 때 나중에 늘 문제가 많이 생기는……

그러니까 해 드리는 건 좋은데 그에 따라서 통일부에서 관리·감독을 하거나 서로 이렇게 좀, 사후 관리가 더 큰 숙제인 것 같다 이거지. 그러니까 그 부분은 입법 개정 이후에도 관심을 가져 주셨으면 좋겠다 그 의견만 드립니다.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 11페이지 제일 밑의 검토의견을 보면 ‘다만 활동 종료로 인하여 위원회 실체가 없는 상황이라는 점을 고려할 필요가 있다’ 이렇게 되어 있잖아요. 그러니까 12조에 대한 의견인 것 같은데 활동 종료로 인해서 위원회 실체가 없는데 경비지원 규정을 이렇게 구체화할 이유가 뭐가 있는지……

○통일부차관 김남중 지금 단체활동은 지속되고 있는 상황입니다. 그리고 아까 말씀하셨듯이 납북자 가족의 날, 기억의 날 이런 것들이 제정이 되어 있는 상황 속에서 이 단체가 계속 활동을 하고 있거든요. 그래서 단체에 대한 재정지원이 필요한 상황입니다.

○홍기원 위원 그런데 위원회 실체가 없다는 의견은 뭐예요?

○통일부차관 김남중 그건 기간이 지나서 심의를 하는 심의위원회의 실체가 없다는 겁니다.

○홍기원 위원 그런데 통상 필요한 경비를 ‘운영비, 관리비 등 필요한’으로 이렇게 구체화할 때는 지원을 늘린다는 그런 의미를 갖는 것이거든요. 이렇게 해 놓으면 운영비도 지원해 줘야 되고 관리비도 지원해 줘야 된다고 요구하는 근거가 되는 건데 그렇게까지 해야 되는 건지…… 저는 사실 이 단체 활동에 대해서 잘 모르기 때문에 명확하게 의견을 제시하기 어렵지만 이게 단순히 할 수 있다 해 가지고 차이가 없는 게 아니라 이렇게 구체화한다는 것은 지원을 확대한다는 취지를 담는 것이거든요. 저는 그 부분에 대해서 정말로 필요한 것인지 얘기를 듣고 싶습니다.

○**통일부차관 김남중** 현재 사업에 대한 지원들을 하고 있는데요. 아까 말씀하셨듯이 여기에 있는 구성원들 전체가 대부분 고령화되어 있고 하다 보니까 별도의 수입이 없이 진행을 하고 있습니다. 그러다 보니까 운영비라든가 관리비 같은 것들이 필요하다는 측면에서 지원하는 것이 적절하다고 생각합니다.

○**홍기원 위원** 그러면 얼마 정도를 지원할 것을 염두에 두고 이렇게 말씀하시는 거예요?

○**통일부차관 김남중** 지금 단체에 대한 지원 자체가 1, 2억 단위 이하입니다. 적은 액수이긴 한데요, 명시를 하고 있지는 않지만 아주 적은 액수……

○**홍기원 위원** 통일부에서는 그런 측면에서 개정을 하고 지원을 하는 게 바람직하다 그런 얘기를 하는 겁니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇게 생각합니다.

○**이재강 위원** 최근에 남북단체, 아시다시피 저희들이 출동도 했는데 전단살포를 했지 않습니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 전후남북자단체.

○**이재강 위원** 같은 조직 아닙니까?

○**통일부차관 김남중** 다른 조직입니다. 이걸 전시남북자고 전후남북자가 있습니다.

○**이재강 위원** 전시남북자 이야기구나. 알겠습니다.

○**소위원장 김건** 이용선 위원님.

○**이용선 위원** 전시남북자 가족협의회는 대체로 1세보다는 아마 2세, 3세들이, 가족들이 구성해서 활동을 하시는 것 같고.

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇습니다.

○**이용선 위원** 통일부에서 1년에 한 1억 정도의 활동비를 지원하고 있는 것이지요?

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇습니다.

○**이용선 위원** 이번에 어떻게 법정단체로 되면 규모가 조금 더 커질 수 있다 이런 정도로 보는 것이고.

지금 전문위원 제안하신 대로 영리 수익사업에 대해서는 제한을 분명히 한다. 그런데 아마 홍 위원께서도 이야기하듯이 진상조사명예회복위원회는 활동 기간이 종료됐지 않습니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇습니다.

○**이용선 위원** 그래서 새로 만드는 법안의 명칭에 보면 진상규명·명예회복 사업이 주된 목적사업으로 되어 있는데 이건 사실은 위원회 활동이 한 5년간 종료해서 대체로 4700명 정도로 확정되어 있고……

○**통일부차관 김남중** 4770명.

○**이용선 위원** 아마 다시 재개하게 되면, 보상이 이루어진다는지 하게 되면 더 신청을 받으면 확 늘어나지 않겠습니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 그럴 가능성이 있습니다.

○**이용선 위원** 대체로 9만에서 10만 명으로 추산하는 것 같은데 그런 것까지를 염두에 두고 법정단체화를 한다라고 보기는 어렵잖아요?

○**통일부차관 김남중** 그렇습니다.

○이용선 위원 사실은 가족활동을 지원하기 위한 차원에서 법정단체화 지원하는 건데 그런 정도 범위를 분명히 하고 입장을 정리하면 좋겠습니다.

○통일부차관 김남중 예.

○소위원장 김건 제가 대표발의한 입장에서 마지막으로 말씀드리면 제가 이분들, 전후 남북자가 아니고요 전시남북자 단체분인데 이미 사실상 통일부로부터 매년 1억 지원을 받는 단체이고 여러 가지 사업을 하고 있는데 다만 이분들이 원하는 것은 그거더라고요. 전후남북자단체는 지금 법정으로 인정을 받고 있는데 전시남북자단체는 사실상 유일하게 자기들이 있는데 왜 여기는 인정을 못 받느냐 이것은 좀 동등하게 해 주면 좋겠다. 다른 배니뿔을 더 받겠다, 예산 증가 이런 것보다는 그게 제일 커서 제가 생각할 때는 지금 수석전문위원실에서 얘기한 우려들 있지 않습니까? 그런 것은 다 덜어내도 되지 않을까……

가령 예를 들면 수익사업하는 조항 있지 않습니까? 물론 전후남북자단체에 다 들어 있어서 여기 그대로 갖고 간 건데 굳이 그런 우려가 있다면 이 조항도 빼면 되지 않을까 싶고요. 5항, ‘단체는 제4항에 따른 사업수행을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 통일부장관의 허가를 받아 수익사업과 부대사업을 할 수 있다’ 이거는 아까 말씀드렸지만 지금 이런 사업을 할 만한 상황도 아닌 것 같고. 전후남북자단체도 전혀 수익사업 안 하고 있거든요, 조항만 있고. 굳이 꼭 필요가 없는 조항이라면 이것도 빼고.

그다음에 4항에 대해서도 기억화 및 관련 부대사업의 개념규정에 대해서 문제가 있으니까 이것은 통일부가 할 수 있도록 ‘대통령령으로 정하는 바에 따른 남북자와 남북자 가족에 대한 기억화 및 관련 부대사업’ 이렇게 하면 개념규정을 통일부에서 할 수 있는 거니까 이 단체가 문제가 있게 활동할 소지는 없어지는 것이지 않습니까? 그렇게 바꾸고.

그다음에 누구든지 개인적인 활동을 하여서는 아니된다는 17조 3항도 그냥 삭제하면 굳이 이렇게 별척조항 같은 것을 만들 부담이 사라지니까 그렇게 하면 여러 위원님들 하고 수석전문위원실에서 검토한 것도 다 충족시키면서 문제가 없다고 하면 이분들이 원하는 것을 최소한으로 우리가 받아들이는 게 되지 않을까 해서 그렇게 좀 위원회 대안을 하나 마련해서 하시면 어떨까 싶은데, 어떻게 생각하시는지.

○이용선 위원 동의합니다.

○통일부차관 김남중 지금 17조의3 같은 경우는 현재 그 단체의 상태를 봐서 현실적으로 필요없는 조항이라고 생각이 들거든요. 말씀하신 내용대로 그렇게 하시면 될 것 같습니다.

○전문위원 김사우 전문위원 추가로 한말씀 드리겠습니다.

제가 듣기로 17조의2를 신설하면서 당초 정부 입장이 12조를 삭제해 버리는 입장이었던 것으로 제가 사전에 들었는데 지금 와서는 12조를 개정할지 여부에 대해서 분명히 말씀을 안 해 주시고 그렇거든요.

○통일부차관 김남중 12조는, 재정지원 관련된 부분은 이것이 들어가면 삭제를 해야 되는 상황이 되겠습니다.

○전문위원 김사우 정부 입장을 들어 가지고 종합적으로 제가 말씀을 드리자면 지금 소위원장님께서 말씀하신 대로 5항 수익사업 관련한 항을 삭제해 버리고 그리고 4항 4호

관련해 가지고 대통령령 위임 근거를 두고 그리고 말씀하신 대로 17조의3은 삭제해 버리고요. 그리고 나서 지금 수정된 17조의2를 당초 정부 입장 12조에다가 그대로 교체를 해 버리는 그런 안이었던 것으로 제가 알고 있습니다.

○**통일부차관 김남중** 12조 쪽으로 이 안을 전체를 옮기는 것으로 얘기를 저희가…… 그건 문구 조정이니까요.

○**소위원장 김건** 그러면 12조로 옮기는 것으로 해서 12조하고 합치면 되지 않을까 싶은데요. 그것은 수석전문위원실에서 통일부와 협의해서 그렇게 항을 합치는 것으로……

○**전문위원 김사우** 결정이 됐으면 이 내용으로 해 가지고 결정해 주시고 수정안으로 가게 되겠습니다. 그리고 나서 체계자구 건으로 저희들이 최종적으로 조정하는 것으로 해 주시면 되겠습니다.

○**소위원장 김건** 그렇게 하면 어떠실지……

(「좋습니다」 하는 위원 있음)

더 이상 의견이 없으시면 토론을 종결하겠습니다.

의사일정 제1항부터 제3항까지 법률안 중에서 1항, 2항은 계속 심사하도록 하겠습니다. 의사일정 제3항은 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 가결되었음을 선포합니다.

다음, 의사일정 제4항 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안 및 의사일정 제5항 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안, 이상 2건의 제정안에 대해 심사하도록 하겠습니다.

전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 김사우** 35페이지입니다.

의사일정 제4항 이용선 의원께서 대표발의한 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안과 의사일정 제5항 김기웅 의원께서 대표발의한 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안에 대해 설명드리겠습니다.

이용선 의원안은 올해 7월 31일 발의되어 9월 16일 상정, 제안설명 및 대체토론을 거쳐 소위에 회부되었고, 김기웅 의원안은 지난주 11월 18일 발의되어 국회법 제58조제4항에 따른 바로 회부 절차에 의해 어제 우리 소위원회에 회부되었습니다.

이에 따라 특히 김기웅 의원안에 대한 주무 부처—통일부가 되겠습니다—및 관련 부처의 의견 등을 반영하여 심사를 진행하기에는 일정한 어려움이 예상된다는 점을 고려해 주시기 바랍니다.

소위자료 41페이지 총괄검토 부분으로 두 제정안에 대한 전반적 설명을 드리겠습니다.

먼저 제정안 조문 구성을 살펴보면 이용선 의원안은 총 18개 조의 본칙과 3개 조의 부칙으로 구성되어 있고 기본계획 수립, 전문인력 양성, 국회보고, 통보의무 등의 규정은 이용선 의원안에만 있는 내용입니다.

김기웅 의원안은 총 20개 조의 본칙과 4개 조의 부칙으로 구성되어 있고 기준 수립 등, 특수자료 공개 신고 등, 시정명령, 공무원 의제, 양벌규정, 과태료 등의 규정은 김기웅 의원안에만 있는 내용입니다.

다음으로 현황 및 입법 필요성에 대해 살펴보면 이제까지 국정원은 국가정보원법 제4조 및 정보 및 보안업무 기획·조정규정 제4조제6호 및 제5조에 근거하여 그 지침인 특수자료 취급지침을 제정하여 북한 및 반국가단체에서 제작·발행한 자료 중 소정의 요건에 해당하는 자료를 특수자료로 관리해 왔습니다.

현재 25개의 감독기관과 180여 개의 취급기관이 국정원의 특수자료 취급지침을 바탕으로 해당 기관의 특수자료 취급규정 또는 취급지침을 제정·운영하고 있는바 중앙행정기관인 감독기관은 그 소속 취급기관을 대상으로 취급 인가·해제와 지도·점검을 비롯한 제반 업무를 수행하고 국정원은 특수자료와 관련한 전체 현황을 파악하며 지침과 지도방문을 통해 정보 및 보안업무의 기획·조정 업무를 수행하고 있습니다.

제정안은 현행 국정원 소관 특수자료 취급지침을 중심으로 관리되어 온 북한자료에 대한 분류·관리체계를 개편하여 북한자료의 관리 등을 총괄하는 역할은 통일부가 수행하고 국정원은 특수자료 취급기관 인가 및 해제에 대한 통보를 받는 한편 보안사고 조사 등 최소한의 역할만 수행하도록 하고 있습니다.

현재 특수자료 취급지침은 법령이 아닌 지침에 불과하고 국정원은 특수자료유출방지 기능만을 담당하면서 실제 자료관리는 중앙행정기관과 그 소속 취급기관이 수행하고 있는 현실 등을 감안하면 제정안의 내용은 북한자료의 효율적 관리와 국민의 알권리 보장 간 균형 등의 측면에서 바람직하다고 판단됩니다.

다만 제정안은 그동안 법률이 아닌 지침으로 폐쇄적으로 관리되어 오던 북한자료의 이용 및 공개 등을 법률로 규정하면서 북한자료에 대한 공개를 확대하고 있는바 북한자료, 특히 특수자료의 관리 및 공개 대상, 다른 법률과의 관계, 타 부처와의 협조 등에 대하여 구체적으로 검토 및 조정할 필요가 있다고 봅니다.

통일부 입장은 차관계서 출석해 계시기 때문에 직접 들으시면 될 것 같고 국정원 의견이 있습니다.

국정원은 제정안에 대하여 북한자료에 대한 국민들의 접근성을 제고하는 측면에서 긍정적으로 평가하지만 특수자료의 범위를 보완하는 한편, 공개 등에서의 국정원의 역할을 명확화하는 등의 작업이 필요하다는 의견을 제시한 바 있습니다.

이상으로 제4항과 제5항의 조문 구성 및 입법 필요성에 대한 설명을 마치겠습니다.

○인요한 위원 진행에 관한 발언 하나 할게요.

○소위원장 김건 인요한 위원님.

○인요한 위원 여기 안에서 법을 진행시킨 사람이 있으면 직접 그냥 간략하게 설명하고 정부 얘기는 좀 짧게 듣고 착착착착 나가야지 이렇게 하다가는 그냥 세월이 갈 것 같아요.

○이용선 위원 제정안이니까 정부 의견 듣고 제정안을 어떻게 처리할 것인지……

○인요한 위원 아니, 아는데. 내 말은 예를 들어서 이런 경우에 좀 시간을 세이브하기 위해서 지금 같으면 김기웅 위원하고 이용선 위원님이 자기 것은 짧게 딱딱 설명하고……

○이재강 위원 직접 이야기하는 것보다 전문위원께 듣는 게 더 간편하고 간략합니다.

○인요한 위원 아, 그래요?

○이재강 위원 하여튼 착착 잘하자는 말이지요?

○인요한 위원 회의를 좀 빨리빨리 하자고.

○소위원장 김건 인요한 위원님 말씀 참고하셔서 발의하신 위원님들도 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다.

먼저 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○통일부차관 김남중 두 법률의 입법 취지는 동의를 하고요. 다만 두 법률 간에 범위라든가 규제 방식 같은 것들이 좀 차이가 있는 것 같습니다. 국회 내에서 조정이 좀 필요하다고 생각이 들고요.

특히 김기웅 의원님 안에 대해서 들어온 지 얼마 안 됐기 때문에 현재 관계부처 의견 수렴 중이라고 말씀드리겠습니다. 좀 조정이 필요하다는 말씀을……

○소위원장 김건 김기웅 위원님.

○김기웅 위원 법안 준비는 한 7월부터 했는데 용역하고 검토하다 보니까 늦어져서 존경하는 이용선 의원님 안 뒤에 따라붙는 것처럼 보여서 좀 모양이 이상하긴 한데 내용은 이렇습니다.

지금 똑같은 공감대는 뭐냐 하면 현재 국정원의 지침에 의해서 관리돼서 국회의원도 북한의 KCNA를 보려면 도서관 가서 봐야 되고 직접 자기 방에서 못 보는 이런 상황이 아닙니까, 학자들은 다 자기 방에서 인터넷으로 보는데? 이런 말도 안 되는 얘기들, 그러니까 실제 우리 사회가 지금 이 부분에 대해서 너무 법률적으로도 비어 있는 상태고 그런 면에서 너무 이렇게 말이 아닌 모순들이 많이 생기고 있어서 이번에 이 정부가 특히 또 북한자료를 대거 국민들에게 가까이 가게 하겠다고 하니, 그동안에 국가보안법에서 교류협력법이 만들어져서 배척하는 것처럼 지침이 있긴 하지만 그렇다면 차제에 그 부분에 대해서 새로 법을 만들어서 국정원의 그런 부분들에 대해서 약간 제척을 해 주고 국민들이 편하게 접근하게 하자는 게 첫 번째 가장 큰 취지고.

두 번째, 차이는 뭐냐 하면 이용선 의원님 안은 기본계획이라는 것을 두고 그 부분에서 앞으로 발전 방향이라든가 이런 것을 규정하게 하는 게 가장 크게 주목되는 저와의 차이고.

저의 차이는 취지는 다 똑같은데 이왕 이것을 국민들에게 여는 마당에 반입이라든가 유통·관리되는 측면에서 보면 질서를 엄격히 할 필요가 있다. 왜냐하면 이게 아주 무분별하게 관리가 안 되는 상황으로 갈 수도 있으니 똑같은 것으로 국민들에게 풀어 주되 풀어 주는 만큼 관리 체계 이런 부분들, 유통 부분에서 좀 더 명확한 질서를 좀 잡는, 통일부에 권한을 많이 주는 그런 내용으로 하자는 게 사실은 가장 큰 차이입니다, 제가 이해하고 있기로는.

짧게 의견 드렸습니다.

○소위원장 김건 이용선 위원님.

○이용선 위원 기본 취지는 김기웅 위원께서 잘 이야기를 하셔서, 북한자료를 보다 좀 자유롭게 국민들이 이용·활용하게 하자는 취지에 맞게끔, 그러려면 지금 특수자료 지침 차원에서 관리하고 있는 국정원의 틀을 통일부로 좀 옮겨 오고 또 지침이 아니라 법률로 규율해서 이렇게 바꾸자는 게 기본 취지인데, 제 안에 대해서 아마 국정원에서는 자료 개방에 대한 검토 이것들을 조금 더 가져가고 싶어 하는 것 같고 그리고 방금 김기웅 위원께서는 유통하는 질서에 대해서 좀 규율하고 싶어 하는 것 같은데 그게 조금 구체적인

조항으로 아마 검토를 해야 될 것이긴 하겠지만 글썽요, 질서를 규율하는 게 어떤 것인지를 좀 봐야 될 것 같습니다.

그런데 어쨌든 지금 새로운 시대에, 늦었지요, 늦었고. 독일 사례를 굳이 들 필요 없이 북한자료라 하면 현실적으로 너무 규제가 심해서 실제 국민들이 접근하는, 활용하는 데 제약이 매우 크기 때문에 또 너무 선택적으로 이루어지고 있고 이런 점들을 빨리 좀 제도적으로 개선할 필요가 있다는 취지에서 일단 발의가 됐다는 말씀을 드리겠고.

이게 제정법인 만큼 심의를 어떻게 할 것인지를 좀 논의를 해야 될 것 같습니다. 우선 축조심의할 것인지……

○김기웅 위원 그래서 전문위원께서 보셔야 되는데 이것 가지고 여기서 토론해서 결론 못 낼 것이잖아요. 그렇지요? 그러니까 지금 양쪽 의견이 유사한 부분도 제가 볼 때 한 3분의 2쯤 돼요, 기본적으로 틀어. 아닌 것들이 한 3분의 1이 있는데 그것을 일단 다 집어넣고 아예 공청회든 이런 것을 해 가지고 전체에 대한 의견을 한번 들어 보는 기회를 갖는 것도 방법이고. 그렇지 않고 전문위원이 부처랑 협의해서 양쪽 것을 다 집어넣은 상태에서 넣고 빼고를 하면서 통합할 수 있는 문언을 축조를 해서 만들어 내는 것도 방법이고, 어느 게 더 좋은지는 모르겠어요. 그 과정을 하나 결정해서 가면 된다 이것이지. 정부 의견 얘기해 보세요, 어느 게 더 좋을지.

○이용선 위원 지금 김기웅 위원님 안에 대해서 부처에서 검토가 전혀 안 돼 있는 단 계인가요?

○통일부차관 김남중 예, 지금 현재 검토 중입니다.

○이용선 위원 검토 중이에요?

○통일부차관 김남중 그런데 사실 다른 부분이 그렇게 많지가 않기 때문에, 기본적인 틀은 같거든요. 그래서 몇 가지 부분에 대해서만 저희들이 의견을 내면 금방 조정이 될 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 공청회 절차 같은 것들은 굳이 필요하지 않지 않을까 생각이 좀 드는데요.

○김기웅 위원 일단 부처랑 전문위원이 축조심의하면 되겠네.

○이용선 위원 그러니까, 그렇게 하고.

저도 큰 차이는 없는 것으로 지금 이야기를 들었습니다. 정보의 관리·유통에 대한 규율과 관련된 규정이나 벌칙조항 이런 부분들은 저는 조금 견해가 다르긴 합니다. 그 정보의 내용이 뭐를 염두에 두고 있는지는 모르겠습니다만 교류협력법상에서 그것을 규율할 수 있는 측면도 있기 때문에 정보 공개와 관련된 영역에서 다뤄야 될 것인가에 대해서는 약간 저는 좀 다른 견해가 있다는 말씀을 좀 드리겠고. 저는 대체로 큰 차이가 없는 것으로 알고 있습니다만.

○통일부차관 김남중 그렇습니다. 반출·반입 관련된 규정 같은 것들은 교류협력법에도 규정을 하고 있는 것이기 때문에 사실 그것을 조정하면 제가 볼 때는 크게 배치되거나 그렇지 않은 부분이어서 빨리 이것을 합의를 할 수 있을 것 같습니다.

○김기웅 위원 예를 들어 보면 특수자료라서 이것을 함부로 다중이 있는 곳에서 공개하면 안 되는 것인데 어떤 사람이 그것을 자기가 임의로 가져와서, 그냥 몰래 숨겨 들어와서 USB에 담아 와서 다중이 있는 곳에서 공개를 해 버렸다, 영화를 틀었다 했을 때 그것에 대해서 그냥 뭐 그런가 보다 하고 넘어갈 수는 없지 않느냐. 그러니까 그런 것들

도 사전에 통일부에 신고하고 승인을 받아서 하도록, 그런 부분을 하도록 절차를 만들고 그것을 지키지 않았을 때는 과태료든 뭐가 나가야 되는 게 있어야 관리 체계가 되는 것 아니냐 그 뜻이에요, 결국에. 아주 쉽게 이야기하면 그런 거예요. 그런 조항은 필요하지 않냐라고 보는 것이지요.

그래야 국정원에서 뭐라 하는 것도 우리가 좀 막을 수 있고요. 충분히 통일부가 이렇게 관리를 해 나갈 것이다를 해야 저쪽에서도 할 말이 별로 없는 것이지 그런 부분에서 국민들에게 보내기만 한다 그러면 저쪽에서 그러면 ‘이런 일이 생기면 어떡할래’라고 물었을 때 답이 없는 것이잖아요. 그러니까 쉽게 말하면 그런 부분도 권한을 통일부에게 주겠다는 거예요. 관리할 수 있는 권한, 과태료를 부과할 수 있는 권한을 가져야 당연히 이 북한자료에 대해서 전적으로 권능을 갖는 것 아니냐 그런 뜻에서 넣은 거예요, 실제로. 누구를 별주자는 뜻이 아니고.

○**이용선 위원** 그러면 두 안의 차이에 대해서 조금 더 비교하고 조정한 안을 통일부에서 다음 소위 때까지 전문위원이랑 같이 만드시면, 특히 국정원 쪽에서는 일부 보완했으면 하는 것도 있지 않습니까? 그것까지 담아서 수정안을, 통합안을 좀 만들어 오시면 그것을 가지고 심의하는 게 효율적이지 않을까 싶습니다. 지금 시간이 너무 촉박해서……

○**소위원장 김건** 사실 오늘 이것 논의하기 시작하면 오전 내내 가서 제가 하는 것도, 일단은 검토보고 요지에 보면 ‘그동안 법률이 아닌 지침에 의해 비공개로 관리되어 오던 북한자료의 이용 및 공개 등을 법률로 상향 규정하는 것인 만큼, 구체적으로 검토하고 조정하는 과정이 필요하다’ 이렇게 돼 있기 때문에 제 생각에는 위원님들이 그러면 먼저 이런 법률을 우리가 추진할 필요가 있겠느냐는 데만 다 동의해 주시면 그다음에 이제 이 과정으로 한번 가면 어떨까 싶은데.

그러니까 이게 지침으로 이때까지 잘해 왔는데 지침으로 해 왔던 것을 이렇게 바꾸면서 또 관리 부처도 국정원에서 통일부로 변경하는 것이 일단 필요하다는 생각을 갖고 동의를 해 주시느니를 명확히 해 주시면 그것을 기초로 해서 두 분 안을 묶는 방향으로 전문위원실하고 통일부에서 한번 검토를 해 주시면 좋을 것 같은데, 어떻게 생각하시는 지……

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○**이재강 위원** 동의하되 규제하고 규율하지 맙시다. 지금 세상이 어느 세상인데 뭘 통제하고 규율합니까? 그래서 통일부로 이관하는 것을 동의하고 통일부에서 관리하는 것을 동의합니다. 그래서 푸는 방향으로 법을 만들어야 됩니다. 뭘 자꾸 관리하고 규제하려고 그러니까? 그렇게 해 주십시오.

○**소위원장 김건** 한 가지 제가 궁금한 것은 이게 우리 위원회에서 이렇게 갈 때 정보위가 또 있지 않습니까? 정보위 축하고 어떤 협의를 해야 된다는 이런 과정은 필요가 없는지 모르겠는데요, 전문위원님.

○**김기웅 위원** 필요 없지, 법사위 가서 같이 하면……

○**소위원장 김건** 어차피 법사위에서 하게 되니까요?

○**김기웅 위원** 관계없어요.

○**홍기원 위원** 이게 국정원도 기본적으로 동의한다는 것 아닙니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇습니다.

○이용선 위원 조정을 하고 있습니다.

○소위원장 김건 알겠습니다. 그러면 그렇게 수석전문위원실에서 통일부하고 협의를 해서 김기웅 위원님하고 이용선 위원님이 발의한 안을 하나의 어떤 대안으로 좀 만들어서 다음에 그것을 축조 심의하는 방향으로 그렇게 준비하도록 하겠습니다.

공청회 같은 것은 필요 없으시다는 것이지요?

○이재강 위원 예, 그런 것 같은데요.

○소위원장 김건 예, 알겠습니다.

그러면 의사일정 제4항 및 제5항은 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음, 의사일정 제6항부터 제18항까지 이상 13건의 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 심사하도록 하겠습니다.

전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 의사일정 제6항부터 의사일정 제18항까지 13건의 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 설명드리겠습니다.

우선 소위자료에 각 개정안이 실린 순서에 대해 말씀드리자면 의사일정 순에 따른 것이 아니고 각 개정안이 개정하고자 하는 조문의 위치에 따른 것이라는 점을 살펴 주시기 바랍니다. 이에 따라 우리 위원회가 심사하는 순서도 의사일정과 무관하게 소위자료 순서대로 진행하는 것이 혼란 방지 차원에서 좋을 것 같습니다.

아울러 13건을 일괄해서 전문위원이 설명하고 정부 측 입장을 청취한 후 위원들께서 의견을 개진하는 방식으로 심사를 진행하는 것은 대상 안건이 많아 다소 비효율적일 수 있으므로 전문위원이 소위자료 순서에 따라 각각 설명하고 이에 대한 정부 입장을 청취하는 방식으로 진행하도록 하겠습니다.

그러면 소위자료 89페이지 인요한 의원께서 대표발의한 안부터 먼저 심사하도록 하겠습니다. 의사일정으로는 17항인데 개정하고자 하는 조문의 위치에 따라 먼저 심사하는 것입니다.

심사결과를 말씀드리면 올해 7월 9일 날 발의되었고 9월 16일 날 상정되었습니다. 그리고 오늘 소위에 상정된 개정안입니다.

주요 내용은 남한에 도착한 북한이탈주민이 본인의 의사에 반하여 북한으로 강제 송환되지 않도록 하는 내용과 보호신청자가 보호결정을 위한 조사 등을 받을 경우 변호사의 조력을 받을 수 있도록 하는 내용 등입니다.

검토보고 요지 말씀드리겠습니다.

강제이송 금지 규정 신설 관련해서는 우리나라는 유엔고문방지협약에 가입한 국가로서 북한이탈주민을 그 인권침해가 예상되는 북한으로 추방할 경우 동 협약에 반할 수 있는 점, 북한이탈주민법은 보호를 받으려는 의사를 밝힌 북한이탈주민에 대하여 다양한 지원을 규정하는 법으로 강제이송 금지 규정이 이 법의 목적·성격 등에 어울리는지 여부, 보호 의사를 표시한 북한이탈주민은 우리 국민인 만큼 국가의 자국민 보호원칙에 따라 강제송환이 당연히 금지된다는 점을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있다고 봤습니다.

다음 페이지입니다.

변호인의 조력을 받을 권리를 신설하는 내용과 관련하여서는 구속된 사람에 대한 변호

인의 조력권은 형사절차뿐만 아니라 행정절차에서 구속을 당한 사람에게도 보장된다는 점에서 개정안의 내용은 타당한 측면이 있습니다.

다만 보호신청자에 대한 조사는 신청자에 대한 보호 및 지원을 하기 위한 행정조사이고 본인이 신청한 경우에 실시하는 것이며 본인의 의사와 무관하게 인신 구속을 하기 위한 형사상 수사절차와는 차이가 있고 현재 인권보호관 제도를 운영하고 있다는 점 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다고 봅니다.

이상으로 인요한 의원안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○소위원장 김건 정부 측 입장 말씀해 주십시오.

○통일부차관 김남중 정부 입장 말씀드리겠습니다.

강제이송의 금지 관련된 부분은 지금 북한이탈주민법의 규율 범위하고 좀 맞지 않는 것 같고요. 지금 이 부분은 당연한 규정이라고 생각이 들고요. 규정을 해도 되고 안 해도 되고 그런 부분이기는 한데, 특히 이 부분은 군사분계선 이남 지역에 도착한 북한이탈주민으로 이렇게 제한한 부분이 강제이송 금지는 남쪽에 도착한 인원뿐만 아니고 해외에 있는 경우도 마찬가지로 강제이송 금지 원칙이 다 적용되는 거거든요. 그렇기 때문에 이 법률에 적용하는 것은 그렇게 적절하지는 않다는 생각이 좀 듭니다.

왜냐하면 북한이탈주민법 자체가 제3조에 의해서 보호 의사를 표시한 경우에 적용되는 법률입니다. 그렇기 때문에 이 규정이 들어가는 게 전체 법질서상, 체계상 맞지 않다는 생각이 들거든요. 들어가도 관계는 없는데 하여튼 그런 부분이 있다는 말씀을 드리겠습니다.

그리고 변호인의 조력을 받을 권리 부분은 저희가 동의를 합니다. 그런데 통일부장관이 아니고 국가정보원장이 하는 게 법체계상 맞는 것 같습니다.

○인요한 위원 이 방에 듣고 계신 분 중에 모두가 다 압니다. 아름답지 않은 북 송환이 있었는데 기본 인권을 다 침해했습니다. 새삼스럽고 중복이 되고 뭐 여러 가지 문제를 제기할 수 있지만 근본적으로 뭔가 확실하게 다시는 이런 일이 없어야 된다는 생각을 가지고 이 법안을 발의했습니다.

○소위원장 김건 정부 측 입장은 다 끝나신 건가요?

○통일부차관 김남중 아니요, 강제이송 금지 관련해서는 북한이탈주민법의 체계상 일단 맞지 않는 부분이 있고요. 그다음에 여기서 군사분계선 이남 지역에 도착한 북한이탈주민이라고만 한정을 하면 다른 부분이 빠지기 때문에 적절하지 않다는 의견을 말씀드리겠습니다.

○인요한 위원 그런 용어는 얼마든지 수정이 가능하지요. 그렇지만 다 알잖아요, 강제로 가서 다 처형됐겠지요. 이것은 굉장히 위낙 인권에 관한, 대한민국이 세계 7대 강국인데 대한민국에 걸맞은 인권을 우리가 지켜야 된다는, 어떤 당이 됐든 그리고 어떤 사람이 됐든 북에서 나온 사람을 강제로……

좋습니다. 저는 더 포괄적으로 넓혀도 좋아요.

○통일부차관 김남중 당연히 금지되는 조항을 이렇게 별도로 법률로 하는 것은 적절하지 않다고 생각이 들고요.

○인요한 위원 그러면 왜 여태 안 지켰어요? 법률이 있으면 그게 왜 안 지켜졌지요? 나는 법은 상식이라고 생각해요.

○소위원장 김건 정부 측 설명 끝나신 거지요?

○통일부차관 김남중 예.

○소위원장 김건 그러면 위원님들 의견 제시해 주시기 바랍니다.

홍기원 위원님.

○홍기원 위원 저는 법안을 발의한 취지는 이해를 하는데 통일부에서 의견을 제시한 것처럼 법체계에 맞지 않는 규정으로 보이고 또 이것을 반대 해석하면 군사분계선 이남 지역에 도착하지 않은 북한이탈주민은 강제로 북한에 이송되는 것으로도 대외적으로 비칠 수 있기 때문에 이것을 이런 식으로 법제화하는 것은 신중해야 된다고 생각합니다.

○소위원장 김건 지금 그것은 강제이송 금지 원칙에 관한 거고, 변호인의 조력을 받을 권리에 대해서도 그렇게 생각하시는 건가요?

○홍기원 위원 그것에 대해서는 특별히 이견이 없습니다.

○김기웅 위원 제가 좀 의견을 드리면 이게 용어가 우선 명확하지 않은 게요 ‘북한이탈주민’ 했을 때 예를 들어서 우리 쪽에 보호 신청을 하는 자기 자유의사가 되게 중요한데 —프리 윌(freewill)—이게 뭐냐에 대해서도 듣는 쪽에서 다르게 판단할 수 있고, 옛날에 무슨 어디서 온 어떤 종업원들처럼 이게 강압에 의한 거라는 등 혹은 누가 이 사람의 자유의사를 확인하느냐 문제도 역시 논란이 계속 있던 문제거든요.

지금 변호인도 마찬가지로요. 그러니까 거기 보호하는 곳에서 얘기를 들었다 하고 공관에서 들었다 하지만 이게 실제로 북한 사람인지 조교인지 조선족인지 그것부터 시작을 해서 이 사람이 정말 진정으로 여기에 오고 싶어 하는가에 대한 확인이 필요하거든요, 누구도 부인하기 어려운. 그런 면에서는 변호인 조력 같은 부분은 오히려 확장해서 본인의 자유의사를 확인하는 절차, 이 사람이 분명히 우리 쪽에 있겠다고 확인된 상황에서 그다음부터는 이 사람이 보호를 받아야 된다는 그 부분을, 이송이라는 말보다도 확실히 나라가 보호해 줘야 된다, 그러니까 자유의사를 확인하는 절차가 필요한 게 하나 있고요, 변호인 제도도 좋고.

두 번째는 그게 확인된 이후부터는 어떠한 이유로도 이 사람에 대해서 어떤 강제적인 조치·행동을 해서는 안 된다는 그런 내용, 취지는 같은 취지인데요 용어들이 좀 정확하면 좋겠어요. 그러니까 해외에 있는 사람도 그 사람이 조교인지 조선족인지 우리나라에 올 건지 확실히 들어와서 확인되는 과정이기 때문에 그런 시차하고 본인의 의사 확인 부분이 지금 여기에서 조금 더 보완되어야 된다는 거예요, 제 얘기는. 그냥 막연히 ‘북한이탈주민’ 이러면 이게 개념이 약간 모호하거든요. 그러니까 지금 그런 부분에서 논란이 있는 것이기 때문에 저는 이 규정을 좀 더 자세하게 보완해서 그런 오해의 여지가 아예 없도록 만드는 게 더 좋다 그런 의견 드립니다.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 하나 의문이 드는 게 예를 들면 북한에서 심각한 문제를 일으키고 도피성으로 우리 군사분계선 이남으로 왔을 때 그 사람을 우리 정부가 의무적으로 보호해야 될 필요가 있는 건지 아니면 더 큰 다른 목적상 때로는 돌려보내야 될 필요도 있을 수 있는 건 아닌지 이런 부분에 대해서 좀 여러 가지 면에서 고민을 해 봐야 될 것 같습니다.

만약에 이걸 법제화하면 어떠한 경우든 정부에서는 북한으로 돌려보낼 수가 없다는 건

데 그런 것을 원천적으로 차단하는 게 옳은지 아니면 이런 문제를 좀 더 정부와 얘기를 나눠서 좀 다른 방법으로 그런 문제를 해소할 수는 없는 건지 좀 검토를 했으면 좋겠습니다.

○인요한 위원 그것은 제가 생각을 못 했네요.

○김기웅 위원 제가 그것도 좀 설명을 드리면요 범죄가 발생했을 때 그 범죄 발생지가 가장 큰 법익 침해가 있기 때문에 우리나라 국민이라도 LA에서 사고를 치면 미국 법에 따라 처벌이 되어야 되는 거지요. 우리가 우리 국민이라고 데려올 수는 없는 거고요. 우리 쪽으로 돌아오면 범죄인 인도를 하게 되어 있지요, 국가 간에는 기본적으로, 그것은 당연히 원칙인데.

난민을 받는 거랑 북한이탈주민 받는 것은 좀 다릅니다. 난민은 마약을 했든가 살인을 했든가 중대범죄를 했든가 무슨 문제가 있는 사람들은 우리가 거부할 수가 있잖아요, 국제법상 난민 수용을 거부할 수 있는데.

그런데 우리나라 사람이 미국으로 밀항하겠다고 밤에 몰래 가 가지고 미국에 들어가서 이상한 짓 하다가 잡혀 갖고 추방이 된다 이거지요. 그러면 그것은 그 사람이 아무리 형사상 범죄를 지었더라도 우리는 우리 국민이면 받아야 되는 게 우리 국민에 대한 도리인 거지요. 난민으로 받는 게 아니고 국민으로 받는 것이기 때문에 그 사람이 나쁜 짓을 했으면 잡아가다가 처벌을 하면 되는 것이지 ‘너 나쁜 짓 했으니까 우리나라도 안 받아’라고 하는 것은 국가의 도리가 아닌 거지요, 국민인 이상은. 헌법정신으로만 보면 아무리 뭘 잘못했더라도 우리 영토에 일단 들어온 이상은 우리 법에 따라 처리돼야 되는 게 대원칙이지 ‘너는 나쁜 짓 한 놈이니까 돌아가라’라고 하는 것은 국가가 할 일은 아니다, 그 말은 좀 안 맞는데.

어쨌든 여기 온 사람 중에 자기가 돌아가겠다 그러면 우리가 보내 주는 이유는, 헌법 정신에는 안 맞지요, 사실은. 당연히 우리가 해야 되는데 인도적 차원에서 가족들과 사는 게 좋을 테니까 보내 주고 있지 않습니까, 실제로? 남북관계라는 게 좀 모호한 측면이 있어요, 사실은. 그런 부분 때문에 지금 여기 논란이 있는 거라고 제가 설명을 드릴게요.

○소위원장 김건 김준형 위원님.

○김준형 위원 지금 우리가 두 국가냐, 한민족이라는 게 여기서도 지금 그대로 적용되는 거잖아요. 전적으로 다른 나라의 경우에는 지금 김기웅 위원님 말이 100% 맞는데 지금 이것 남북 할 때는 좀 애매한 부분이 분명히 생기는 것 같아요. 그래서 아까 말씀하신 부분도 타당한 것 같고요.

○인요한 위원 그러면 지금 말씀하신 대로 용어를 좀 수정하고 뭐랄까요 인도적인 차원에서 그분의 인권을 존중한다는 조금 더 포괄적인……

○통일부차관 김남중 그런 부분에 대해서 한번 검토를 해 보겠습니다. 이게 용어라든가……

○인요한 위원 예, 검토를 다시 합시다. 여기에 머물지 맙시다. 나부터 빨리빨리 진행하고 싶은데, 그렇게 하도록 하지요.

○통일부차관 김남중 예.

○인요한 위원 괜찮겠습니까, 위원장님?

○소위원장 김건 예, 그러시면 지금 말씀하신 위원님들 여러 의견을 참고해서 어떤 대

안 문안을 한번 전문위원실에서 통일부하고 마련해서 다음 심의 때 보고하는 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다.

○**김기웅 위원** 의견 추가로만, 검토하실 때 변호인 관련해서 이렇게 주시면 좋겠어요. 변호인 조력 물론 필요한데 우리나라 영토에, 우리 영역 안에 들어온 북한이탈주민의 자유의사를 확인하는 등의 어떤 목적을 위해서 변호인들이 조력할 권리, 그러니까 이 사람의 자유의사 확인이 가장 중요한 거거든요, 사실은. 그걸 공개적인 투명한 방법으로 해야 되고 변호인이 참여할 필요가 있다는 것 한 개.

이쪽에서는 한국 영토에 들어온 북한이탈주민의 자유의사를 명확히 확인된 상황에서 그 사람의 의사에 반하는 어떤 조치를 하지 않는다는가 좀 포괄적으로 규정하는 게 좋겠다는 거예요, ‘송환’ 이런 용어보다는. 저는 의견이 그렇습니다.

○**소위원장 김건** 대안 문안을 하실 때 위원님들이 말씀하신 사항들을 충분히 감안해서 만들어 주시기 바랍니다.

그러면 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○**전문위원 김사우** 소위자료 99페이지 김미애 의원안 설명드리겠습니다.

심사경과 생략드리겠습니다.

그리고 주요 내용은 네 가지인데 주요 내용별로 검토보고 요지를 설명드리겠습니다.

첫 번째, 기본계획 등 수립 시 정착 실태조사 결과 반영 관련해서는 현행법 제22조제4항은 통일부장관이 실태조사를 실시하기 위하여 지방자치단체의 장 등에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있도록 하고 있어 보호대상자의 정착 실태 및 이와 관련된 자료가 이미 실태조사를 위한 사항에 포함될 여지가 있고, 현행법 제22조제3항도 취업상황 등을 포함한 다양한 항목에 대해 조사하도록 하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다고 봅니다.

두 번째, 정기적 심리상담 및 검진 규정 신설 관련해서는 현재 운영 중인 전문상담사 제도와 업무 영역의 조정이 필요한 점, 정신건강상의 문제는 심리상담으로 해결할지 의료서비스로 해결할지를 명확하게 구분하기 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 필요가 있으며 의료서비스를 의무화하기 전에 이탈주민의 질병 양상 및 치료현황 등에 대한 실태조사 등이 선행될 필요가 있는 것으로 봅니다.

세 번째, 사회보장급여법상의 통합사례관리 대상 지정 관련해서는 사회보장급여법은 사회보장급여를 위한 요건 및 자격을 엄격하게 심사하고 절차를 구체적으로 규정하고 있으며 위반 시 처벌규정을 두는 등 사회보장급여를 위한 규정을 매우 엄격하게 관리하고 있는바 지원대상자 여부를 판단하는 절차 없이 타 법률에서—이 법을 말씀드리는 겁니다—그 대상자를 확정하는 것이 바람직한지에 대한 논의가 필요하다고 봅니다.

마지막으로 위기 북한이탈주민에 대한 지원 관련해서는 북한이탈주민법 제26조도 보호가 종료된 북한이탈주민에게 5년의 범위에서 추가 지원을 할 수 있도록 하고 있는 점에서 현행 규정과 개정안의 내용이 중복될 수 있고, 이에 따라 보호 종료한 북한이탈주민에 대한 보호 또는 지원을 어느 규정에 근거하여 실시하여야 할지에 대한 논란이 발생할 여지가 있다는 점, 그리고 제11조에 따른 보호가 종료된 후에도 생계비 등 지원의 필요성이 있는 대상이 어느 정도인지 그 현황에 대한 조사를 선행할 필요가 있다는 점 등을 고려할 필요가 있다고 봅니다.

이상으로 김미애 의원안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○통일부차관 김남중 103페이지 보시면, 기본계획 및 시행계획 수립 시 정착 실태 결과 포함 관련된 부분은 개정안에 대해 동의합니다.

그리고 112페이지 정기적 심리상담 및 검진 실시 관련해서는 지금 현재 전문상담사 제도를 운영하고 있습니다. 그래서 남북하나재단이 전문상담센터도 운영을 하고 있기 때문에 여기서 ‘실시하여야 한다’ 이렇게 강행규정을 하면 약간 충돌이 발생할 수 있기 때문에 ‘지원할 수 있다’ 정도로, 그다음 마지막 문장 22조의3의 1항에 ‘실시하여야 한다’ 두 번 나오는데 이 부분을 ‘실시할 수 있다’ 정도로 이렇게 수정할 수 있도록 하면 되겠습니다.

다음, 115페이지 통합사례관리 대상 지정 관련해서는 이게 일률적인 규정보다는 그 대상자의 특수성과 복합적인 사회보장서비스 수요를 고려할 필요가 있지 않을까 하는 생각이 좀 있는데요. 기본적으로는 동의를 합니다.

그다음에 120페이지, 위기 북한이탈주민에 대한 지원 부분은 위기 북한이탈주민에 관한 정의 자체가 없기 때문에 그 규정을 신설해야 될 필요가 있고 나머지 규정은 거기에 따라서 관련 규정을 보완할 필요가 있다는 말씀을 드리겠습니다. 수정 수용하겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 다 말씀하신 거지요?

○통일부차관 김남중 예.

○소위원장 김건 그러면 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

김준형 위원님.

○김준형 위원 아까 전문위원 지적한 것 중에 제일 핵심이 그것인 것 같아요. 그리고 정부 측에서도 문제 제기했는데 지금 전문상담사 제도와 겹치는 문제를 어떻게 해결할 것이냐 이게 중요할 것 같고. 그러면 일단 전문상담사가 영역에 미치지 못하는 것에 대한 실태조사 그러니까 이 규정이 신설될 만큼 다른 부분에 아마도 의료상담전문단 때문에 그 부분이 신설된다고 느끼는 걸로 짐작하는데, 그 부분이 이 법안을 할 정도로 지금 심각하냐 또는 많으냐 하는 부분이 먼저 전제돼야 될 것 같은데요. 혹시 파악하고 계시면……

○소위원장 김건 지금 위원님께서 말씀하신 것에 대해서 지금 통일부 입장은 어떻습니까?

○통일부차관 김남중 그 필요성 자체에 대해서는 동의를 합니다. 동의를 하는데, 이게 지금 말씀하신 대로 충돌할 수 있기 때문에 규정을 ‘지원할 수 있다’ 정도로 바꿔 놓으면 크게 문제가 되지 않지 않을까. 그러니까 이 부분은 약간 사각지대가, 말씀하신 부분에 대해서……

○김준형 위원 그냥 전문상담사 영역으로 하중이 많다거나 아니면 그 전문성 가지고는 다룰 수 없는 부분이, 굉장히 심각한 문제가 있나요?

○통일부차관 김남중 반드시 그렇지는…… 현재 상황이 그렇지는 않습니다.

○김준형 위원 그렇지는 않아요?

○이용선 위원 통일부 답변은 ‘해야 된다’를 ‘할 수 있다’로 하자는 것은 그냥 뭐 대충

넘어가자는……

○**김준형 위원** 하든 말든 별 상관이 없는 것 아니에요?

○**이용선 위원** 그렇게 해답을 찾으려면 안 될 것 같은데.

○**통일부차관 김남중** ‘지원할 수 있다’ 이렇게 수정을 하게 되면 저희가 수용을 하겠다는 말씀입니다.

○**김기웅 위원** 제가 보니까 이게 두텁게 하는 취지는 좋은데 꼭 해야 될 필요성은 없고 그런데 통일부에서 와서 반대했다는 얘기 들었다가는 이것 황당하니까 적절하게 이렇게 ‘할 수 있다’ 해 놓고 그냥 넘어가 보자 이런 취지잖아요, 사실은. 이것 반대했다는 얘기를 할 수 없잖아요, 두텁게 하자는데. 그러니까 입장을 저렇게 모호하게 하는 것 같아요.

○**소위원장 김건** 홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 저는 통일부의 의견 제시가 좀 문제 있다고 생각합니다. 이게 필요하면 필요한 거고 아니면 아닌 거고 어떤 부분을 수정해야 된다 하면 수정해야 된다고 의견을 주셔야지, 그렇게 의견 내면 여기서 어떻게 결정을 해요.

지금 규정들이 당연히 지금 소위 이탈자들에 대해서 사회 정착에 어려움을 겪는 그런 분들에 대해서 특별히 좀 더 보호하자는 취지는 저도 당연히 공감을 하는데 이 내용들이 다른 데랑 충돌하거나 또 실효성이 없거나 이런 거라면 그 규정을 명확하게 해서 통일부에서 입장을 줘야지 지금처럼 하는 것은 아주 무책임한 태도입니다. 예를 들면 각 조항 별로 이것은 이렇게 고치는 게 좋다 아니면 이것은 다른 거랑 중복되니까 없는 게 좋다 이런 식으로 명확하게 주셔야 돼요.

예를 들면 ‘통일부장관이 정신건강상 문제를 겪고 있는 주민에 대해서 1회 이상 정기적 심리상담 또는 검진을 실시하도록 한다’ 이렇게 돼 있는데 통일부장관이 이것을 어떻게 판단할 것이며 또 심리상담하고 검진하면 문제가 해결되는 것도 아니잖아요. 그러면 만약에 북한이탈주민인데 정신건강상 문제를 겪고 있어서 특별한 보호가 필요하면 복지부장관한테 통보하도록 한다든지 아니면 해당 지자체에 통보하도록 한다든지 이런 식의 해법을 내든지 구체적으로 규정하도록 해 줘야지 지금처럼 그렇게 답변하시면, 우리 위원들이 알아서 하라는 거예요? 그건 좀 곤란하지요.

그리고 저는 세 번째 쪽지, 북한이탈주민 중 몇 가지 이러한 요건에 해당되는 사람을 통합사례관리의 대상자가 되도록 한다는데 이것을 도대체 누가 이런 판단을 하는 건지, 그래서 통합사례관리의 대상자가 되면 누가 어떤 조치를 취하는지 다 불분명하잖아요. 그걸 복지부가 알아서 찾아서 한다는 건지 지자체가 알아서 찾아서 한다는 건지 이런 게 다 불분명하단 말이에요. 만약 이런 게 해당되는 사람을 통합사례관리 대상자가 되도록 해서 보호를 한다면 그러면 통일부나 또는 하나센터가 그런 대상자들은 해당 지자체에 통보를 해서 이렇게 관리하도록 한다든지 이런 명확한 지침이나 조치를 해 주도록 해야지, 그렇게 지금 하시는 말씀대로 하면 정말 무책임합니다.

○**통일부차관 김남중** 심리상담 관련해서는 사실상 실익이 없기 때문에 이게 지금 현재 체계와 충돌하고 있는 부분이 있고 해서……

○**홍기원 위원** 그러니까 그렇게 그러면 정확하게 의견을 주서 가지고 이것은 삭제하는 게 맞다고 하고……

○**통일부차관 김남중** 예, 그 부분은 삭제를 하는 게 맞을 것 같고요.

○**홍기원 위원** 마지막 조항, 2년의 범위에서 각종 지원하는 것도 지금 현재 다른 규정에 5년까지 할 수 있도록 돼 있다는 것 아니에요. 그러면 그거랑 중복되면 이것도 삭제하는 게 맞다든지 아니면 뭘 그걸로 부족한 게 보니까 이렇게 해야 된다 이렇게 주장을 하든지 이렇게 의견을 주셔야지.

○**통일부차관 김남중** 위기 북한이탈주민에 관한 지원 부분은 저희가 구체적인 상세 대안을 지금 의견을 가지고 있거든요. 그 부분은 저희가 이쪽……

○**홍기원 위원** 정부안을 마련해서 제안을 해 주시고 그거랑 통합해서 검토하는 게 맞을 것 같습니다.

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 김건** 그러면 이 정도 논의하고 더 말씀하실 위원님 없으시면 다음 안건으로.

그러면 전문위원님 다음 안건 보고해 주십시오.

○**전문위원 김사우** 소위자료 124페이지 김태호 의원안 설명드리겠습니다.

심사결과 말씀드리면 올해 3월 18일 발의되었고 지난 9월 16일 날 상정되어서 오늘 소위에 상정된 안건입니다.

주요 내용 말씀드리면 통일부장관이 기본계획 및 시행계획을 수립하거나 추진성과 분석을 완료한 때에 지체 없이 이를 국회 소관 상임위원회에 보고하도록 하는 내용입니다.

구체적인 검토는 조문대비표 125페이지를 보고 말씀드리겠습니다.

개정안은 통일부장관이 기본계획 및 시행계획을 수립하거나 그 추진성과에 대한 분석을 완료한 경우에 이를 국회의 소관 상임위원회에 지체 없이 보고하도록 의무화하는 내용으로 북한이탈주민에 대한 지원 정책은 인권, 복지, 사회통합 등의 복합적 요소를 포괄하므로 그 실효성을 확보하기 위해 국민의 대표기관인 국회에 의한 기본계획 및 시행계획과 그 성과에 대한 지속적 점검의 필요성이 있고 이를 통해 계획의 체계성, 성과 달성 여부 등을 주기적으로 검토할 경우 정책의 수정 및 개선의 계기가 되고 아울러 민주적 정당성과 투명성을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 보이므로 타당한 내용으로 판단됩니다.

이상으로 김태호 의원안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○**소위원장 김건** 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○**통일부차관 김남중** 개정안의 입법 취지에 동의를 합니다.

다만 거기에 써 있습니다만 지금 현재 계획을 3년마다 수립·시행을 하게 돼 있는데 만약에 필요하다면 부가적으로 5년으로 바꿨으면 좋겠습니다.

○**소위원장 김건** 전문위원님.

○**전문위원 김사우** 지금 개정안이 들어온 7항에는 이 내용이 없는데 앞의 1항부터 6항 사이에서 수립 주기를 규정하고 있는 내용이 있습니다. 그 기일을 고쳐 줘야지 되는 내용인데 소위원회에서 결정하시면 수정 범위 내에 속한다고 보여집니다.

○**소위원장 김건** 수정 범위 내에 속하나요? 저는 수정 범위 내에 속하지 않는다고 느껴지는데요.

○**홍기원 위원** 본질적인 내용인데 어떻게 꼬리를 고치면서 몸통을 따라서 고칩니까?

그건 말이 안 되지.

○소위원장 김건 그것은 전혀 내용이 없는데 그걸 우리가……

○흥기원 위원 그게 1조에서 6조까지 있으면 이 법의 핵심적인 내용 중의 하나인데 국회 상임위에 보고하도록 법을 고치면서 기본계획 수립 주기를 3년에서 5년으로 고치는 것을 법안의 수정 범위에 해당한다고 하는 것은 동의하기 어렵고요.

만약에 지금 3년마다 하도록 돼 있는 게 너무 기간이 짧다고 하면 통일부에서 별도로 법안을 제출하든지 이렇게 해서 심의를 해야지, 그걸 3년에서 5년으로 고치는 것은 본질적인 내용이 그러면 이해관계자나 또 관계부처도 다 검토를 해야 되는 사안이잖아요. 그걸 여기서 그런 과정 없이 하는 것은 맞지 않다고 생각합니다.

○김기웅 위원 부처에서 보통 기본계획이 5년이지요, 그렇지요? 전문위원님, 각 부처 기본계획이 5년 아니에요, 통상?

○통일부차관 김남중 보통은 그렇습니다.

○김기웅 위원 보통 5년이잖아요, 그렇지요? 5년으로 바꾸자는 말은 틀린 말은 아닐 거고 정부 입법을 하려고 하면 시간이 엄청 걸릴 테니까 협의 절차 있으니까, 의원님들이 5년으로 새로 개정안 하나 내면 되겠네.

○흥기원 위원 그러면 저희 당에서 법안 검토를 할게요, 문제 제기를 했으니까.

○김기웅 위원 그래서 여기서 하나 내시면 되겠네.

○소위원장 김건 또 다른 의견……

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○전문위원 김사우 지금 김태호 의원안에 대해서는 의견이 모아지셨으면 의결하셔도……

○소위원장 김건 그렇게 반대할 이유가 없는 거라고 생각하시는 거지요?

그다음에 5년으로 바꾸는 것은 그건 별도의 법안으로 발의해서 그때 추진해야 할 사항이다 이렇게. 그러면 그렇게 결론을 내고.

다음 보고로 넘어가겠습니다.

전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 소위자료 129페이지 박충권 의원안, 송옥주 의원안, 송재봉 의원안에 대해서 설명드리겠습니다.

심사결과 생략하겠습니다.

주요 내용 말씀드리면 박충권 의원안은 생산품 우선구매 등 지원 대상을 북한이탈주민이 사업주이거나 북한이탈주민을 상시 고용하는 사업주인 경우로 조정하고 우선구매 대상을 물품 및 용역으로 확대하며, 공공기관의 장이 우선구매 계획 및 실적을 통일부장관에게 제출하도록 하는 내용입니다.

송옥주 의원안은 생산품 우선구매 등 지원 대상을 북한이탈주민이 사업주이거나 대통령령으로 정하는 기준 이상의 북한이탈주민을 고용한 경우로 조정하는 내용입니다.

송재봉 의원안은 생산품 우선구매 등 지원 대상에 모범사업주 외에 북한이탈주민이 소유하거나 경영하는 기업을 추가하고 우선구매 대상을 사업주가 직접 생산하는 물품, 제공하는 용역 및 수행하는 공사로 확대하는 내용입니다.

검토보고 요지 간략하게 말씀드리면 생산품 우선구매 지원 대상 확대 관련해서는 개정안별로 우선구매 지원 대상은 조금씩 차이가 있으나 공통적으로 우선구매 지원 요건을

조정하여 지원 대상 및 구매 대상을 확대하고 있습니다. 이에 따라 북한이탈주민 1인 자영업자, 소규모 창업자인 경우에 대하여도 지원이 가능해지고 북한이탈주민의 경제적 자립 기반 확대에 기여하는 한편, 북한이탈주민의 고용을 확대하게 하는 유인으로 작용할 수 있을 것으로 보입니다.

다만 우선구매 제도는 도입 후 20년이 경과할 때까지 우선구매 대상 업체로 지정된 업체가 없었던 상황임을 감안한다면 지정 가능한 업체가 충분히 확보될 수 있을지에 대한 객관적인 사전 평가 작업이 선행될 필요가 있다고 봅니다.

한편 위장기업 등 우선구매 제도를 악용하는 사례를 방지하기 위하여 다른 법률의 사례를 참고하여 확인 절차 또는 위반 시 제재를 할 수 있는 근거 조항을 마련하거나 해당 기업의 적용 요건을 법률에 보다 구체적으로 규정하는 등 일부 보완이 필요할 것으로 봅니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 제시해 주십시오.

○통일부차관 김남중 132페이지부터 말씀드리겠습니다.

17조의5 관련해서는 송재봉 의원안에 대해서 동의를 하는데 그 중간에 ‘용역 및 수행하는 공사’ 하고 괄호 친 부분을 ‘중소기업기본법 2조에 따른 중소기업자만 해당한다’라고 수정하기를 희망합니다. 그리고 송재봉 의원안 나머지 부분에 대해서는 동의를 합니다.

그다음 134·135페이지, 박충권 의원안 제3항 관련해서 이 부분을 조금 수정하기를 희망합니다. ‘통일부장관은 북한이탈주민 등의 제품에 대한 우선구매 증대를 위하여 제2항에 따른 공공기관의 장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 전년도 구매 실적과 해당 연도 구매 계획을 제출하도록 요구할 수 있다. 그리고 이 경우 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다’로 수정해 주기를 희망합니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 위원님들 의견 말씀해 주시지요.

홍기원 위원님.

○홍기원 위원 사실 평택에도 많은 북한이탈주민이 정착해 있습니다. 그리고 그분들이 국내 정착에 여러 어려움이 있는 것을 잘 알고 있습니다. 그렇지만 발의된 법안의 내용들이 저는 실효성이 별로 있다고 생각 안 합니다. 아까 전문위원님도 대상 기업이 아직 하나도 없었다고 얘기했고 또 하나는 다른 데 우대하는, 예를 들면 여성 기업인 이런 경우도 많은 경우 소위 위장 등록하거든요. 그러니까 북한이탈주민을 형식적인 대표로 하거나 또는 몇 명 고용한 것으로 서류 만드는 것은 정말로 쉬운 일이고 또 실제로 북한이탈주민이 공공기관에 물품이나 용역을 납품할 정도의 그러한 규모나 또는 자격을 갖춘 기업들이 많이 있을 가능성도 희박하다는 점도 생각해 봐야 되고요.

그런데 여기 보면 공공기관들이 구매 계획하고 실적 보고하고 이런 것은 엄청난 행정낭비를 초래할 겁니다. 그리고 이것을 실행하기도 어려울 거예요, 구매하는 데하고 북한이탈주민 담당하는 데하고 대부분 부서도 다들 건데 그것을 건건이 찾아 가지고 확인하고.

그래서 취지는 전반적으로 저도 이해는 하는데 법으로 이렇게 세부적으로 규정할 정도로 하는 것은 현실에 맞지 않다고 생각합니다.

○**이재강 위원** 차관님, 기업들 규모가 좀 있습니까? 예를 들면 북한이탈주민들이 하는 기업들이 규모가 있습니까? 우리가 알기로는 냉면집이나 그 정도 요식업 하시는 분들인데 지금 실제로 보시면 아시겠지만 매년 2000, 3000명씩 들어오다가 지금 1년에 20명도 안 들어옵니다. 그리고 무슨 북한이탈주민을 위한 학교를 가 보면요 북한이탈주민 1명도 없어요. 전부 연변 사람만 다 와 있어요. 한국말 안 가르치고 중국말 가르칩니다. 실제로 현실적으로 이런 법안들이 얼마나 그물망에 걸릴지 그게 아까 말씀하신 대로 좀 의문이 드는데, 규모가 좀 있습니까? 없지요?

○**이용선 위원** 그것을 답하기 전에, 20년 동안 우선구매 제도 1건의 신청도 없었다고 돼 있는데 제가 알기로 이탈주민들이 만든 인쇄업인가요? 이런 게 통일부나 북한이탈주민재단 등등하고 계약을 해서 용역 납품을 지금 하고 있는 것으로 알고 있는데……

그리고 북한이탈주민들이 최근에 들어오는 숫자는 많이 줄었지요. 이삼백 명 사이즈로 많이 축소된 것은 맞고 또 북에서 나오기도 힘들고 중국 탈출이 어려워진 것은 맞습니다만 지금 이미 퇴적된 인원만 3만 5000을 넘었는데 지금 식당만이 아니라 다양한 제조업이라든지 농촌 또 바닷가 수산업 등에도 창업 지원을 꽤 여러 건 해서 진행된 것으로 알고 있는데 20년 동안 우선구매 제도 1건도 없다는 게 이게 사실이에요? 나는 이 자체가 통계에 뭔가 문제가 있지 않나 싶은데 그 점에 대해서 설명 부탁드립니다.

○**통일부차관 김남중** 지금 창업자 수는 3600명이 넘는 상황이고요. 탈북민 고용 모범사업주 해 가지고 현재 지금 8개가 지정이 돼 있습니다. 현재까지 총 11개를 지정을 해 가지고 현재 8개가 남아 있는 상황입니다.

○**이용선 위원** 우선구매 제도 20년 동안 1건도 없었다는 게 맞아요? 저는 그게 좀 이상한데. 계약은 이루어져도 우선구매 제도의 틀이 아닌 방식으로 계약이 이루어진 건지, 왜냐하면 우리 지역도 탈북자들이 많은데 저희 지역 탈북자들이 만든 인쇄업이 통일부하고 북한이탈주민재단 등등 공공 부분의 우선구매 제도로 계약이 이루어져서 진행되고 있다고 제가 들은 바가 있어서 우선 이 자료 자체가……

○**소위원장 김건** 그리고 사실 저도 똑같은 의문이 있었거든요.

전문위원께 여쭙게요, 전문위원 자료에 나온 거니까.

그런데 지금 우선구매 제도 탈북민들은 대상이 안 돼서 넣자는 법안이지 않습니까?

○**전문위원 김사우** 예.

○**소위원장 김건** 그런데 우선구매 제도라는 것이 도입된 후에 20년이 경과할 때까지 지정된 업체가 없다 그러는 거니까 그전에 다른 해당하는 카테고리도 한 번도 지정된 적이 없다 이런 얘기지요?

○**전문위원 김사우** 아마 시점 기준으로 정확히 보셔야 될 것 같은데 차관께서 말씀하신 바와 같이 최근에 11개 기업을 지정했고 지금 남아 있는 기업이 8개 기업이라고 말씀하셨지만 그 전을 기준으로 보면 지금 저희 검토보고서에서 실은 대로 우선구매 지원 기업이 거의 없었던 것으로……

○**소위원장 김건** 이것은 탈북자 기업 중에서 얘기하는 건가요?

○**전문위원 김사우** 예.

○**인요한 위원** 테이블에 계신 분 말고 혹시 실적 아시는 분 있어요?

○**통일부혁신행정법무담당관 최병환** 지금 확인하러 나갔습니다.

○**이용선 위원** 이 세 분의 법안의 취지는 탈북자들이 중심이 된 다양한 유의 기업들이 사실은 정착하는 데 매우 어려움이 있기 때문에 이 부분을 격려하기 위해서 우선구매 제도는 있지만 그 기준을 좀 완화시켜서 활성화시켜 보자라는 취지지 않습니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇습니다.

○**이용선 위원** 그래서 제가 볼 때 홍기원 위원님이나 등등 위장 방식, 소위 여성기업인, 장애인기업인의 위장 사례들이 적지 않아 있는 것이 맞기는 합니다만 그래도 탈북민들이 중심이 된 기업들 중에 좋은 사례도 꽤 나오고 있는 것으로 알고 있고 매년 선진 사례 발표회인가 하는 것도 북한이탈주민재단에서 1년에 한 번씩은 창업 지원 및 사례 발표 행사도 크게 하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 그런 점을 감안해서 적극적인, 방금 송재봉 의원안이나 송옥주 의원안 일부 수용 의사를 밝히기도 했습니다만 우선 그런 점들을 좀 더 현실에 기초해서 활성화시키기 위한 차원의 기준 완화에 대한 입장을 조금 더 가다듬는 정리 작업을 적극적으로 해 줬으면 좋겠다 싶습니다.

○**통일부차관 김남중** 예, 아까 말씀드렸듯이 여기 해당하는 기업을 ‘북한이탈주민 기업 등의 제품’ 이렇게 하면 너무 포괄적이고 사실 위장 우려 같은 것들이 있기 때문에 저희가 ‘중소기업법 2조에 따른 중소기업자만 해당된다’ 이렇게 수정을 하고 내용을 정리하면 현재 북한이탈주민들이 우선구매 같은 것들을 할 수 있는 그런 제도가 조금 되지 않을까 생각을 합니다. 그래서 그 정도 수정을 거쳐서 포함할 수 있도록 하면 좋겠습니다.

○**소위원장 김건** 김기웅 위원님.

○**김기웅 위원** 저는 의견드리면 이것 검토할 때 1인 창업자 수가 지금 3000 있고 3인 이상 고용한 업체가 몇 개가 있고 이게 물품이 아니라 용역까지 확대했을 때 용역을 하는 업체가 어느 정도 비율이고 그래서 지금까지 여성기업, 장애인기업 해 가지고 우선구매를 하고 있는 많은 다른 법률이 있는데 이 법률을 제정했을 때 대상이 되는 사람들 중에서 사회적 기업이 됐든 뭐든 어느 정도 효과가 있을 것으로 보인다고든가 최소한 그런 어떤 기대효과, 너무 구체적이지는 않더라도 이것을 해야 될 필요성 내지는 그동안의 실적과 확대할 필요성 그리고 확대했을 때 어느 정도 효과가 있을 것이다, 이게 정리가 돼야 입법할 때 우리가 하지, 그냥 왜 없었는지 원인도 사실 모호하고 했을 때 이게 어떻게 될지도 잘 모르겠고 이래 버리면 입법할 때 사실 근거가 없잖아요.

그래서 이것도 한번 통일부에서 왜 없었는지와 확대했을 때 용역이나 업체가 몇 개인지 우선 이런 것들도 정확하게 통계를 제시해서 저희가 이 법을 만들 필요가 있다는 것에 대해서 공감을 가질 수 있게 하면 좋겠어요.

○**통일부차관 김남중** 예, 구체적인 내용을 정리를 해서 법안 내용하고 맞춰서 효용성이라든가 기대효과 같은 것들을 정리해 가지고 다시 논의할 수 있도록 하겠습니다.

○**소위원장 김건** 홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 저는 17조의5에 박충권 의원안 3항, 134페이지 제일 마지막 부분인데요, ‘우선구매 증대를 위해서 공공기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 전년도 구매 실적과 해당 연도 구매 계획을 통일부장관에게 제출하여야 한다’. 그러니까 지금 말씀하시는 것을 들어 보면 그런 업체가 많아야 몇 개고 또 그런 데로부터 구매하는 공공기관이 많아야 몇 개일 텐데 이렇게 법으로 규정해 놓으면 여기 해당되는 공공기관이 몇 개인지는 모르겠지만 수백 수천 개의 공공기관이 해마다 이 실적이 있니 없니 다 따져 보

고 보고를 해야 돼요. 그러니까 기대하는 성과에 비해서 행정 비용이 엄청나게 과대할 거라는 생각이 있고요. 적어도 이걸 법제화하려면, 예를 들면 여성 기업인이 대표로 있거나 장애인이 운영하는 그런 업체들은 전국적으로 수백 개, 수천 개 되잖아요. 그런데 이거는 불과 몇 개에 불과할 건데 그러한 기업들에게 한마디로 이것도 ‘우선구매할 수 있도록 노력하여야 한다’인데 제가 볼 때 법으로 만들어도 정말 조금 도움이 될지 말지 그런 정도의 수준입니다, 제가 볼 때는.

그래서 그런 거를 아까 김기웅 위원님이 말씀하신 대로 현안과 그다음에 이거를 법제화하면 어느 정도의 기대 효과가 있는지를 좀 따져 보고 그래서 필요하면 입법 여부를 검토하는 게 좀 맞지 않나 이렇게 생각합니다.

○이용선 위원 다음에 심의하는 걸로 하고, 준비해서……

○소위원장 김건 그래서 이렇게 말씀 주신 거 따라서, 일단 기본적으로 이게 실효성 문제가 있는 법안이기 때문에 일단 기대 효과를 잘 따져서 이게 어떤 입법적인 효과를 갖고 올 수 있는지를 구체적으로 놓고 위원님들이 좀 판단하실 수 있게 다음 심의 때는 그런 구체적인 결과를 갖고 오도록 하고.

전문위원께서도 분명히 아까 김기웅 위원님 말씀하신 거, 홍기원 위원님 말씀하신 것에 따라서 정확하게 알 수 있게 그렇게 자료가 되도록 좀 잘 협의를 해 주십시오.

○전문위원 김사우 다만 한 가지 말씀드리자면 132쪽 하단 부분에 정확한 워딩이 나와 있습니다. ‘우선 구매 제도 도입이 2000년도에 이루어졌는데 20년이 경과할 때까지 그 대상업체로 지정된 업체가 없다가 현재 11개 기업으로 늘어났다’, 이게 정확한 팩트입니다.

그리고 1인 기업까지 대상, 범위를 확대하고 있기 때문에 사실상 엄청나게 넓어지는 상황이어 가지고 행정 비용에 대한 지적은 홍 위원님 말씀하신 것처럼 정확한 말씀이신데 이게 1인 기업으로까지 확대가 되기 때문에 과연 어느 정도까지 늘어날지 그거는 미지수입니다.

○소위원장 김건 그래서 그런 점을 잘 따져 가지고 다음에 보고를 해서 심사할 수 있게 좀 해 주시기 바랍니다.

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 소위자료 148페이지입니다.

송재봉 의원안, 의사일정 13항에 해당됩니다.

설명드리겠습니다.

심사경과는 생략하고, 주요 내용을 말씀드리면 북한이탈주민 고용 노력의 주체를 중앙행정기관에서 국가로 변경하고 국가와 지방자치단체의 장, 공공기관의 장에게 그 소속 직원을 대상으로 북한이탈주민에 대한 인식개선 교육을 실시하도록 하며, 통일부장관은 매년 국가기관의 장, 지방자치단체의 장 등에게 북한이탈주민 채용 현황에 대한 자료제출을 요청할 수 있도록 하는 내용 등입니다.

검토보고 요지 말씀드리겠습니다.

북한이탈주민 고용 노력 대상 확대 관련해서는 북한이탈주민 고용노력 의무를 중앙행정기관에서 국가로 확대하려는 것은 노력 대상의 확대를 통해 북한이탈주민의 경제적 자립을 지원하고 사회통합에 기여하려는 것으로 타당한 내용으로 보입니다.

두 번째, 공공기관 소속 직원 대상 인식개선 교육 의무화입니다.

2025년 10월 시행된 북한이탈주민법 제22조의4는 북한이탈주민의 보호 및 정착지원 업무를 수행하는 사람에게 북한이탈주민에 대한 이해 증진과 효율적 업무 수행을 위하여 필요한 교육을 실시하도록 이미 규정해서 시행하고 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 봅니다.

그리고 마지막으로 국가기관 등에 대한 채용현황 조사에 대하여서는 현재 다수의 국가기관 등에서 북한이탈주민을 전혀 채용하지 않고 있거나 채용 인원이 늘지 않고 있는 상황을 고려하여 북한이탈주민 채용현황을 조사하려는 것으로 국가기관, 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 북한이탈주민 채용현황을 정기적으로 조사함으로써 공공 부문의 북한이탈주민 채용 확대를 위한 기반을 마련하는 데 긍정적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각합니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○**통일부차관 김남중** 정부 입장 말씀드리겠습니다.

송재봉 의원안 3개 조항은 전부 수용한다는 입장입니다.

○**소위원장 김건** 위원님들 의견.

○**김기웅 위원** 저는 이게 다 좀 아닌데, 이유가 우선은 공무원 교육 현장 가 보셨겠지만 아무 의미도 없는 교육이예요. 다 불러 놓고 무슨 인식 개선한다고 북한이탈주민을 우리가 국민으로 잘, 이런 얘기한다고 거기 있는 사람들이 과연 즐지 않고 진짜로 그걸 받아들일 사람이 얼마나 될지. 그러니까 이것도 그냥 교육을 위한 교육, 불필요하게 그냥 또 사람들 불러 놓고 1시간, 2시간 또 강사 불러서 하는 그런 일일 것이다.

두 번째는 실태조사하는 게 결국은 또 고용 확대를 위한 무슨 기반이 될 거다 하지만 이게 엄청난 행정 비용이잖아요. 매년 얼마나 고용했냐고 그거 전체에 뿌려 가지고 받아 가지고 그것도 쓰는 사람들은 그거 조사해서 올려야 되는데 그거 한다고 해서 오히려 일하는 사람이 반감이 생기지, 이거 조사받으니까 사람을 더 채용하겠다는 사람이 과연 얼마나 있을까.

그래서 나는 두 가지 다 별로 아무런 실질적인 효과가 없는, 그냥 말 그대로 보여 주기 위한 것 말고는…… 대신에 들어가는 비용들은 교육에도 엄청 들어가고 시간적으로 재정적으로, 이것도 그래서 어떻게 보면 약간 취지는 이해하지만 이걸 법으로 해 가지고 강제하는 건 저는 일단 기본적으로 좀 옳지 않다 이렇게 생각합니다.

○**소위원장 김건** 홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 저는 짧아요, 전적으로 동의합니다.

○**김준형 위원** 저도 전적으로 동의합니다.

특히 교육 부분은 지금도 공무원들이 정례적으로 받는 교육이 너무 많습니다. 각 분야에서 이렇게 교육 의무를 만들어 놔 가지고 진짜 몇 시간인지도 모를 정도인데, 북한이탈주민에 대해서까지 교육받으라고 하는 것은 실효성 문제를 떠나서 이거는 과도한 입법이라고 생각합니다.

○**홍기원 위원** 전적으로 동의합니다.

○**소위원장 김건** 위원님들 다른 의견 없으시면 그러면 이 안건도 계속 심사하는 것으로 그렇게.

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 소위자료 161페이지 박충권 의원안 설명드리겠습니다.

심사경과 생략하고, 주요 내용은 제3국에서 출생한 북한이탈주민의 자녀로서 부 또는 모와 함께 정착지원시설에 입소한 사람도 가족관계 등록 창설의 특례에 포함하도록 하는 내용입니다.

검토보고 요지 말씀드리면 가족관계 등록과 연계된 각종 행정 절차의 진행이 별도로 진행되는 것은 행정 낭비적인 측면이 있고 북한이탈주민의 자녀를 인도적인 차원에서 두텁게 보호함으로써 북한이탈주민의 원활한 정착을 돕는다는 측면에서 개정안의 내용은 타당하다고 판단됩니다.

163페이지입니다.

통일부차관께서 말씀드리겠지만 통일부에서 수정의견을 제출한 게 있습니다.

참고해 주시면 되겠습니다.

○통일부차관 김남중 통일부 입장 말씀드리겠습니다.

박충권 의원안 19조 1항 2호 ‘제3국에서 출생한 북한이탈주민의 자녀로서 부 또는 모와 함께 정착지원시설에 입소한 사람’ 이렇게 돼 있는데 이 부분은 부모를 동반하지 않는 경우도 지금 발생을 하고 있고 그런 경우도 예측이 되고 있기 때문에 ‘부 또는 모와 함께’라는 부분을 삭제하면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 위원님들 의견……

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

동의하십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

알겠습니다.

그러면 다음 안건 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 167페이지 설명드리겠습니다.

박충권 의원안 김태호 의원안인데, 박충권 의원안은 통일부장관은 정착금과 보로금을 전용 수급계좌로 입금하도록 하고 정착금품 및 보로금을 받을 권리의 양도, 담보 제공 및 압류 금지를 규정하는 내용이고, 김태호 의원안은 정착금의 양도, 담보 제공·압류 금지를 규정하는 내용입니다.

김태호 의원안 같은 경우에는 전용 수급계좌 관련 내용이 없고 보로금 부분도 제외하고 있습니다.

박충권 의원안이 작년 11월 18일 날 심사를 한 번 받았던 적이 있습니다. 지난 소위심사 요지 말씀드리면 정당한 채무 변제를 해야 하는 경우에도 양도, 담보 제공 및 압류 금지 규정을 악용하는 경우가 발생할 우려도 배제할 수 없다는 의견, 북한이탈주민의 최소한의 생활 보장을 위한 부분은 복지제도 등을 통해서 이루어지는 것이 바람직하고, 보로금의 압류 금지와 같이 법리적인 문제가 있는 부분까지 확장하는 것은 신중한 검토가 필요하다는 의견, 압류 금지 부분은 금융과 관련된 부분이므로 금융 담당 부처의 의견을 들을 필요가 있다는 의견과 마지막으로 압류 등 금지는 전체 법체계에 부합해야 하고 탈북 과정은 비용이 필요한 부분인데 보로금의 양도, 담보 등이 금지될 경우 탈북의 기회가 줄어드는 부작용이 발생할 우려가 있다는 지적 등이 있었습니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 주세요.

○통일부차관 김남중 정착금 수급계좌를 만들어 가지고 계좌를 압류할 수 없도록 하는 그 취지는 동의를 합니다만 보로금 부분은 성격이 다르기 때문에 여기서 제외를 해야 될 필요가 있다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

사실 이 문제는 지난번에 저희가 한번 토론을 해서……

○이용선 위원 저번에 이미 심사했던 취지하고 같은 것 같은데요.

○소위원장 김건 저희가 달리 입장이 바뀔 거는 없을 것 같아서 그러면 이것도 그냥 계속 심의하는 것으로 그렇게 하도록 하겠습니다.

다음 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 전문위원이 한 가지만 말씀드리자면 현재 박충권 의원안의 보로금 부분을 제외하고 전용 수급계좌 부분만 반영해서 처리하는 것도 가능한 방안이라고 생각이 됩니다.

○소위원장 김건 그런데 전용 수급계좌를 꼭 법에 규정해야 될 문제인가요? 법이 있어야 할 수 있는 건가요?

○통일부차관 김남중 글썄요, 그거는 장단점이 있기 때문에 조금 검토가 필요하다고 생각이 드는데요. 지난번 소위심사 요지에 나와 있는 여러 부분들 고려해서 검토를 할 필요가 있다고 생각합니다.

반드시 보로금만 문제가 되는 건 아니고 현재 지금 탈북 과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제점들이 다 있기 때문에 그런 부분 고려를 해야 될 것 같습니다.

○소위원장 김건 조금 더 검토를 해 보도록 하겠습니다.

그러면 다음 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 소위자료 178페이지 또 다른 박충권 의원안입니다.

심사경과 생략하고, 주요 내용 말씀드리면 법률 상담 및 소송 대리 지원 내용을 신설하고 법률 상담 등 요청 관련 내용을 신설하며 그리고 그 비용은 국가가 부담하도록 하는 내용입니다.

검토보고 요지 간략히 말씀드리겠습니다.

개정안에 따라 법률적 지원이 명시된다면 북한이탈주민에게 실질적인 권리 구제 기회를 보장하고 북한이탈주민의 정착 초기 및 사회통합 과정에서의 분쟁 예방 및 대응 역량을 향상시키는 데 기여할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 보호 대상 여부와 관계없이 모든 북한이탈주민을 대상으로 포함시켜 법률적 지원을 함으로써 북한이탈주민의 안정적인 사회 정착을 돕고자 하는 것이 동 개정안의 제안 이유임을 고려할 때 대상자를 ‘보호대상자’에서 ‘북한이탈주민’으로 수정하는 방안을 추가적으로 검토할 필요가 있다고 봅니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 주십시오.

○통일부차관 김남중 지금 말씀하신 내용대로 보호대상자에서 북한이탈주민으로 수정하여서 비보호 대상자도 포함하는 것에 동의합니다.

○소위원장 김건 다 하신 건가요?

○통일부차관 김남중 예, 이상입니다.

○소위원장 김건 위원님 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○이용선 위원 한국에 오래 정착한 북한이탈주민도 그 적응 과정이 쉽지 않은 탓에 사기를 참 많이 당해요. 그렇기 때문에 필요한 것 같습니다.

○소위원장 김건 알겠습니다. 그러면 이것은 그렇게 수정해서 하는 것으로 하겠습니다. 그러면 다음 안건 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 김사우 소위자료 186페이지입니다.

박충권 의원안, 송옥주 의원안, 송재봉 의원안입니다.

심사 경과 생략하고 주요 내용은, 박충권 의원안의 경우 국가와 지방자치단체가 북한이탈주민에 대한 인식개선을 위한 시책을 수립하도록 하고 국가기관 등의 장이 북한이탈주민과 관련한 업무를 수행하는 소속 공무원 및 직원 등에게 인식개선 교육을 실시하도록 하며 통일부장관이 인식개선 교육을 위한 전문강사를 양성하고 교육 프로그램을 개발·보급하도록 하는 내용을 담고 있습니다.

송옥주 의원안은 국가 및 지방자치단체가 북한이탈주민 이해증진 교육을 실시하도록 하고 통일부장관이 교육감 등에게 북한이탈주민 이해증진 교육을 교육과정에 반영하도록 요청하면 국가교육위원회 및 교육감은 교육과정에 북한이탈주민 이해증진 교육을 반영하도록 하는 내용을 담고 있습니다.

송재봉 의원안은 국가와 지방자치단체의 장, 공공기관의 장은 소속 직원을 대상으로 북한이탈주민에 대한 인식개선 교육을 실시하도록 하는 내용인데 앞서 심사했던 송재봉 의원안에서 공통되는 부분이 있어서 인식개선 교육만 이 조문대비표에 끌고 온 내용입니다.

검토보고 요지 말씀드리겠습니다.

개정안은 북한이탈주민에 대한 인식개선 제고에 일정하게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만 통일교육 지원법에 통일교육에 관한 국민의식 제고 및 교원에 대한 통일교육 관련 전문성 강화에 관한 사항 등을 포함하고 있는바 북한이탈주민 인식개선 교육도 통일교육이 추구하는 교육의 내용에 포함된다고 볼 여지가 있는 점, 각급 학교 교원의 경우 부가적 행정업무 수행, 법정 의무교육 이수로 인하여 업무 부담이 가중되고 있다는 지적이 있는 상황인 점, 초·중등교육법상 의무교육 변경은 국가교육위원회의 심의 의결을 거쳐야 하며 선행 작업에 상당한 기간이 소요되는 점 등을 종합적으로 고려하여 논의할 필요가 있다고 봅니다.

한편 2025년 10월, 저번 달부터 시행된 북한이탈주민법은 북한이탈주민의 보호 및 정착지원 업무를 수행하는 사람에게 북한이탈주민에 대한 이해 증진과 효율적인 업무 수행을 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있도록 규정하고 있는바 이에 대한 교육의 실시 상황을 우선적으로 살피면서 개정안들이 담고 있는 교육 대상을 확대할지 여부를 결정하는 것도 하나의 방안이라고 생각합니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○소위원장 김건 정부 입장.

○통일부차관 김남중 말씀드리겠습니다.

박충권 의원안에 대해서는 최근에 통과된 법률이 있습니다. 정착지원 종사자 관련 조항이 들어 있기 때문에 이 부분이 중복이 되는 부분이 있고 통일교육 지원법에 또 최근에 관련 규정들이 들어가 있는 부분이 있어서 이게 실익이 있느냐 하는 그런 측면이 있다는 점을 고려해서 신중한 검토가 필요하다는 생각이구요.

송옥주 의원안에 대해서는 취지에는 동의를 합니다만 마지막에 교육을 반영하여야 한다는 의무 규정으로 한 부분들이 현실을 고려할 때 좀 어렵기 때문에 반영을 요청할 수 있다 정도로 수정이 필요하다는 생각입니다.

송재봉 의원안에 대해서는 나름대로 의미가 있는 법안이라고 생각해서 동의합니다. 이상입니다.

○소위원장 김건 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

홍기원 위원님.

○홍기원 위원 아까 저희가 논의한 대로 너무 과중한 의무 부담이고 또 실효성이 그다지 커 보이지 않기 때문에 개정하지 않는 게 좋다고 생각합니다.

○소위원장 김건 예, 알겠습니다. 그러면 계속 심의하는 걸로 하겠습니다.

그런데 한 가지, 아까 법률 상담하는 문제에 대해서 했는데 여기 하나 제가 꼭 말씀드리고 해야 되는데 넘어가서……

기획재정부가 의견을 내기를 법률구조법에 따라 필요한 지원을 이미 하고 있고 개정 실익이 적고 그다음에 사회적배려대상자 관련 유사 입법례(국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률, 장애인복지법, 다문화가족지원법)에서도 경비지원 특례 규정은 없다, 그래서 이걸 하게 되면 새로운 사례가 된다 그래서 신중한 검토가 필요하다 이런 입장을 냅습니다.

○김기웅 위원 그런데 법무부 의견은 안 들어 봤어요, 이것에 대해서? 안 듣고 왔어요?

○통일부차관 김남중 예, 의견을……

○김기웅 위원 그러니까 법안 심사 올 때 정부에서는 관계부처 의견을 다 들어서 종합해서 와야 되는데, 그러면 추가로 법무부 의견 물어서 저희한테 제출해 주거나…… 전문 위원께서 아시는 것 같은데, 고려해서 하시면 되겠네요.

○소위원장 김건 그래서 제 생각에는 이 취지를 살리되 이게 아직까지 검토가 조금 그래서 이 방면에서 대안 같은 걸 좀 만들어서 심의를 해서 관계부처의 반대 없이 갈 수 있도록 하면 좋지 않을까 싶습니다. 동의해 주시면 그렇게 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 정리하도록 하겠습니다.

의사일정 제6항부터 제18항까지의 법률안에 대해서는 의사일정 제15항 및 제16항은 그 취지가 반영되었으므로 각각 본회의에 부의하지 아니하기로 하고 이들을 통합 조정안 대안을 우리 위원회안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그리고 나머지 안건들에 대해서는 계속 심사하도록 하겠습니다.

잠시 정회를 하였다가 오후 2시에 속개하도록 하겠습니다. 오후 2시부터는 아까 말씀드린 대로 외교부 법안을 검토하도록 하겠습니다.

○**통일부차관 김남중** 잠깐 하나만 말씀드리면 DMZ 법안이 최근에 마지막 안건 3개로 지금 올라와 있는 상황이거든요. 그런데 지금 이재강 위원님실에서 공청회를 하고 계신 걸로 알고 있는데 나머지 안 2개도 같이 해서 하는 절차도 검토를 좀 해야……

○**소위원장 김건** 그게 소위원회나 위원회 차원에서 하는 청문 절차하고 의원실에서 하는 청문 절차는 다르기 때문에 이재강 위원님 하시는 것에 대해서는 저희가 여기서 결정할 사안은 아닌 것 같고요.

○**통일부차관 김남중** 위원회의 청문 절차를 밟는 것하고 다른 건가요? 아니, 공청회하고 이게 다른 건가요?

○**소위원장 김건** 예, 다른 겁니다. 별개의 사안입니다.

○**통일부차관 김남중** 그러면 그걸……

○**김기웅 위원** 여기서 결정을 해야 되는데 여기서 결정을 안 했으니까, 지금 현재 위원님 입장에서 하는 거라 여기서 이걸 요청하는 거지요. 그렇지요? 그러니까 외통위 차원에서 공청회를 해 주면 좋겠다라는 요청인 거지요. 그렇지요? 이것 검토해 보셔야 되지요.

○**통일부차관 김남중** 예, 그게 필요할 것 같아서요.

○**이재강 위원** 검토하는 것이 아니고 빨리 하고 빨리 통과시켜야 돼요.

○**이용선 위원** 이미 정회를 해 버린 것 아니에요?

○**소위원장 김건** 아니, 정회를 선포하려고 하고 있습니다.

○**이용선 위원** 그러면 결정해 주지요, 우리 위원회 차원에서 공청회를 3개의 법안에 대해서 하자.

○**소위원장 김건** 할지 안 할지 문제에 대해서는 지금 현재 제가 결정할 만한 상황에 있지 않다고 보고 정회를 하고 속개해서, 그것은 오후에 통일부차관께서 없어도 되니까 좀 더 의견을 나눠 보도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(12시01분 회의중지)

(13시58분 계속개의)

○**소위원장 김건** 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

오전 회의에 이어서 재외동포청 소관 안건에 대해 심사하도록 하겠습니다.

41. 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(양문석 의원 대표발의)(의안번호 2210637)

42. 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2201483)

43. 재외동포기본법 일부개정법률안(이기현 의원 대표발의)(의안번호 2209060)

(13시59분)

○**소위원장 김건** 의사일정 제41항 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안부터 제43항 재외동포기본법 일부개정법률안까지 이상 3건을 일괄하여 상정합니다.

재외동포청 차장님께서 출석하셨습니다.

그러면 의사일정 제41항 및 제42항, 이상 2건의 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안에 대해 심사하도록 하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 **곽현준** 수석전문위원입니다.

2건의 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안은 모두 지원대상을 확대하는 내용으로, 먼저 양문석 의원안은 3쪽 표에서 보시면 현행 국내 영주를 목적으로 귀국하는 사할린동포의 배우자 및 자녀와 그 배우자로 규정하고 있는 동반가족의 범위에 사망한 사할린동포의 사망 당시의 배우자 및 자녀와 그 배우자를 포함하는 것인데 사할린동포 1세 사망 시에도 귀국을 희망하는 2세에 대한 지원을 가능하게 함으로써 정부의 지원 부담이 다소 증가할 것으로 예상되기는 하나 영주귀국의 기회가 1세의 생존 여부에 따라 달라지는 불합리성을 해소하는 점에서 타당하다고 보입니다. 자구정리 차원의 수정의견을 3쪽에 제시하였습니다.

다음, 5쪽 박상혁 의원안은 사할린에서 사망한 사할린동포의 국내거주 가족을 지원대상에 포함시키는 것인데 사할린동포의 국내 유족까지 보다 두텁게 국가에서 지원한다는 취지는 이해가 가나 사할린동포와 동반가족의 영주귀국·정착 등을 지원하는 현행법의 목적에 부합하지 않는 측면과 다른 과거사 피해자 유족과의 형평성 문제를 고려할 필요가 있겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 **김건** 정부 측 의견 제시해 주시기 바랍니다.

제시하시면서 이게 이렇게 되면 어느 정도 부담이 더 될 건지 추계한 게 있으면 같이 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다.

○재외동포청차장 **변철환** 재외동포청 변철환 차장입니다.

사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안 2건에 대해서 말씀을 드리겠습니다.

첫 번째 양문석 의원님이 대표발의하신 내용에 대해서는 저희 청에서는 이견이 없다는 입장입니다.

고령화로 사할린동포 사망자가 지속 증가하는 상황에서 1세 사망 시에도 2세 지원이 가능하다는 내용인데요. 저희 입장을 말씀드리면 정부는 2020년 제정된 사할린동포 지원에 관한 특별법에 따라 사할린동포와 그 동반가족의 영주귀국 사업을 시행하고 있습니다. 특히 2023년 12월 동반가족의 범위를 모든 자녀로 확대하는 내용의 사할린동포법 개정안이 통과되어 2024년 7월부터 시행되었습니다. 개정법 시행으로 살아 계신 사할린동포의 모든 자녀가 영주귀국할 수 있게 되었지만 사할린동포가 사망한 경우에 그 자녀의 영주귀국이 불가능하여 동포사회의 개정 요구가 매우 높습니다.

양문석 의원님께서 발의하신 사할린동포법 개정안은 동포사회의 높은 요구를 반영하여 동포 가족의 범위를 사망한 사할린동포의 가족까지 확대하고 있어 사할린동포 지원 강화에 기여할 수 있을 것으로 생각합니다.

다만 법 개정으로 지원대상이 확대되더라도 예산 증액이 수반되지 않으면 법 개정의 효과를 거둘 수 없습니다. 그래서 법 개정과 함께 예산 증액에 대해서도 의원님들의 관심과 협조를 요청드립니다. 정부는 앞으로도 사할린동포에 대한 지원이 실효성 있게 이루어지고 사할린동포들이 국내에서 안정적으로 정착하실 수 있도록 최선의 노력을 기울

이겠습니다.

예산 추가 소요에 대해서 말씀을 드리면요 저희들이 지금 파악한 바에 의하면 영주귀국 수요가, 그러니까 1세 사망한 경우에도 2세도 지원을 하는 경우에 추가적으로 영주귀국 수요가 한 2000명에서 2500명 정도로 될 것으로 생각이 됩니다. 그러면 1인당 얼마씩 소요되느냐 하고 볼 때 처음에 정착을 할 때 항공료라든지 임대 보증금 1인당 초기 정착비가 한 1070만 원 정도가 소요가 되고요. 그다음에 생계급여·주거급여·의료급여 등 국민기초생활보장과 특별생계비 등을 할 경우에 1인당 연간 한 1000만 원 정도가 소요될 것으로 예상됩니다. 그래서 이 정도 예산이 소요될 것 같고요.

그다음에 박상혁 의원님께서 사할린동포 지원에 관한 특별법 일부개정법률안을 발의해주셨는데요. 이에 대한 저희 동포청 입장을 말씀드리면, 정부는 2020년 제정된 사할린동포 지원에 관한 특별법에 따라 사할린동포와 그 동반가족의 영주귀국 사업을 시행하고 있습니다. 특히 작년 12월 동반가족의 범위를 모든 자녀로 확대하는 내용의 사할린동포법 개정안이 통과돼 올해 7월부터 시행되었습니다. 재외동포청은 개정안이 잘 이행될 수 있도록 유관기관과 협력하면서 사업을 추진해 나가고 있습니다.

박상혁 의원님께서 발의하신 사할린동포법 개정안의 기본 취지인 사할린동포 지원 강화의 필요성에는 깊이 공감합니다. 그러나 정부가 역사적 특수 동포인 사할린동포에 대한 국가적 책무를 이행하기 위해서는 사할린동포에 대한 지원을 강화하고 체계화할 필요가 있다고 생각합니다.

다만 국내 유족 지원 규정 신설에 대해서는 유관 부처와 논의를 지속했습니다만 여타 강제동원피해자 유족과의 형평성 문제 소지가 있고 사할린동포와 그 동반가족의 영주 귀국 및 정착을 지원하는 사할린동포법의 취지에도 맞지 않아서 동 법이 아닌 강제동원피해자를 규율하는 별도의 법에서 규정하는 것이 바람직하다는 결론에 도달하였습니다.

정부의 종합적 의견을 고려해 주시기 바라며, 정부는 앞으로도 사할린동포에 대한 지원이 실효성 있게 이루어지도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

○소위원장 김건 그러면 처음에 정착할 때 한 1000만 원 하고 매년 1000만 원이고, 2000~2500명이 1000만 원이면 매년 200억 정도 되는 건가요?

○재외동포청차장 변철환 예, 그렇습니다.

○소위원장 김건 매년 200~250억, 적지 않은 돈이네요.

의견 말씀해 주세요.

○김준형 위원 질문이 있는데요.

2세라면 보통 2인 3인, 1인이 아니잖아요. 그러면 이게 2000명이라는 말은 지금 1세가 한 사오백 명밖에 없다는 얘기인가요? 정확하게 추산한 건가요?

○재외동포청차장 변철환 저희가 수요조사를 한번 해 봤는데요.

○김준형 위원 원하는 사람도 있고 안 원하는 사람도 있어서 그런가?

○재외동포청차장 변철환 그렇습니다. 그중에서도 지금 1세는 살아 계신 분이 한 350여 명 되고요. 그다음에 만약 1세가 사망을 했을 경우에 귀국을 희망하는 2세들이 어느 정도 있느냐 조사를 해 보니까 한 1300명이 조금 넘는 것으로 보입니다. 그런데 1300명 플러스 배우자가 있고 그다음에 사할린 외에 다른 지역에 거주하는 러시아 동포도 있기 때문에 러시아 전 지역에 걸쳐 그리고 배우자까지 포함할 경우에 한 2000~2500명 정도의

추가 수요가 있지 않을까 저희들은 그렇게 추산을 하고 있습니다.

○**김준형 위원** 그러면 최대치겠네요. 왜냐하면 이분들이 다 오고 싶어 하는 건 아니잖아요.

○**재외동포청차장 변철환** 1300명 정도가 오고 싶어 한다고 얘기를 했기 때문에……

○**김준형 위원** 알겠습니다.

○**이용선 위원** 추산에 문제가 있는 것 아닌가요? 2000~2500은, 이미 2세들이 한국에 들어온 경우도 꽤 있을 것 아닙니까?

○**재외동포청차장 변철환** 사할린에 현재 거주하고 있는 1세가 사망한 2세들을 대상으로 저희가 수요조사를 해 보니까 한 1300명 조금 넘는 것으로 나왔다는 겁니다.

○**이용선 위원** 그렇게나 있어요? 그렇게 많아요?

○**재외동포청차장 변철환** 예.

○**이용선 위원** 그러면 금액으로 보면 2000명 잡아도 매년 한 1000여 만 원 생계급여에다가 주거로는……

○**재외동포청차장 변철환** 일단 처음 들어올 때 1000만 원 정도 들어가고요. 그다음에 국민기초생활보장 등 포함해서 또 1000만 원 정도 들어가기 때문에 처음에 1000만 원 들어가고 매년 1000만 원씩 들어간다고 생각하시면 되겠습니다.

○**이용선 위원** 주거는 한 번으로 그치는 거고 생계급여는 매년 발생하는 거고?

○**재외동포청차장 변철환** 예, 그렇습니다.

○**이용선 위원** 알겠습니다.

○**김준형 위원** 저도 이분들 모셔 오는 것에는 찬성하는데 정부 측 얘기한 것처럼 국내에 거주하는 사람들에 대해서 동 법, 이것은 저도 취지에 어긋난다고 생각을 합니다.

○**재외동포청차장 변철환** 국내에 거주하는 유족들에 대해서 저희 동포청은 기본적으로 반대 입장인데요, 두 가지 측면에서 반대 입장입니다.

첫째는 사할린동포 지원에 관한 특별법의 입법 취지가 사할린에 거주하는 동포들을 한 국으로 귀국시켜서 정착시키는 것을 지원하는 법률이기 때문에 이미 한국에 계신 유족들은 지원 대상이 아니라는 것이 저희들의 기본 생각이고요.

두 번째는 국내에 거주하고 있는 유족들은 강제동원조사법에 의해서 2000만 원씩 지원을 이미 받았습니다. 받았기 때문에 그분들에 대해서 또 추가로 지원하는 것이기 때문에 형평성 문제가 발생할 수 있습니다. 2000만 원도 받고 또 주거지원이라든지 이런 걸 받게 되면 다른 강제동원 희생자들하고 형평성 문제가 발생하기 때문에 이 부분은 강제동원조사법에 따른 추가적인 법률 개정을 통해서 규정하는 것이 적절하다는 판단입니다.

○**김기웅 위원** 궁금한 것만 여쭙볼게요.

지금 말씀대로 취지로 볼 때 국내에 있는 가족은 대상이 당연히 아닌 것 같고 사할린에 있는 부분들은 맞고.

뒤에 2페이지 보면, 제가 잘 모르겠는데 동반가족의 정의가 ‘국내 영주를 목적으로 귀 국하는 동포의 배우자 및 자녀와 그 배우자, 다만 사망 등으로 인하여 자녀와 배우자가 없는 경우에는 직계비속 1명과 그 배우자’ 이렇게 되어 있네요.

○**재외동포청차장 변철환** 그렇습니다.

○**김기웅 위원** 뜻이 뭐예요? 이게 언뜻 무슨 말인지 잘 모르겠는데요.

○재외동포청차장 변철환 그러니까 1세가 사망을 할 경우에는 2세도 자격이 주어지는 데 2세도 다 사망했는데 3세, 4세는 있을 경우가 있지 않습니까? 그 경우에 1명만 가능하다는 그런 입법……

○김기웅 위원 그러니까 지금 현재 법이 그렇게 되어 있는데 여기서 지금 2세를 얘기하고 있잖아요. 여기도 헛갈리는 게 사망했을 때 보면 지금 3세까지 동반가족으로 내려가잖아요.

○재외동포청차장 변철환 그렇습니다.

○김기웅 위원 그런데 이미 그 사람들이 대상이 된다는 것 아니에요?

○재외동포청차장 변철환 그렇습니다, 3세까지……

○김기웅 위원 그런데 여기서 2세 얘기만 하고 있으니까 내가 약간 헛갈린다는 거예요. 3세는 그러면 또 해당이 안 되는 거예요?

○김준형 위원 다 돌아가신 사람 외에는 안 되는 거지.

○김기웅 위원 아니, 그러면 여기 법 개정하는데 왜 2세까지만 있고 3세는 없냐고.

○수석전문위원 박현준 원래 현재 법이 살아 계실 때 2세까지만인데 2세가 없을 때는 직계비속 1명은 해 준다는 거거든요, 현행법이.

○김기웅 위원 그러니까 예를 들어서 지금 사망한 경우에 들어올 때 해 준다는 거잖아요.

○이재강 위원 거기 3세가 포함되잖아.

○김기웅 위원 3세가 포함돼야 되는 거잖아요.

○이재강 위원 이 말 자체도 포함되어 있다는 말이잖아.

○김기웅 위원 그런데 지금 여기는 2세만 해서 법 개정한다는 것 아니에요? 그게 헛갈려서 그러지.

○이재강 위원 2세가 사망할 경우에 3세 중의 1명을 지원한다는 법으로……

○수석전문위원 박현준 해 준다는 게 현행법이고요. 그것은 다 사할린동포 당사자는, 1세는 살아 있는 것을 전제로 한 거고……

○김기웅 위원 이 법에 따라서 사할린동포가 현재 사망하셨어요. 그렇지요? 그러나 아들이 없어, 배우자도 없어. 그러면 이 원래 법에 따르면 동반가족에 3세를 인정해 줄 수 있는 거지요, 배우자랑? 직계비속 1명과 배우자가 해당이 되는 것 아니에요?

○수석전문위원 박현준 그러니까 현행법에서는 1세가 살아 있는 걸 전제로……

○김기웅 위원 아니, 사망할 경우지요. 읽어 봐요.

○수석전문위원 박현준 그 사망은 사망으로 2세가 없을 때 3세까지 간다는 거고 1세는 살아 있는 걸 전제로 했을 때거든요.

○김기웅 위원 그러면 봅시다. 이번에 1세가 있고 2세가 없어요. 3세가 있어요. 그런데 그분이 현지에서 돌아가셨어요.

○수석전문위원 박현준 그러면 안 되는 거예요.

○김기웅 위원 3세는 못 들어와요?

○수석전문위원 박현준 예. 지금 2세도 안 되는데 3세는……

○김기웅 위원 아니, 그런데 원래 취지에서 보면 3세까지 넣어 주는 게 맞잖아. 내가 지금 그 얘기를 하는 거지.

○수석전문위원 **박현준** 개정됐을 때?

○**김기웅** 위원 그렇지. 내가 개정됐을 때 이 용어가 지금 정확한 범위가 명확치 않다는 얘기를 하는 거야.

○수석전문위원 **박현준** 개정됐을 때는 현행법의 취지대로 사망해도 3세 1명은 가능한 걸로 해석되는……

○**김기웅** 위원 그렇지, 여기 표현대로 그렇게 해 줘야지. 법이 원래 그렇다며.

○수석전문위원 **박현준** 지금 저희가 정리한 걸로 하면 이미 ‘다만’의 단서규정은 앞의 것을 받는 것이기 때문에……

○**김기웅** 위원 그런데 이것도 사망했을 때 단서에 대한 거잖아요. 이번 개정도 사실은 사망했을 때를 전제로 하는 개정이잖아요.

○수석전문위원 **박현준** 이번 개정은……

○**김기웅** 위원 그러면 당연히 사망했을 때 단서에 따른 그것도 넣어 줘야……

○수석전문위원 **박현준** 그래서 지금 저희 수정의견 표 보시면 1세가 사망하더라도 2세가 동반가족의 범위에 들어간다는 거고요. 그다음에 2세도 없을 경우는 그것을 포괄해서 넘어가는 거기 때문에 당연히 1세가 사망하면, 지금 형태에서 똑같은데 1세가 사망한 것만 달라지는 경우가 됩니다.

○**김준형** 위원 그러면 3세도 되어야 된다 이 말이잖아.

○수석전문위원 **박현준** 예, 지금 그렇게 정리를 해 놨습니다.

○**김기웅** 위원 그런데 용어가 지금 보니까 약간 헷갈리게 되어 있다 이거지. 그렇지 않아요?

○수석전문위원 **박현준** 지금 그 ‘다만’의 뒤에 붙는 사망으로 인하여 없는 경우는 1세가 아니라 2세가 사망 등으로 인해서 없을 때 3세까지 1명만 내려갈 수 있다는……

○**김기웅** 위원 손자까지 간다는 거지요, 배우자까지?

○재외동포청차장 **변철환** 그렇습니다.

○**김기웅** 위원 그런데 여기 보면 검토보고 요지에 ‘고령화로 해서 사할린동포 사망 후에도 2세의 지원이 가능하게 됨에 따라’라고 이렇게 2세를 한정된 것처럼 써 있으니까, 당연히 3세도 들어갈 수 있는 거잖아요?

○수석전문위원 **박현준** 3세는 예외적으로 2세가 없을 때 그것도 딱 1명만이기 때문에 그렇게 해 놓은 건데요.

○**김기웅** 위원 배우자까지 들인데.

하여간 제가 그게 궁금해서 물어본 거예요, 포함되는 건지 안 되는 건지.

○소위원장 **김건** 그렇게 말씀하시는데 제가 헷갈리는 게 지금 현행은 그렇게 규정이 되어 있잖아요. ‘다만’ 이하 단이 있는데 지금 개정안을 보면 2항에는 그 단이 사라지는 거잖아요, 이렇게 되면. 없잖아요.

○수석전문위원 **박현준** 개정안은 지금 가나다로 나뉘어서, 다가 어디에 걸릴지가 조금 애매한데 그래서 저희가 수정의견을 제시한 게 사망한 경우에도 동반가족의 범위에 해당한다고요. 그다음에 그것에 대한 다만이기 때문에 3세에 대한 것은 통으로 같이 들어가게 됩니다.

○**김기웅** 위원 상관없다?

○수석전문위원 **곽현준** 예, 그래서 수정의견이 조금 더 그런 혼란을 명확하게 하는 취지가 되겠습니다.

○김기웅 위원 알겠습니다.

○소위원장 **김건** 오케이, 그래서 수정의견.

○이재강 위원 수정의견에 그게 포함되잖아.

○수석전문위원 **곽현준** 개정안에도 ‘사할린동포 또는 사망한’이니까 개정안에도 포함됩니다.

○소위원장 **김건** 의견을 좀……

○이용선 위원 오히려 개정안이 더 명확하네.

○수석전문위원 **곽현준** 그런 차원에서는 더 명확한데 너무……

○이용선 위원 개정안이 더 명확하고 수정안은 오히려 2세·3세에 혼선이 있을 수 있으니 개정안으로 하는 게 맞는 것 같아.

○수석전문위원 **곽현준** 그런데 조금 복잡하게 되어 있어서 저희가 이중으로 이렇게 반복해서 표현할 필요가 있나 한 건데.

○이용선 위원 개정안으로 처리하는 게 옳은 것 같습니다. 취지는 공감하니까.

○김준형 위원 그건 반대 맞지요? 그러니까 여기 있는 사람한테 지원하는 건……

○소위원장 **김건** 국내 거주는 아니고.

○이재강 위원 국내 거주는 안 되고, 이미 온 사람은 아니고 저쪽에 계시는 분들 이야기이지. 필요하지요.

○이용선 위원 양문석 원안에 동의하는 것으로.

○소위원장 **김건** 양문석 원안.

다만 동포청 실력 갖고 이 예산을 마련할 수 있을지, 참……

○재외동포청차장 **변철환** 노력하겠습니다.

○이용선 위원 400억 정도나 있습니까?

○소위원장 **김건** 첫해에 400억?

○재외동포청차장 **변철환** 예, 첫해에 400억.

○소위원장 **김건** 첫해에 400억 둘째 해 200억 이렇게.

○재외동포청차장 **변철환** 저희가 이게 처음에는 한 350명 들어오다가 예산이 줄어들면 대상자 선정이 조금씩 줄어듭니다. 그래서 작년, 재작년 234명씩 들어왔는데요. 저희가 기재부를 통해서 최대한 노력해서 예산을 최대한 확보하려고 하는데 그 확보가 생각보다 안 되면 숫자가 좀 줄어들거나 늘어날 수는 있습니다.

○소위원장 **김건** 예산에 맞춰서 숫자를……

○재외동포청차장 **변철환** 예, 그렇습니다.

○수석전문위원 **곽현준** 위원장님, 그러면 양문석 의원안 원안으로 가실지 수정안으로 가실지……

○소위원장 **김건** 원안이 훨씬 더 확실하다고 그러시니까 개정안 원안으로 가시지요.

○수석전문위원 **곽현준** 그러면 원안으로.

○소위원장 **김건** 그러면 그렇게 정리하고.

의사일정 제41항은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제42항은 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음, 의사일정 제43항에 대해서 수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 **박현준** 재외동포기본법 일부개정법률안 이기현 의원안입니다.

현행법 목적조항에 ‘한반도 평화의 증진에 기여함’을 추가적으로 명시하려는 것으로 재외동포 정책 수립 시 한반도 평화 증진을 구체적으로 고려하도록 하고 재외동포들의 한반도 평화 관련 활동에 대한 법적·정책적 정당성을 강화하려는 취지에서 타당한 것으로 보입니다.

다만 지금 같은 법 개정안이 법사위에 계류되어 있는 게 1건 있고요. 또 정부에서도 입법계획을 가지고 있는 상황이라 법안의 실효성이나 시급성 부분을 따져 볼 필요는 있을 것 같습니다.

이상입니다.

○이재강 위원 시급하지 않다는 이야기지.

○김기웅 위원 한반도 밑에 하나 넣고 세계 평화에 들어가는데 이 개정안 낸다는 게 지금…… 그 얘기 하는 거지.

○수석전문위원 **박현준** 그러니까 조금 다른 주제들이 있을 때 대안으로 고려해……

○소위원장 **김건** 정부 측 입장 얘기해 주시기 바랍니다.

○재외동포청차장 **변철환** 이기현 의원님께서 대표발의하신 재외동포기본법 일부개정법률안은 법률 목적에 이미 반영된 세계 평화 증진 이외에 한반도 평화 증진 기여를 추구하는 내용을 담고 있습니다.

재외동포사회는 한반도 평화 증진의 국제적 기반이자 여론 형성의 중요한 주체로 정부는 그간 동포단체 지원 사업을 통해 한반도 평화 관련 동포활동을 지원해 왔습니다. 이번 개정안은 이러한 노력에 법적·제도적 정당성을 부여하여 향후 재외동포의 한반도 평화 관련 활동이 더욱 체계적이고 안정적으로 추진될 수 있도록 한 것입니다.

재외동포청은 동 개정안의 입법 취지에 공감하며 관계부처와 협력하여 글로벌 한인 네트워크를 기반으로 한반도 평화 담론 확산에 기여하겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 **김건** 위원님들께서 의견 말씀해 주십시오.

○김기웅 위원 굳이 한마디 하면 앞에 ‘인류의 공동번영’이라는 큰 단어가 하나 나오고 나서 세계평화가 나왔는데 갑자기 한반도라는 게 하나 들어가니까 좀 어색하기는 합니다, 기본적으로. 순서를 바꿔 가지고 ‘한반도 및 세계평화와 인류의 공동번영’ 이렇게 하면 또 말은 조금 자연스러울 것 같은데, 순서 자체가.

○소위원장 **김건** 알겠습니다. 이 내용은 계속 심사하도록 하고 넘어가도록 하겠습니다.

이상으로 재외동포청 소관 안건 심사를 모두 마치겠습니다.

변철환 차장님 수고하셨습니다.

퇴장하셔도 좋습니다.

(장내 정리)

이어서 외교부 소관 안건 심사를 위해 회의를 계속 진행하겠습니다.

44. 국군부대의 「국제연합 레바논 평화유지군(UNIFIL)」 파견연장 동의안(의안번호 2213439)
45. 국군부대의 「국제연합 남수단 임무단(UNMISS)」 파견연장 동의안(의안번호 2213440)
46. 과테말라 공화국의 대한민국과 중미 공화국들 간의 자유무역협정 가입의정서 비준동의안(의안번호 2207723)
47. 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 형사사법공조 조약 비준동의안(의안번호 2208170)
48. 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 범죄인인도 조약 비준동의안(의안번호 2208171)
49. 2009년 안전하고 환경친화적인 선박재활용을 위한 홍콩 국제협약 가입동의안(의안번호 2210654)
50. 1977년 어선안전을 위한 국제협약에 관한 1993년 토레몰리노스 의정서 규정의 이행에 관한 2012년 케이프타운 협정 가입동의안(의안번호 2213426)
51. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2209523)
52. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2213120)
53. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2211233)
54. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(최보운 의원·서미화 의원 대표발의)(의안번호 2206472)
55. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207253)
56. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(차지호 의원 대표발의)(의안번호 2203063)
57. 해외긴급구호에 관한 법률 전부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2204092)
58. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207254)
59. 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안(윤후덕 의원 대표발의)(의안번호 2207342)
60. 외무공무원법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2205877)
61. 외무공무원법 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2209709)
62. 여권법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2203018)
63. 여권법 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2213601)
64. 한일 양국의 우키시마호 폭침 사건 진상규명 등 촉구 결의안(이용선 의원 등 22인 발의)(의안번호 2203078)
65. 한반도 평화 결의안(김영배 의원 등 69인 발의)(의안번호 2213527)

(14시22분)

○소위원장 김건 의사일정 제44항 국군부대의 「국제연합 레바논 평화유지군(UNIFIL)」 파견연장 동의안부터 제65항 한반도 평화 결의안까지 이상 22건을 일괄하여 상정합니다.
안건 심사를 위해 김진아 외교부제2차관님께서 출석하셨습니다.

수석전문위원님, 먼저 의사일정 제44항 국군부대의 「국제연합 레바논 평화유지군(UNIFIL)」 파견연장 동의안과 제45항 국군부대의 「국제연합 남수단 임무단(UNMISS)」 파견연장 동의안의 주요 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 **곽현준** 두 동의안은 레바논과 남수단에 각각 파견되어 활동 중인 국군 부대의 파견기간을 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 연장하려는 것입니다.

현재 레바논에는 동명부대 280명, 남수단에는 한빛부대 281명이 주재국 군 지원과 주민 보호 등 인도주의적 활동을 수행 중인데 파견지역 현지 주민 및 각 파견국 정부 그리고 국제사회가 우리나라 파견부대의 성과를 높이 평가하고 지속적인 주둔을 요청하고 있는 점, 한·레바논, 한·남수단 양자 협력의 측면 등을 고려할 때 파견연장 동의의 필요성이 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 **김건** 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○외교부제2차관 **김진아** 정부는 올해 말로 파견 종료 예정인 레바논 동명부대 그리고 남수단 한빛부대 파견연장을 위해서 동의안을 국회에 제출했습니다.

앞서 6월과 8월에 외교부, 국방부, 합동참모본부, 국회 관계자로 구성된 정부합동 성과평가단이 남수단과 레바논을 방문해서 활동 현황과 성과를 점검하였습니다. 그리고 지난 9월에는 관련 부처가 참여하는 유엔 평화유지활동 정책협의회를 개최해서 파견연장 추진 필요성을 확인한 바 있습니다.

우리 국군부대는 성공적인 임무 수행을 위해서 우리나라 위상을 제고해 왔고 현지 정부 또한 파견 유지를 요청하였습니다. 한편 안보리결의 2790호 채택을 통해서 UNIFIL 기존 임무를 내년 12월까지 연장하고 이후에 1년 내 철수기로 하여서 우리 정부는 동명부대 철수와 관련하여 유엔 사무국과 긴밀히 협의해 나갈 것이고요. 이를 종합적으로 감안하셔서 국군부대 파견을 1년 동안 추가 연장하는 데 동의해 주시기 바라겠습니다.

감사합니다.

○소위원장 **김건** 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○이용선 위원 한 가지만 여쭙볼 게 있는데요.

레바논 동명부대는 27년까지 전원 철수 계획인 거지요?

○외교부제2차관 **김진아** 26년 12월까지입니다.

○이용선 위원 27년까지.

○외교부제2차관 **김진아** 예.

○이용선 위원 그러면 내년부터 일부 철수가 시작되나요?

○외교부제2차관 **김진아** 27년부터……

○이용선 위원 27년부터 시작되니까?

○외교부제2차관 **김진아** 예.

○이용선 위원 27년 내에 1년 내로 전원 철수하게 되나요?

○외교부제2차관 **김진아** 예, 그렇습니다.

○이용선 위원 그러면 내년에는 계속 역할을 수행하면서 철수 준비를 같이 하게 되겠네요?

○외교부제2차관 **김진아** 예, 그렇습니다.

○이용선 위원 알겠습니다.

○김기웅 위원 궁금해서 그런데 여기 동명부대 친한화 활동 중에 ‘비누교실’이 뭐예요? 여기 태권도, 재봉, 한국어, 컴퓨터는 이해하는데 비누교실은 이게 뭐하는 데예요?

○**이재강 위원** 비누 만들어서 나눠 주는 거지, 뭐.

○**김기웅 위원** 이게 친한화랑 무슨 관련이 있냐 이거지.

○**외교부국제기구·원자력국장 이철** 손 씻는 비누 있지 않습니까? 아마 지역사회에서 그것 제조해서 팔 수 있도록 하는 방법이나 이런 것들 가르쳐 주는 민사 사업 중의 하나인 것으로 알고 있습니다.

○**소위원장 김건** 더 이상 의견이 없으시면 토론은 종결하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제44항, 의사일정 제45항은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

수석전문위원님, 다음 의사일정 제46항 과테말라 공화국의 대한민국과 중미 공화국들 간의 자유무역협정 가입의정서 비준동의안부터 의사일정 제48항 대한민국 정부와 싱가포르 공화국 정부 간의 범죄인인도 조약 비준동의안까지 이상 3건 동의안의 주요 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 박현준** 먼저 과테말라 공화국의 대한민국과 중미 공화국들 간의 자유무역협정 가입의정서 비준동의안은 기존에 체결한 중미 5개국과의 한·중미 FTA에 과테말라를 자유무역협정 당사국으로 추가, 기존의 한·중미 FTA 기본 규범을 유지하면서 한·과테말라 간 시장 개방에 관한 합의 내용을 추가하는 것입니다.

과테말라 가입에 따라 한국과 과테말라 양국 간 경제통상 관계가 한층 확대·강화되고 한·중미 FTA의 활용도가 더 높아질 것으로 기대되는바 가입의정서에 대한 비준동의의 필요성이 인정된다고 판단됩니다.

다음 20쪽 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 형사사범공조 조약 비준동의안입니다.

한국과 싱가포르 양 당사국의 형사사건에서 사범공조 상호 제공, 피요청당사국의 공조 거절 요건, 요청당사국의 정보·증거 사용 제한 등의 내용을 규정함으로써 형사사건의 수사·기소 및 재판절차에서의 효율성과 신속성을 도모하고 양국 간 우호 협력 관계를 강화하는 점에서 비준동의의 필요성이 인정된다고 보입니다.

다음, 31쪽 대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 범죄인인도 조약 비준동의안은 우리나라와 싱가포르공화국 간에 범죄인의 상호 인도를 위한 제도적 기반을 마련함으로써 양국 간 각종 범죄의 예방과 억제에 효과적으로 대처하고 형사 문제에 관한 사법정의의 실현을 도모하려는 것으로 인도 대상 범죄, 절대적 인도 거절 사유, 자국민과 영주권자의 인도에 대한 규정 등 그 내용에 별다른 문제가 없어 보이며, 양국 간 형사사범 공조 체계를 확고히 하는 점에서 비준동의의 필요성이 인정된다고 할 수 있겠습니다.

이상입니다.

○**소위원장 김건** 다음, 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**외교부제2차관 김진아** 과테말라 공화국의 대한민국과 중미 공화국간의 자유무역협정 가입의정서는 기존에 체결했던 중미 5개국과의 한·중미 자유무역협정에 과테말라를 당사국으로 추가하는 것이고요. 우리 기업의 수출시장 확대 그리고 한·중미 FTA의 활용성을 증대하기 위한 것입니다. 이 가입서 비준을 통해서 과테말라와의 경제통상 확대·강화를

위한 법적 기반이 마련돼서 우리 국민과 기업의 경제활동에 기여할 것으로 기대가 됩니다.

그리고 싱가포르공화국 정부와 대한민국 정부와의 범죄인인도 조약 비준동의안은 외국과의 범죄인인도 조약을 체결해서 범죄인인도의 구체적인 조건과 절차를 규정함으로써 효율적이고 안정적인 범죄인인도를 추진해 가려는 취지입니다. 범죄인인도는 상호주의로도 가능하지만 인도 청구 수락 여부는 상대국 재량에 따르기 때문에 안정적인 조약 체결을 통해서 법적·제도적 기반을 마련할 필요성이 있습니다. 이 조약을 체결함으로써 효과적인 범죄 예방 그리고 형사사법 정의 실현에 기여할 것으로 기대합니다.

대한민국 정부와 싱가포르공화국 정부 간의 형사사법공조 조약 비준동의안은 이 조약을 체결하여서 형사 분야 공조의 구체적 범위와 절차를 규정함으로써 형사 사건의 신속하고 효율적인 해결을 도모하기 위함입니다. 형사사법공조 또한 상호주의로도 가능하지만 공조요청 이행 여부는 상대국 재량에 따르기 때문에 법적·제도적 기반을 마련할 필요가 있어 이 조약의 체결은 양국의 효과적인 범죄 예방과 사법정의 실현에 기여할 것으로 기대합니다.

○소위원장 김건 그러면 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

더 이상 의견이 없으시면 토론은 종결하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정 제46항, 제47항, 제48항은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

수석전문위원님, 의사일정 제49항 2009년 안전하고 환경친화적인 선박재활용을 위한 홍콩 국제협약 가입동의안 및 의사일정 제50항 1977년 어선안전을 위한 국제협약에 관한 1993년 토레몰리노스 의정서 규정의 이행에 관한 2012년 케이프타운 협정 가입동의안, 이상 2건 동의안 주요 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박현준 의사일정 49항 가입동의안은 약칭 선박재활용협약에 가입하려는 것인데요. 이 협약은 선박 유해물질 관리, 재활용 요건 등 선박 재활용 활동에서 인간의 건강 및 환경에 미치는 부정적 영향을 방지하기 위한 국제기준으로서 가입동의안은 우리나라의 국제적 위상을 제고하고 선박 안전과 인간의 건강 및 해양환경보호를 강화하는 측면에서 비준동의의 필요성이 인정된다고 보입니다.

다만 이 협약이 2025년 6월 26일 국제적으로 이미 발효되었음에도 아직 국내법 정비가 마련되지 않아 관련 법 제정 등 후속조치가 조속히 시행되어야 하겠습니다.

42쪽에서 보시면 해당 법안은 현재 농해수위 법안소위에 계류 중으로 아직 상정된 적은 없는데 제정법에 따라 하위 시행령과 시행규칙까지 마련되어야 하기 때문에 조금 서두를 필요가 있을 것으로 보입니다.

다음은 44쪽 1977년 어선안전을 위한 국제협약에 관한 1993년 토레몰리노스 의정서 규정의 이행에 관한 2012년 케이프타운 협정 가입동의안입니다.

이 협정은 원양어선의 구조, 선내 기관, 구명설비, 비상 훈련 등 원양어선과 선원의 안전 관리에 관한 국제기준으로서 국내법 대비 복원성, 구명설비, 방화 기준 등 일부 사항

에 있어서 보다 강화된 내용인바 협정 가입 시 우리 어선과 선원 보호 강화에도 기여할 수 있을 것으로 판단되며 우리나라의 국제적 위상 제고 측면에서도 비준동의의 필요성이 인정된다고 보입니다.

다만 역시나 아직 국내법이 협정 기준에 맞춰 정비되어 있지 않아 관련 법령의 정비가 필요하겠습니다.

국내법 정비 과제는 56쪽에 정리하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○외교부제2차관 김진아 2009년 안전하고 환경친화적인 선박재활용을 위한 홍콩 국제 협약 가입동의안은 선박재활용 활동으로 인해서 인간의 건강과 환경에 미치는 부정적 영향을 방지하기 위해 2009년 IMO에서 채택이 되어서 올해 6월에 발효된 선박재활용 협약에 관한 가입동의안입니다.

정부는 동 협약을 통해서 국제해사기구 이사국으로서 선박 안전, 근로자의 건강 및 해양환경보호를 위한 국제 노력에 적극 동참해 나갈 것입니다. 본 취지를 감안하여서 동 법안을 검토하여 주시기 바랍니다.

그리고 1977년 어선안전을 위한 국제협약에 관한 1993년 토레몰리노스 의정서 규정의 이행에 관한 2012년 케이프타운 협정 가입동의안은 협약 가입을 통해서 원양어선 및 어선원에 대한 안전 기준을 국제기준에 부합시킴으로써 우리 원양어선의 안전하고 안정적인 해외 조업이 보장되도록 하기 위함입니다.

동 제안 취지를 감안하여 검토하여 주시기 바랍니다.

○소위원장 김건 그러면 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○이용선 위원 궁금해서 물어보는데, 이 2개 조약은 다 국내 관련 법이 정비가 안 된 상태에서 우리가 먼저 동의안을 처리해도 되나요?

○외교부제2차관 김진아 일단 협약 동의안 가입 필요성에 관해서는 일차적으로 설명회를 개최했고 의견 수렴을 진행해서……

○이용선 위원 충돌되지 않는다 이거지요?

○소위원장 김건 제가 알기로는 원래 조약이 비준 동의가 되고 그런 다음에 국내 이행법이 가는 게 순서……

○외교부제2차관 김진아 그리고 이것은 외교부 소관이 아니라 해수부 소관이라고 합니다.

○외교부기후환경과학외교국장 한민영 해수부에서 이행 입법을 준비하고 있습니다.

○김기웅 위원 아니, 그런데 왜 이렇게 시간이 많이 갔는데도 가입국이나…… 아직 발효가 안 됐잖아요. 그렇지요? 중국이 들어와야 발효된다는 거잖아요, 그렇지요?

○수석전문위원 박현준 50번은 그렇습니다.

○김기웅 위원 글썄, 그러니까 왜 이렇게 이게 부진한 거예요? 꽤 시간이 지난 것 같은데. 주요국들이 잘 안 들어오는 것 같은데, 보니까. 혹시 아시는 이유라든가……

○수석전문위원 박현준 이게 발효 요건이 당사국 수도 있고 전체 선박 t수가 있는데 당사국 수는 이미……

○김기웅 위원 그러니까 이십몇 개국이…… 전체 160, 170개국이 있고 바닷가를 끼고

있는 많은 나라들이 들어와야 이게 효과가 있는 거잖아요. 그렇지요? 그런데 이게 시간이 벌써 굉장히 오래됐잖아요. 2012년이면 13년 지났는데 여기 보면 지금 가입국도 간신히 채우고 t수도 이제 중국 들어오면 채운다고 하니까 이걸 보호해 주고 해야 될 사람들이 연안국이나 해안에 있는 아프리카라든가 이런 동남아 국가들이 많이 들어와야 사실 의미가 있는데 왜 이렇게 지지부진한가를 제가 여쭙보는 거예요. 혹시 이유가 있는지, 아시는지…… 좋은 일이면 전 세계 160개국 다 들어오면 좋을 거 아니야, 내 얘기는 그 얘기인 거지.

○**외교부기후환경과학외교국장 한민영** 제가 정확하게는 모르지만 이걸 하려면 배를 좀 개조하고 또 새로운 배를 만들 때 새로운 재료들을 쓰고 해야 되는데 아무래도 비용이 추가되는 면이, 상승하는 면이 있기 때문에 그게 쉽지 않은 것 같습니다. 금방금방 이것을 빨리빨리 적용을 하기가 쉽지 않은 것 같습니다.

○**수석전문위원 박현준** 사실 2012년…… 13년이나 됐다고 말씀하셨지만 사실은 그 기준은 원래 1977년부터 시작된 게 너무 가입이 안 되니까 그나마 조금 요건을 완화해서 이렇게 온 건데, 참고로 자료 54쪽에 보면 이미 비준한 나라들 목록이 있습니다. 선진국 이랑 아프리카 국가들이 조금 섞여 있습니다.

○**소위원장 김건** 한민영 국장께서 그렇다면 지금 이 시점에 우리가 비준동의안을 통과시켜야 되는 이유를 좀 설명해 주시면 좋겠는데요.

○**이용선 위원** 미국도 안 들어와 있네.

○**김기웅 위원** 주요국이 없어요. 앞에서 보니까 미국은 없고 스페인 같은 나라도 없고 지금 일부가 있는데 프랑스하고 이렇게 몇 개 있는데, 대개 전체적으로 부실하네.

○**이용선 위원** G2가 빠졌어.

○**외교부기후환경과학외교국장 한민영** 그래서 우리가 선박·해운 주도, 선도국가로서 좀 더 빨리 가입을 해서 그런 노력을 이끌어 나가야 된다고 생각을 합니다. 참고로 해수부에서는 저희가 국제해사기구 이사국이라는 점을 계속 강조하고 있습니다.

○**외교부제2차관 김진아** 추가적으로 말씀드리자면 협정에 이미 가입을 했었던 국가들이 가입하지 않은 국가를 대상으로 해서 국제적인 기준을 적용시키려는 그런 움직임이 있기 때문에 좀 더 선제적으로 대응하는 측면도 있습니다.

○**소위원장 김건** 그러면 토론은 이것으로 종결해도 괜찮겠습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제49항, 의사일정 제50항은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음은 법률안에 대한 심사입니다.

의사일정 제51항부터 제55항까지 이상 5건의 국제개발협력기본법 일부개정법률안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명 부탁드립니다.

○**수석전문위원 박현준** 먼저 앞에 51항과 52항, 김건 의원안·이재정 의원안은 모두 재외공관이 관할구역에서 실시되는 국제개발협력 사업의 현황을 매년 파악하도록 하는 것

으로 김건 의원안은 사업 현황을 연 1회 이상 파악하여 그 결과를 주관기관에 보고하도록, 이재정 의원안은 사업 현황 및 실태 등에 대한 조사를 매년 실시, 그 결과를 주관기관을 거쳐 국제개발협력위원회에 보고하도록 하고 있습니다. 이는 ODA 사업의 성과 관리를 강화한다는 점에서 그 취지가 타당합니다.

다만, 2024년 기준 2400여 개의 모니터링 후보 사업 중 약 12%인 302개 사업에 대한 모니터링을 수행한 현황 등을 감안할 때 재외공관이 이를 행할 수 있는 여건을 갖추고 있는지에 대한 검토가 필요한바 모니터링 대상이 되는 사업의 범위를 하위 규정에 위임하는 등의 방안을 고려할 필요가 있겠습니다.

또한 유상원조 사업에 대해서는 기재부가 반대하는 의견임에 대한 논의가 필요하겠습니다.

이재정 의원안은 두 가지 사항을 더 규정하고 있는데 먼저 5쪽에서 보시면 재외공관에 ODA 사업에 관한 전문 직원을 둘 수 있는 근거를 마련하고 있습니다. 이는 재외 공간의 모니터링을 강화하는 개정안의 취지를 달성하기 위해서 필요한 조치로 보입니다.

다음, 6쪽 주관기관이 소관 분야별 국제개발협력 사업에 관한 필요한 점검 시 필요한 자료뿐 아니라 조치를 시행기관에 요청할 수 있도록 하고, 시행기관이 특별한 사유가 없으면 이에 따르도록 하고 있는데 조치의 범위가 불명확한 측면이 있고 시정조치 요구 관련 입법례에서 보시는 바와 같이 시정조치 규정을 신설하기 위해서는 보다 면밀한 규정을 마련할 필요가 있을 것으로 생각합니다.

다음, 10쪽 김석기 의원안은 주관기관이 국제개발협력 사업 점검 결과를 국제개발협력위원회에 보고하도록 의무화하고 사업 발굴·추진 절차의 공정성, 투명성에 관한 필요한 점검을 실시, 국제개발협력위원회에 그 결과를 보고하도록 하며 국제개발협력위원회가 보고받은 점검 결과를 소관 상임위원회에 보고하도록 하는 내용입니다.

국제개발협력 사업 점검 결과의 국제개발협력위원회 보고 의무화는 12쪽 하단에서와 같이 현재 외교부가 관련 지침에 따라 재외공관 현지 이행점검 결과를 위원회에 보고하고 있음을 참고하실 수 있겠고, 13쪽 국제개발협력 사업 발굴·추진 절차의 공정성, 투명성에 대한 점검 실시 및 보고 의무화는 국제개발협력 사업의 신뢰성을 제고하는 측면에서 타당하나 주관기관이 점검을 책임 있게 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있는지에 대한 논의가 필요할 것으로 생각합니다.

다음, 15쪽 국제개발협력 사업 점검 결과에 대한 국회 소관 상임위원회 보고 의무와 관련하여서는 국회의 역할 제고 차원에서 바람직하나 보고 대상이 명확하지 않은 문제가 있고 국회 상임위원회가 정부위원회에만 국한될 수 있어 기획재정위원회, 외교통일위원회도 보고를 받을 수 있도록 조정할 필요가 있겠습니다.

16쪽의 의사일정 54항 최보운·서미화 의원안은 국제개발협력위원회의 위원에 여성·아동·장애인·청소년 분야의 전문가가 포함되도록 하는 등의 내용이고, 22쪽 윤후덕 의원안은 무상협력의 범위에 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안에 따른 해외긴급구호가 포함되도록 하는 것인데 이 2건은 지난 소위 논의 결과 정부의 현안 유지 입장 등을 고려해서 계속 심사하기로 한 바 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 그러면 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○**외교부제2차관 김진아** 일단 김건 의원님, 이재정 의원님, 김석기 의원님 3개안 병합 심의 건부터 먼저 말씀을 드리겠습니다.

외교부는 김건 의원님께서 대표발의하신 국제개발협력기본법 일부개정법률안과 이재정·김석기 의원님께서 대표발의하신 동 법률 일부개정법률안의 점검 강화 취지에 공감을 하면서 3건이 병합 심의되는 데 동의합니다.

먼저 제22조에 대해서 말씀을 드리면 외교부는 이재정 의원님께서 대표발의하신 안에 주관기관 시정조치 권한 강화에 동의하는 입장입니다. 특히 국제개발협력 사업 감독 강화 취지의 실질적 이행을 위해서는 그 시행 과정에서 문제점이 발견돼서 급히 조치가 필요한 경우에 시정을 요청할 수 있는 법제화가 필요한 상황입니다.

무상원조 경우에 다수의 시행기관을 통해서 사업이 진행되고 있기 때문에 그 결과 문제점이 발견된 경우에는 주관기관인 외교부가 시행기관에 최소한의 시정조치를 요청할 수 있는 권한이 개정안에 반영될 필요가 있습니다.

한편 김석기 의원님이 대표발의하신 동 개정안 제22조는 현행 기본법의 점검 조치와 범위가 크게 다르기 때문에 주관기관의 법적 권한 그리고 행정 부담 등에 대한 심층 검토가 필요하다는 입장입니다.

무상원조 주관기관인 외교부는 개발도상국의 개발 필요 존중을 포함해서 현행법 4조 원칙과 대외 정책을 종합적으로 고려하여 국제개발협력이 추진될 수 있도록 하고 있습니다. 그러나 외교부가 다양한 시행기관이 수행하는 무상원조 사업의 공정성과 투명성에 대해서 점검하는 것은 외교부의 권한 사항을 다소 넘어서는 것일 수 있으며, 각 시행기관이 수행하는 공정성과 투명성을 확보하기 위한 여타 행정 절차와 유사할 가능성에 대한 고려가 필요하다고 판단이 됩니다.

실질적인 측면에서 점검 범위가 광범위하다는 점을 감안할 때 연간 시행되는 무상사업 약 1600여 개의 점검을 위해서는 인력 및 예산 등의 행정적인 확대가 대폭적으로 필요할 것으로 판단이 됩니다.

따라서 외교부는 김석기 의원님이 대표발의하신 동 개정안 제22조 이행에는 다소 어려움이 있다고 보고 있습니다.

다음으로 김건 의원님 및 이재정 의원님이 대표발의하신 일부개정법률안 제23조에 대해서 말씀드리자면 무상원조 주관기관인 외교부는 현행법 22조에 따라서 국제개발협력 사업 점검을 재외공관을 통해서 모니터링을 실시하고 그 결과를 국제개발협력위원회에 보고를 하고 있습니다.

재외공관의 심층 모니터링 확대나 기능을 뒷받침하기 위해서는 이재정 의원님 개정안 제23조의 5항의 개발협력전문가 파견 등과 같은 인력과 예산 보강이 필요한 상황입니다.

그리고 유상원조 사업과 관련해서는 기획재정부가 주관 부서이기 때문에 수원국 및 수출입은행 네트워크를 자체적으로 활용해서 진행 단계별로 추진 사항을 수시로 파악할 수 있다는 그런 입장입니다.

그래서 외교부는 기획재정부와 협력을 해서 ODA 사업 발굴 및 추진 과정에서 정보를 강화할 예정입니다만 외교부는 재외공관을 통한 점검 강화를 위한 법 개정 시에는 이런 점들이 종합적으로 고려가 되어야 된다는 그런 입장입니다.

다음으로 국제개발협력기본법 일부개정법률안, 최보운 의원님과 서미화 의원님께서 대

표발의하신 일부개정법률안은 국제개발협력위원회에 여성·아동·장애인·청소년 관련 전문가가 참여를 보장하고 국제개발협력 종합기본계획에 조약의 이행에 관한 사안을 포함하도록 하는 취지로 이해가 되고 있습니다.

하지만 동 개정안은 다음 같은 사항을 고려해서 신중히 접근할 필요가 있다고 생각합니다.

특정 분야 전문가를 법적으로 규정을 하게 되면 다양한 분야의 전문가 의견을 폭넓게 수렴할 수 있는 현 체계 유연성을 다소 저해할 수 있는 가능성이 있습니다.

그리고 국제개발협력위원회는 이미 학계, 분야별 전문가 그리고 시민사회 등 각계 전문가가 민간 위원으로 활동을 하고 있고 이 가운데 청년과 여성을 대표하는 위원도 함께 포함이 되어 위촉되어 있습니다. 앞으로 국제개발협력위원회 위원 위촉 과정에서 여성·아동·장애인·청소년 관련 전문가뿐만이 아니라 다양한 분야를 아우르는 전문가 참여가 보장될 수 있도록 긴밀히 협의해 나가겠습니다.

그리고 종합기본계획에 헌법에 따라 체결·공포된 조약의 적용 관련 사항을 추가하는 내용과 관련해서는 기본계획에 조약의 적용과 관련된 사항을 포함할 경우 해외에서 개발협력 사업 수행 시 여러 가지 법적인 권리나 의무를 창설할 가능성에 대한 면밀한 검토가 필요하고 이러한 내용을 조문화를 할 경우에는 기본계획에 어떤 구체적인 내용을 담아야 되는지에 대한 다툼이 있을 수 있다는 점을 고려해서 개정 제안을 재고해 주시기를 바라겠습니다.

국제개발협력기본법 일부개정법률안, 윤후덕 의원님께서 대표발의하신 법과 관련해서 말씀드리겠습니다.

동 개정안은 국제개발협력기본법상 양자 간 개발협력 중 우선 협력의 범위에 포함하고 있는 긴급재난구호를 해외긴급구호에 관한 법률에 따른 해외긴급구호로 적시함으로써 양법안의 연계성을 높이려고 하고 있습니다.

하지만 해외긴급구호에 관한 법률상 해외긴급구호는 재난 발생 시 긴급 구호대 파견 등 특정한 긴급구호활동에 국한이 됩니다. 그리고 이를 신속하게 지원하는 단기적인 활동을 의미합니다.

이러한 측면에서 국제개발협력기본법상 긴급재난구호를 포함하는 무상협력을 해외긴급구호에 관한 법률과 명시적으로 연계하면 무상협력의 범위가 다소 축소될 수가 있습니다. 또한 장기적으로 개발협력 사업을 대상으로 하는 국제개발협력기본법상의 절차와 단기적인 해외긴급구호에 관한 법률상 절차 간에 충돌의 가능성도 다소 우려가 됩니다. 그렇기 때문에 동 개정안과 관련해서는 현행법을 유지하기를 희망합니다.

○소위원장 김건 수석전문위원님, 55항에 대해서 설명을 아까 입장을 주신 건가요?

○수석전문위원 박현준 55항 윤후덕 의원님 안……

○소위원장 김건 왜냐하면 정부 측에서 지금 거기까지 설명을 했기 때문에.

○수석전문위원 박현준 저도 간단하게 말씀드린 게 이게 지난 소위 때 이미 논의를 다 거치시고 계속 심사하기로 한 건이라서……

○소위원장 김건 알겠습니다.

그러면 위원님들 의견 주시기 바랍니다.

○김기웅 위원 그런데 이 문제는 이 법 개정하고 조금 다를 수도 있는데 이번에 예결

소위 가서 또 ODA하고 사업을 들여다봤더니 시간도 짧은데다가 하나하나 자세히 분석하고 할 시간도 없고 왜 하는지도 잘 모르겠고, 상임위에서는 얼마나 검토를 했는지 모르겠는데.

그러니까 국가적으로 EDCF든 ODA든 굉장히 중요한 거고 어떻게 보면 대한민국이 전략적으로 접근해야 되고 그 나라에 맞게 맞춤형으로 접근해야 되고 사실은 장기적 계획으로 가야 되고, 당연히 이런 요소들이 있잖아요. 그런데 외교부도 능력상, 재외공관도 그렇고 모두가 그냥 늘 하던 대로 해 가지고 네 것 내 것 이렇게 해 가지고, 좀 심하게 얘기하면 적당히 그냥 늘 돌아가듯이 돌아가는 게 아닐까라는 걱정을 하고. 그래서 위원님들이 ‘심사가 엉망이다’라고 하고 계속 강화하겠다고 법을 내시는 거잖아요. 잘되고 있으면 굳이 평가해라, 실태조사해라 이런 얘기를 할 필요가 없지. 문제가 있다고 보이니까 이것을 강화하기 위해서 국회가 통제하겠다고 법을 내시는 거잖아요. 어떻게 하든지 이것을 좀, 잘못된 부분을 찾아서, 또 일부 논란도 많고요. ODA나 EDCF는 실제로 논란이 많잖아요, 문제 제기하는 분도 많고.

그래서 차제에 이 법을 가지고 과연 될까? 여기에서 한 대로 했다고 과연 천몇백 개 되는 사업들을 또 EDCF는 별도로 해 놓고, 얼마나 여기에서 앓은 사람들이 심사를 잘할 수 있을까? 역시 잘 안 될 것 같아요. 법을 한두 개 한다고 잘될 것 같지는 않고.

그래서 이 건과 관련은 없지만 차제에 필요하면 대외원조청이나 아예 이 부분 전체를 관장하는 정부기관을 만들어 가지고 우리나라에서 대외로 나가는 모든, 차관이건 무상이건 간에 묶어서 그 기관에서 아예 전체 장기계획을 갖고, 5개년 계획을 갖는다든지 갖고 지역별로 두고 뭔가를 해 나가야만이 제대로 되는 거지. 지금 이렇게 막 부서도 다르고 기관은 전부 따로 있고 공관에서 하는데다가, 실제로 가서 만나 보면 KOICA 사람은 각자 그냥 기존 현지의 생활로 살아가잖아요.

그런 면에서 이 자체 취지는 충분히 좋고 왜 이렇게 하자고 하는지는 알겠는데 실질적으로 이게 과연 얼마나 효과가 있을까에 대해서는 사실 좀 회의적이에요. 아까 말했지만 이렇게 한다고 얼마나 잘할 수 있을까? 실제로 가 보면 예산 심사해 봐도 내용도 모르고 동의해야 되는 판이거든요.

그러니까 저는 현실적으로 이것을 어떻게 할지 한번 근본적 검토가 필요하다라는 생각입니다.

○소위원장 김건 이규호 국장님.

○외교부개발협력정책관 이규호 외교부 개발협력정책관 이규호라고 합니다.

말씀드리면 의원들이 발의해 주신 재외공관의 모니터링 강화는 되게 필요한 조치입니다. 많은 위원님들이 아시다시피 특히 무상원조는 부처 레벨에서 47개 기관, 산하기관으로 하면 150개 기관에서 나눠서 하고 있습니다. 그런데 KOICA는 외교부가 관장을 하다 보니까 현재 재외공관에 KOICA 현지 사무소가 있어서 다 모니터링이 되는데, 특히 다른 부처 사업들은 제대로 모니터링이 안 됩니다. 국제법상 외교부가 주관기관이기는 하나 그것은 사업 심사에 한정돼 있기 때문에 이런 재외공관 모니터링을 통해서 저희가 현장에서 어떻게 일어나는지 그 권한을 갖게 되고, 그것을 시정할 수 있는 조치를 저희에게 주시면 지금 실행되고 있는 사업들을 잘 정리를 할 수 있게 되고.

저희가 이번에 국정과제의 통합적 무상원조 구축 체계를 만들려고 하고 있습니다. 그

려면 그 재외공관 모니터링 결과를 가지고 현장 사업이 안 되는 부처들은 사업을 하지 않도록 정리하는 근거를 마련할 수 있게 되고, 그러면 저희가 통합적 체계를 구축하는데 상당히 많은 도움이 될 수 있을 것 같습니다.

그리고 KOICA는 현재 해외에서 하는 사업들은 제일 성과를 내고 있고 잘하는 측면이, 물론 완벽하지 않지만 그래도 우리나라에서 대표적인 원조기관이고 잘하기 위해 노력하고 있고 잘하고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.

○소위원장 김건 흥기원 위원님 말씀하세요.

○흥기원 위원 하나 궁금한 게 ‘재외공관은 국제개발협력 사업의 현황 및 실태 등에 대한 조사를 매년 실시하고 그 결과를 위원회에 보고하여야 한다’ 이렇게 돼 있는데, 말씀하신 대로 47개의 기관 또 산하기관까지 150여 개 그렇게 많은 곳이 많은 나라에서 하고 있는데 거기서 공관에 진행상황을 알려 주지 않으면 어떻게 그것을 파악합니까?

○외교부개발협력정책관 이규호 저희가 사업을 심사할 때 외교부가 주관이 돼서 모든 사업들을 심사합니다. 그래서 저희는 어느 사업들이 어디에서 일어나는지는 기본적으로 알고 있는 상황이고 그것을 재외공관에 보내서 알리는데 재외공관이 그 사업들의 현장에 가서 다 보지는 못하는 인력적 상황, 예산적 상황이 있는 거지요. 그래서 만약에 예산하고 인력이 보강되면 저희가 모든 사업을 매년 다 점검을 할 수는 없지만 주기적으로 3년에 한 번씩 점검한다든지 그렇게 해서 못하는 부처와 잘하는 부처를…… 현장에서 할 수 없는 부처가 있거든요. 그러면 그것을 해서 KOICA에 담아서 사업을 할 수 있게, 독일 같은 경우는 그런 게 있습니다.

○흥기원 위원 잠깐만요.

그러니까 내 질문의 취지는 일을 수행하는 정부기관이나 산하기관들이 적극적으로 진행 상황을 보고하고 현황을 공유하지 않으면 아무리 공관에 인력이 1명 정도 추가된다 하더라도 그 사람이 어떻게, 현장에 간다고 눈에 다 보이는 게 아니잖아요. 그 담당자가 해당 정부기관의 설명도 들어야 되고 우리 쪽에서 지원하는 기관의 설명도 듣고 자료를 받아서 그것을 종합해야 되는 거지, 기관들은 협력을 안 하는데 사람이 1명 더 있다고 그것을 다 모니터링할 수 있느냐. 그러니까 제 말씀은 그런 체제를 먼저 구성하는 게 필요하지 않느냐.

○외교부개발협력정책관 이규호 제가 필리핀 총영사를 할 때 현장을 담당했었는데요. 그때도 저희 외교부가 개발협력기본법상 사업을 심사·조정할 수 있는 권한이 있기 때문에 그 권한을 활용, ‘앞으로 사업 보고를 재외공관에 안 하면 사업을 심사할 때 불이익을 주겠다’ 그렇게 기재가 있기 때문에 그러면 다 보고를 하게……

○흥기원 위원 그런 게 어디에 규정돼 있어요?

○외교부개발협력정책관 이규호 국제개발협력기본법상에 무상은 외교부가 사업 전체를 심사하고 조정할 수 있는 권한이 있습니다.

○흥기원 위원 그것은 알고 있어요.

○외교부개발협력정책관 이규호 그래서 그것하고 재외공관 모니터링을 연계하면 저희가 부처들의 사업을 모니터링할 수 있는 더 확고한 권한을 갖게 되는 겁니다.

○이용선 위원 전문위원께서도 그렇고 부처에서도 비슷한 의견인데, ODA를 통합적으로 개혁해 나간다는 점에 대해서는 기본 국정과제로 되어 있기도 하고, 그런데 그것을

제대로 하려면 KOICA 기업도 해야 되겠지만 또 부처 간 통합도 추진해야 되겠지만 어쨌든 벌어지는 현장인 외교 현장에서 모니터링 등등 평가를 할 수 있는 게 필요하겠단 이런 취지지 않습니까?

○외교부개발협력정책관 이규호 예.

○이용선 위원 그런데 대체로 ODA 사업이 벌어지고 있는 현장은 대사관 규모가 소규모인 데들이 주로 많잖아요. 현실이 그렇잖아요.

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 그렇습니다.

○이용선 위원 가령 미국 중국, 큰 데가 아니고 대부분 제삼세계 쪽이 많기 때문에 그런 걸로 보면 대사관 규모가 소규모인데 그 규모로 봐서는 이런 평가 작업, 모니터링을 제대로 할 수가, 구조적으로 불가능할 것 같아요. 지금같이 아주 형식적·소극적인 수준으로 하겠지만 매년 제대로 된 모니터링·평가를 한다고 하면 현재 예산과 규모로 봐서 그것은 불가능하잖아요. 그런데 공관마다 숫자를 1인씩 늘린다든지 이렇게 하기는 쉽지 않을 것 같은데, 대안을 좀……

○외교부개발협력정책관 이규호 답변을 드리겠습니다.

그래서 저희가 지금 무상원조 분절화의 문제는 또 다른 문제가, 위원님께서 말씀하셨듯이 너무 소규모 사업, 저성과 사업이 양산된 겁니다. 그래서 외교부가 통합적 ODA 플랫폼을 만들어서 이것을 대형화해서 성과를 내는 사업으로 만들어 나가겠다. 그러면 사업주가 확실히 많이 줄어들게 되면 저희가 모니터링할 때 훨씬 더 적은 인력으로 할 수 있는 효율성이 있지요. 아까 천육백몇 개라고 했는데, 과기부라든지 다양한 소규모 부처에서 조그맣게 조그맣게 나가는 것을 정리해서 KOICA에 담아서 KOICA의 플랫폼 안에서 대형화해서 KOICA가 관리를 해 나가는 것으로 가겠다 그러면 가능합니다.

○소위원장 김건 지금 얘기한 것은 이규호 국장의 생각인 거고……

○외교부개발협력정책관 이규호 아닙니다. 저희가 지금 만들고 있습니다.

○소위원장 김건 이 법안에 담긴 것은 그런 게 아니에요.

○외교부개발협력정책관 이규호 그런데 그렇게 해 나가면, 정책적으로 해 나가면서 이 법안이 되면 가능하지요.

○소위원장 김건 알았어요. 그것은 외교부에서 잘해 보고.

이 법을 발의한 사람으로서 제가 설명을 드리면 기본적으로 해외에 나가 있으면, 쉽게 말해서 제가 대사인데요. 제가 주재하는 나라에서 어떤 사업이 어떻게 이루어지고 있는지 모르는 경우가 되게 많습니다. 그런데 그것을 모르고 있어서 문제가 안 되는 게 아니라 주재국에서 저한테 얘기할 때가 많습니다. 이런 사업을 하는데 이런 문제가 생겼다는 거 아니면 사업이 좀 잘 안 돼 가지고 신고가 들어온다든가 지금 이런 일이 계속 있는 상황이거든요. 제가 작년 국감 때도 사진도 보여 드리지 않았습니까?

그런데 소위 말해서 각 부처에서 나가고, 각 부처가 어떻게 되고 있는지 모니터링할 능력이 없습니다, 해외에 지사가 있는 것도 아니고. 그러니까 정부의 해외지사가 공관인 거거든요. 최소한 공관에서 어떤 사업들이 어떻게 진행되고 있다는 것을 1년에 한 번은 좀 챙겨 봐라 하는 뜻으로, 그래야 그 보고가 쌓이고 정부가 뭘 해 볼 수 있는 거지. 그런데 지금 자꾸 외교부는 이 기회에 사람도 늘리고 예산도 늘리려고 막 저런 얘기를 하는데, 그것을 떠나서……

그다음에 안 된다 그러시지만 사실은 1년에 한 번 하는 거기 때문에 약간 떨어진 데 있어도 대사나 아니면 거기의 참사관이나 1년에 한 번은 가 봐야 됩니다. 대한민국이 국민의 세금을 들여서 거기서 지금 공사를 하고 있는데 거기에 가서 어떻게 되는지 보고 와서 리포트하는 것은 제가 생각하기에는 정부로서 당연히 해야 될 일이고. 그러니까 그런 구조를 일단 만들자. 지금 다른 것 얘기하는 것은, 어찌고저찌고하고 그런 것은 정책적인 거고, 일단 제가 이 법안을 통해서 이루고 싶었던 것은 해외에서 그냥 숨겨져서 자기 마음대로 하는 게 아니라 누군가는 지켜보고 있는 시스템을 가장 적은 비용으로 한번 만들어 보자 이것은 최소한 있어야 되지 않겠느냐. 그런 생각으로 제가 발의한 거고요.

또 이재정 의원께서 저와 생각을 비슷하게 하시는데 더 앰비셔스(ambitious)하게 사람도 늘리고 막 이런 것을 넣어 주셔서, 저는 사실 이렇게까지는 못 바라고 있는 상황인데 거기까지 위원님들이 해 주시면 좋고, 최소한 뭔가 모니터링을 해야 된다.

그다음에 가기가 쉽지 않은 게 아니라 갈 수 있습니다. 왜냐하면 기본적으로 각 공관들이 받고 있는 출장 여비나 이런 것들이 다 있기 때문에 이것이 공관에서 해야 될 일로 규정이 되는 순간 그러면 거기에 대해서 우선순위가 생기는 거니까, 당연히 저는 그렇게 해야 된다고 생각합니다.

홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 저도 공관에 근무하면서 ODA 사업을 담당했었고, 문제점을 잘 알고 있는데. 제가 문제를 제기한 취지는 이렇게만 해 놓으면 아까 1600여 개의 사업을, 소위 그것을 집행하는 기관으로부터 자료를 받고 정기적으로 진행 상황을 모니터링하는, 업데이트하는 그런 체제를 만들어 놓지 않으면 이렇게 해도 실효성 있게 모니터링하기가 어렵지 않겠느냐 하는 취지에서 말씀드린 거예요.

그런데 법상으로 그렇게 돼 있다고는 하는데, 실질적으로 1600여 개의 사업을 수행하는 기관들이 그 진행 상황을 외교부에 보고하고 있습니까, 아니면 자료를 공유하고 있습니까?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 자료를 공유하고 있습니다.

○**홍기원 위원** 그러면 본부에서 그 자료를 다 갖고 있고 그것을 해당 공관에 보내 주셔서 거기서 현장을 점검해서 1년에 한 번씩 보고하도록 하는 시스템인 거예요?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 현재는 모든 사업을 매년 하기는 어려운 상황이고요. 그래도 어쨌든 저희가 재외공관 모니터링, 조금 돈이 있어서 필요한 사업들을…… 그러니까 공관에서 ‘올해는 어떤어떤 사업을 모니터링하겠다’ 건의를 해서 그것을 한 것을 저희한테 보내고 있습니다.

○**홍기원 위원** 그러니까 예를 들면 농림부에서 르완다에 가서 어떤 사업을 하고 있으면 주기적으로 그 진행 상황, 자료를 외교부하고 공유하고 있다 그 말씀이요?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 예, 현장에 ODA 협의체라는 게 있어서 농림부라든지 거기에서 사업을 담당하는 프로젝트 매니저들이 대사관에 모여서 정보를 공유하고 대사관에 보고를 하고 있는 상황입니다.

○**홍기원 위원** 그렇게 하고 있습니까?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 예.

○**홍기원 위원** 내가 담당할 때는 사실 KOICA조차도 그런 공유가 잘 안 됐었거든요.

○외교부개발협력정책관 이규호 지금은 잘하고, 그렇게 하고 있는데 아무래도 그게 아주 깊은 수준까지 잘 안 되고 있어서 저희가 지금 이런 제도를 만들어서 더 강화하려고 하는 겁니다.

○홍기원 위원 사실 저는 우스갯소리로 한 게 아니고 제가 있던 파키스탄에서 KOICA의 여러 사업에 심각한 문제가 발생하고 KOICA에서 대사관 정례회의에 와서 그것을 보고하는데 문제 되는 것들은 계속 숨기면서 발표를 하는 거예요. 지금은 어떻게 변화가 됐는지 잘 모르겠는데, 결국 이것을 모니터링하는 이유는 문제 되는 것을 잘 찾아내고 또 정리할 것을 정리할 수 있는, 분석·평가하려고 하는 건데 그런 기관들이 적극적으로 협조할 생각이 없으면 아무리 봐도 문제점을 찾아내고 개선 방안을 마련하는 게 쉽지 않아서 그래서 아까 질문을 드렸던 거고.

그러니까 과거보다 그런 게 많이 개선됐다는 그런 말씀인 거지요?

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 그렇습니다.

○홍기원 위원 알겠습니다.

○김기웅 위원 저 질문 좀 드릴게요.

국장님인데 관계부처 회의를 지역별로 하든지 부처별로 하든지, 1년에 몇 번쯤 하세요?

○외교부개발협력정책관 이규호 그러니까 저희 국제개발협력……

○김기웅 위원 국장님이 주재하는 회의를 실제로 몇 번씩 하느냐고요.

○외교부개발협력정책관 이규호 그건 저희가 수시로 관계부처하고는 저희하고……

○김기웅 위원 수시로 해요?

○외교부개발협력정책관 이규호 예.

○김기웅 위원 실적 같은 것 낼 수 있어요?

○외교부개발협력정책관 이규호 그러니까 저희하고 협의를 많이 합니다.

○김기웅 위원 아니, 그러니까 불리서 회의자료 가져와서, 예를 들면 분기별 1회, 하는 사업들이 분야별로, 국가별로 지역을 나눠서 와서 수행 실적이라든가 현재 경과라든가 이걸 자료를 내고 그걸 가지고 문제가 있는 것은 보고를 하게 하고 협의하는 회의체가 있느냐 이거지요.

○외교부개발협력정책관 이규호 무상원조 관계기관 협의회하고 무상전략회의가 있는데 그건 본부에서 하는 거고……

○김기웅 위원 아니, 그러니까 본부에서……

○외교부개발협력정책관 이규호 각 공관에서는 하고 있습니다.

○김기웅 위원 지금 딱 얘기를 하네. 본부에서 얼마나 하냐고 묻잖아.

○외교부개발협력정책관 이규호 본부에서는 상반기에……

○김기웅 위원 아니, 그러니까 본부에서 왜……

○외교부개발협력정책관 이규호 분기별로 한 번씩 열고 있습니다.

○김기웅 위원 그러니까 실적을 내라면 낼 수 있는 거지요, 지금?

○외교부개발협력정책관 이규호 예.

○김기웅 위원 그러니까 내 얘기는 자꾸 공관 공관 할 게 아니예요. 일단 본부에서부터 심사를 하라고…… 지금 권한을 갖고 있잖아요, 그렇지요?

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 맞습니다.

○김기웅 위원 그러면 국장님부터 과장들이 각 사무관들 불러서 국가별로 일주일에 한번씩만 회의를 돌려도 분기별로 전체가 한 번 돌아갈 것 같은데, 그러면 실적들 다 점검하고 문제 있는 것 파악하고 그거를 공관과 공유해 주면 공관에서는 문제…… 다 가 볼 게 아니라, 신청하는 걸 가 보는 게 아니라 본부에서 봤을 때 이거이거 중에, 10개 중에 보고를 받아 보니 두 군데가 현재 문제가 있다 그러니 현지 공관에서 나가서 현지 실태를 한번 확인하고 보고해라라고 전문을 칠 수 있는 거 아니에요?

내 얘기는 자꾸 현지에서 뭐 이런 얘기 하기 전에 외교부가 중심이 돼서 본부에서 모든 걸 쥐어 잡고 각 부처에서 보고를 받고 그 실태를 파악해서 분기별 1회씩 해서 공관에다 지침을 내리는 식으로 운영하는 게 나는 정상적인 것 같은데, 그렇게 보면 예를 들면 그 자료를 국회에도 보고하고…… 내가 지금 궁금한 것이 공관의 인원 늘리고 이게 중요한 게 아니라 내가 이해하는 이 사업은 잘하려고 하먼요 외교부의 차관까지 갈 것도 없고 국장이, 각 과가 있잖아요, 지역과장들도 있고.

그러면 국장이 과장들한테 오더를 주든지 해서 분기별 1회, 국장 주재하는 주요 회의가 한번 있고 과장들이 일주일마다 회의를 해 가지고 그 사업 실태들을 분기별로 어느 정도 진전됐는지, 성과가 예상대로 가고 있는지, 국가에 문제가 생겼는지를 점검을 한 다음에 그거에 대해서 평가표를 내리고 문제 있는 곳은 공관에다 ‘문제 있다고 하는데 보고 보고해라’라고 전문도 치고, 이 상황을 1년에 한 번이든 6개월에 한 번이든 국회 상임위에 와서 보고도 하고, ‘현재는 이렇게 되어 있는데 점검했더니 부처별로 이래서 이렇게 실태조사를 시켰습니다’ 할 수 있는 거잖아요.

○외교부개발협력정책관 이규호 그러니까 솔직히 말씀드리면 국제개발협력기본법상 사실 저희 본부가 그런 사업들 하나하나를 점검할 수 있는 권한은 주어지고 있지 않습니다. 왜냐하면 예산이 있는 곳에 책임이 있다고 그래 가지고 각 부처에서……

○김기웅 위원 아니, 알겠는데, 오라면 올 것 아니에요?

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 오지요.

○김기웅 위원 아니, 내 얘기는 무슨 법상 얘기 말고 내가 국장인데 과장들 오라고 그러면 올 거 아니야, 다음 예산 반영 심사하는데. 그러니까 내 얘기를 자꾸 이렇게 말을 돌리지 말고, 하고 있느냐고 묻는 거예요. 지금 그렇게 하고 있느냐고요, 시스템이.

○외교부개발협력정책관 이규호 지금 현재 사업의 현장 점검은 공관을 통해서 하고 있습니다.

○김기웅 위원 그러니까 내가 좀 이상하다는 거야. 왜냐하면 본부에서…… 보세요. 국장님이 법상 그거를 떠나서 언제부터 해서 아주지역 어디어디 해서 ‘총 20개 나라에 대해서 실태 점검이 있다. 자료를 만들어서 보고하러 와라’ 이렇게 하면 올 것 아니에요?

○외교부개발협력정책관 이규호 위원님, 그런데 뭐냐 하면 현장에서 일어나는 거하고 페이지상의 것은 다를 수가 있습니다.

○김기웅 위원 아니, 알겠는데. 그러니까 보고받고 점검하고 이중으로 해야지, 현장에 던져 놓고 나는 모른다 그러면 안 되잖아요.

○외교부개발협력정책관 이규호 아니, 보고……

○소위원장 김건 됐어요.

김기웅 위원님 말씀 잘 유의해서 앞으로 그렇게 가는데……

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 알겠습니다.

○소위원장 김건 지금 김기웅 위원님 말씀도 공관 모니터링이 필요 없다는 게 아니에요. 우리 다 알잖아요. 우리가 다 아는 게 다른 부처에서 그냥 예산 주고 난 다음에 사업수행자들한테 보고받아서 갖고 오는 거잖아요. 그거를 전적으로 신뢰할 수가 없는 상황 이니까 누군가 제삼자가, 그러니까 해외는 공관이 가서 모니터링하고 보고를 하라는 거니까, 그 제도를 부인하는 게 아니라……

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 알겠습니다. 유념하겠습니다.

○소위원장 김건 이런 시스템을 잘 만들어서 양쪽으로 하자는 거니까……

이재강 위원님 말씀해 주십시오.

○이재강 위원 지금 우리가 다 잘 알고 있는 문제인데 컨트롤타워를 무슨 청을 만들기는 그렇고 제가 생각하기에는 지금 외교부 2차관계서 다 말씀하셨는데 김건 의원, 이재정 의원안을 통합해서, 그야말로 외교부가 국제개발협력에 대한 컨트롤타워가 될 수 있도록 하는 방향을 설정하는 것이 중요하니까 그렇게 법안을 수정해서 만들고 통과시켜서…… 청 만들지 말고, 자꾸 막 질문하지 말고 제대로 컨트롤타워가 될 수 있고 국제개발협력이 잘될 수 있게 우리가 개정법률안을 만들어야 된다고 저는 생각합니다.

○외교부개발협력정책관 이규호 알겠습니다.

○이용선 위원 좀 정리해 보시지요, 이야기는 충분히 한 것 같은데.

○이재강 위원 예, 그렇게 정리했으면……

○이용선 위원 그러니까 제가 궁금한 것은 예산과 조직을 보충하지 않으면 1년에 한 번씩 평가와 모니터링을 제대로 수행할 수 없다는 것이 전제가 되면 그러면 조금 논의가 복잡해지고 발전이 어려워지는데 우선은 현행 조건 속에서도 1년에 한 번씩 모니터링을 물론 100%는 아니라 하더라도 계획을 짜서 진행을 하면서 그 과정을 통해서 시정조치 권한이라든지 조직과 예산을 키워 나가는 방향으로 노력할 수 있다고 하면 나는 적극적으로 추진하면 좋을 것 같습니다.

○김기웅 위원 국회에 보고하는 것도 반드시 들어가야 됩니다.

○이재강 위원 그렇게 하는 것이 맞지요.

○김기웅 위원 자기들끼리 앉아서 하면 똑같잖아.

○소위원장 김건 알겠습니다.

그러면 지금 위원님들 의견을 종합해 보면 제가 발의한 법안하고 이재정 의원님이 발의한 법안을 묶어서 단일 대안으로 한번 수석전문위원님께서 외교부하고 만드셔서 그걸 갖다가 올리는 것으로 그렇게 하는데, 다만 거기에 새로 들어가야 될 내용은 국회 상임위에 보고하는 조항을 만들어서 같이 올려 주시면 되겠고.

그다음에 그렇게 하려고 그래도 결정해야 되는 사항들이 있지 않습니까? 그것만 지금 수석전문위원님이 알려 주십시오.

○수석전문위원 박현준 지금 김건 의원님, 이재정 의원님 안 중에 제일 다른 부분이, 현황이나 현황 및 실태나 하는 부분은 녹일 수 있을 것 같은데 김건 의원안은 주관기관에, 그러니까 외교부에 재외공관에서 보고를 하도록 되어 있고요. 이재정 의원안은 주관기관을 거쳐 개발협력위원회에 보고를 하도록 되어 있는데 그 상위 보고 기관을 어디로

할지는 결정을 해 주셔야 될 것 같습니다.

○**김준형 위원** 그리고 한 가지 더 있는 것 아니에요? 왜냐하면 이재정 의원님 안은 인력을 증가시키는 거고 여기는 안 시키는데 두 가지가 핵심……

○**이재강 위원** 예산을 확보해서 인력을……

○**수석전문위원 박현준** 아니, 그거는 추가로 들어가는 거고요. 재외공관의 1년의 실태 조사 및 보고에 있어서 조금 디테일하게 다른 게 외교부까지만 보고를 할 거냐, 외교부를 거쳐서 국제개발협력위원회에 보고를 할 거냐……

○**소위원장 김건** 그거는 특별히 어떤 차이가 있는지 모르겠네.

○**이재강 위원** 그게 문제가 되지는 않습니다.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 저희는 어차피 이것 하면 국제개발협력위원회에 다른 조항에 따라서 보고하게 돼 있습니다. 그런데 국회 보고를 저희가 정무위로 해야 되는 건지, 외통위로 해야 되는지 그게 정리가 될 필요도 있습니다. 왜냐하면 국제개발협력위원회는 총리 주재, 정무위 소속이 될 수도 있고 이게……

○**수석전문위원 박현준** 그 부분은 정무위원회, 외통위원회 또 특히나 유상원조까지 포함이 되면 기재위원회까지 다 명시를 하는 방법도 있습니다.

○**소위원장 김건** 다 명시를 하는 것으로……

○**김준형 위원** 다 하면 되지.

○**홍기원 위원** 그냥 ‘소관 상임위원회’ 이렇게 하면 되지 않아요?

○**수석전문위원 박현준** ‘소관 상임위’라고만 하면 국제개발협력위원회가 주체가 되면 정무위로 가고 외교부가 주체가 되면 외통위가 되고……

○**김준형 위원** 다 넣는 게 낫겠네.

○**소위원장 김건** 세 개 상임위원회를 다 기재하는 것으로 해서, 어차피 보고서는 똑같은 것 아닌가요?

○**이용선 위원** 아니, 유상원조는 기재부가 반대한다니까 꼭 그것을 규정할 필요는 없을 것 같고요. ‘소관 상임위’로 표현하지 말고 외통위하고 정무위 이렇게 양쪽으로 하면 되지 않겠습니까?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 그러면 모니터링 대상을 무상으로 축소를……

○**이용선 위원** 무상원조로.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 무상원조 중심으로?

○**김기웅 위원** 유상은 여기에 포함하면 간단하게 끝날 문제가 아니니까 그거는 안 되는 얘기고 무상만 하는데, 아까 한 것처럼 그렇게 큰 데, 우선 정부, 외교부가 이 법에 따라서 앞으로 관계부처 회의를 통해서 이거를 종합해야 된다는 걸 권한이자 의무를 하나 집어넣고 각 공관을 통해서 문제 사업을 파악한 후에 보고를 하도록 하고 반기가 될지 1년에 한 번일지 모르지만 그 결과를 상임위원회, 외교통일위원회하고 개발협력위원회를 통해서 정무위까지 보고하여야 한다 이렇게 하면 되지.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 알겠습니다.

○**소위원장 김건** 현재 그러니까 모니터링하고 있는 사업이 한 300개 된다고 그러지 않았습니까?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 예, 맞습니다.

○소위원장 김건 거기는 유상·무상이 다 들어가 있는 건가요?

○외교부개발협력정책관 이규호 아니요, 무상 중심으로 되어 있습니다.

○소위원장 김건 무상 중심으로?

○외교부개발협력정책관 이규호 예.

○소위원장 김건 그러면 일단은 무상 사업 전체를 해 보고 그다음에 그것이 효과가 좋게 나오면 그다음에 유상까지 확대하는 것으로 단계적으로 우리가 접근하면 될 것 같아요.

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 알겠습니다.

○이재강 위원 그렇게 하면 되겠습니다.

○수석전문위원 박현준 무상원조 사업만 하고 이재정 의원님 안의 전문인력 규정도 포함하고……

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 하겠습니다.

○수석전문위원 박현준 시정조치 요구하는 것도……

○외교부개발협력정책관 이규호 그것도 포함하겠습니다.

○소위원장 김건 포함하고?

○수석전문위원 박현준 포함하되 그러면 지금 이 ‘자료 및 조치를 요구한다’는 거는 사실 입법례상 조금 체계가 안 맞아서 그거는 좀 정리해서 체계를 다듬겠습니다.

○소위원장 김건 예, 그러니까 그거는 구체화해서 넣어야 될 것 같은데요? 지금 그렇게 하면 될 요구하는지가……

○수석전문위원 박현준 그러니까 지금 7쪽에 사례가 있지만 7쪽 표의 연안관리법처럼 지금 제22조 2항에서도 1항에 필요한 점검을 실시하도록 되어 있기 때문에 ‘1항에 따른 점검 결과 시정조치가 특히 필요하다고 인정되는 경우’ 이렇게 조금 한정해서 하는 것으로 정리를 하겠습니다.

○소위원장 김건 한정하는 것으로. 알겠습니다.

○수석전문위원 박현준 그리고 국회 보고까지 해서……

○외교부개발협력정책관 이규호 또 하나 문제가 되고 있는 게 외교부가 시정조치를 했을 때 그거를 시행기관들이 따라야 되느냐, 이재정 의원안에는 따르도록 되어 있습니다. 그런데 그거에 대한 것도 검토가 필요한 사항입니다.

○소위원장 김건 저는 사실 그렇게까지 앰비셔스할 필요는 없을 것 같아요.

○홍기원 위원 그거는 위원회에서 결정하든지 뭐 이렇게 해야지……

○소위원장 김건 그러니까 일단 누군가 모니터링해서 그 결과가 국회까지 다 흘러들어오는 게 중요한 거지, 그러면 자연스럽게 그런 책임 문제가 생기고 하니까.

○이재강 위원 그 문제는 별로, 보고만 된다면 시행하는 문제는……

○수석전문위원 박현준 시정조치는 빼고 가는 것으로……

○소위원장 김건 일단은 보고 체계를 만드는 것까지……

○수석전문위원 박현준 보고 체계하고……

○외교부개발협력정책관 이규호 시정조치를 요구할 수 있는 권한까지는 주시면 저희가…… 아니, 그게 없으면 저희가 보고만 하고…… 지금도 저희가 보고는 하고 있거든요. 그런데 그게 시행기관에다가 시정을 하라고 할 수 있는 법적 근거가 애매하기 때문에 저

회가 시행기관에다 이렇게 잘못된 사업을 좀 고쳤으면 좋겠다 하는 얘기를 할 수 있는 상황이 아닌데, 보고만 하고 그냥 끝나 버리는 상황이 되면 예산 낭비, 비효율……

○김기웅 위원 그런데 잘못했다 못했다 판단도 서로 다를 수 있고 따르냐 안 따르냐 문제도 있고 어디까지 벌을 줘야 되는지 문제도 있고 아주 복잡하지.

○수석전문위원 박현준 그러면 ‘특별한 사유가 없는 한 따라야 한다’는 빼고 ‘시정조치를 요구할 수 있다’까지 정도……

○김기웅 위원 그것도 할 수 있는데, 뒤가 없으면 그것 하나하나한 얘기 아니에요?

○수석전문위원 박현준 아니, ‘할 수 있다’까지만 들어가는 입법례도 있기 때문에……

○외교부개발협력정책관 이규호 ‘시정조치를 요구할 수 있다’까지만 해 주시면……

○김기웅 위원 그런데 그걸 바꿔 놓으면 외교부가 시정해야 될지도 몰라요.

○외교부개발협력정책관 이규호 맞습니다. 저희도 KOICA에 대해 시정합니다.

○김기웅 위원 그러니까 내 말은 그걸 우리 위원회에 보고하면 모든 부처를 대상으로 시정을 받는데 ‘시정하여야 된다’를 여기에 넣는 것 자체가 이상하지.

○외교부개발협력정책관 이규호 아니, 저희가 시정 요구할 수 있다. 이재정 의원은 넣었으면 하시는 거거든요, 강하게.

○수석전문위원 박현준 지금 이재정 의원안은 시정조치하는 주체가 외교부입니다. 주관 기관은 시정조치를 요구할 수 있다……

○김기웅 위원 외교부를 시정해야 될 때 어떡하냐고, 외교부를 시정해야 될 때.

○이재강 위원 시정하면 되지, 뭐.

○외교부개발협력정책관 이규호 아니, 외교부는 KOICA가 시행기관입니다.

○이재강 위원 ‘시정할 수 있다’로, 저는 괜찮은 것 같은데요.

○소위원장 김건 ‘시정할 수 있다’로요?

○수석전문위원 박현준 ‘시정을 요청할 수 있다’.

○홍기원 위원 일단 단일안을 그렇게 만들어서 다시 한번 보시지요.

○김기웅 위원 예, ‘시정을 요구할 수 있다’까지.

○외교부개발협력정책관 이규호 예, ‘시정을 요구할 수 있다’. 알겠습니다.

○이재강 위원 ‘시정할 수 있다’ 그 정도까지, 그렇게 합시다. 그러면 또 똑같은 일이 벌어지고 반복되니까.

○수석전문위원 박현준 그러면 국회에 보고하는 내용이 김석기 의원안에 있기 때문에, 물론 앞부분은 다 빼더라도 김석기 의원안까지 묶어서 3개 안을 대안으로……

○소위원장 김건 그렇게 하면 되겠습니다. 그렇게 하고……

○김기웅 위원 예, 해 주세요.

○이재강 위원 김석기 의원안에 또 그런 게 있어요?

○수석전문위원 박현준 예, 자료 15쪽에 보시면 다른 내용이지만……

○이용선 위원 딱 하나, 단어가 같은 게 있네. 합쳐서……

○소위원장 김건 문안이 지금 작업이 되나요?

○김기웅 위원 금방 되겠어?

○소위원장 김건 안 되나요?

○김기웅 위원 오늘 안 되지.

○이용선 위원 오늘 통과할 수 있으면 통과시켜 버리지, 뭐. 기본 틀은 합의했으니까.

○수석전문위원 박현준 그러면 일단 문구 정리를 시도해 보고……

○이재강 위원 시도해 보시지요.

○소위원장 김건 문구 정리를 시도해 보시고 저희는 다음 안건으로, 54·55는 일단 계속 심의하고 세 항은 대안을 지금 만들면 의결하는 것이고.

다음, 의사일정 제56항부터 제59항까지 이상 4건의 해외긴급구호에 관한 법률 일부개정법률안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박현준 자료 26쪽입니다.

59항이 56항에 연결돼 있는 것이기 때문에 같이 보고드리겠습니다.

차지호 의원안과 윤후덕 의원안은 해외긴급구호의 기본원칙 중 ‘우리나라의 국제적·경제적 위상을 고려’하도록 한 현행 규정을 우리나라의 국제사회에서의 역할을 고려하도록 하거나 정치·경제·군사적 목적에 구속되지 아니하고 공평하고 중립적인 자세로 우리나라의 국제사회에서의 역할을 고려하도록 개정하여 인도적 지원이 경제적 목적 또는 정치·경제·군사적 목적에 구속되지 않는다는 독립의 원칙을 보다 명확히 적시하고자 하는 취지입니다.

우리나라의 국제적·경제적 위상을 고려하는 것이 인도적 지원의 독립의 원칙과 상충할 여지가 있는지 여부가 문제인데 관련하여 작년 11월 법안소위에서 외교부는 ‘국제사회에서의 역할’이라는 표현이 우리 국력에 걸맞은 인도적 지원을 한다는 현행법의 의미를 오히려 모호하게 할 우려가 있다는 의견을 낸 바 있습니다.

다음, 29쪽 이재정 의원안은 제21대 국회에서 수정안이 법안소위에서 가결되었다가 전체회의에 상정되지 못하고 임기만료로 폐기된 적이 있습니다. 이에 작년 11월 법안소위에서 이번에 올라온 전부개정법률안의 주요 내용과 21대 소위 수정안 중심의 수정의견을 소위에 보고드렸습니다.

31쪽부터 보시면 정부가 수용한 수정안은 ‘해외긴급구호’를 ‘해외긴급구호 등 인도적 지원’으로 바꾸고 법의 목적과 정의, 기본원칙에 인도적 지원을 포함시키며 제4조의2(정부의 역할) 조항을 신설하는 것이 주요 내용입니다.

그런데 35쪽에 보시면, 지난 소위에서 개정안에서는 삭제하였으나 수정의견에서 다시 포함된 ‘피해국 정부의 요청 부분’에 대해서 삭제 의견이 제시되어 계속 논의하기로 한 바 있습니다.

다음은 55쪽입니다.

58항 윤후덕 의원안인데요. 해외긴급구호의 정의에 해외재난에 의한 피해의 예방을 추가하는 것으로 개발도상국의 위기대응 능력을 강화하는 긍정적인 측면과 현행법의 취지와 전반적인 내용이 해외재난 발생 이후의 사후적 지원에 초점을 두고 있는 것 등을 함께 고려할 필요가 있는데, 앞서 보고드린 이재정 의원안의 목적과 정의 규정이 수용된다면 대안으로 함께 처리할 수 있는 부분이 되겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○외교부제2차관 김진아 이재정 의원님께서 대표발의하신 해외긴급구호에 관한 법률

전부개정법률안은 해외긴급구호 내용 위주인 현행법에 인도적 지원의 정의와 범위 등 인도적 지원 내용 전반을 추가로 반영하고 있습니다.

또한 차지호 의원님과 윤후덕 의원님께서 대표발의하신 동 법률 일부개정법률안 주요 내용도 이 심사자료에 포함이 돼 있습니다. 동 개정안은 2024년 1월 9일 21대 외통위 법안소위에서 정부와 국회 간 합의에 따라 수정안이 이미 통과가 되었고 이번 심사자료에 대한 수정의견 역시 그 내용이 대동소이합니다. 이에 따라 외교부는 작년 11월 법안소위에서 이미 말씀드린 바와 같이 이번 심사자료에 반영된 수정의견을 최종적으로 수용하고자 합니다. 그리고 오늘 이재정 의원님의 개정안이 통과가 된다면 향후 국회 측과 긴밀히 소통해서 동 개정안이 더욱더 개선될 수 있도록 노력하겠습니다.

다음으로 윤후덕 의원님께서 별도로 인도적 지원 정의에 예방 개념을 포함함으로써 인도적 위기에 적극 대응하고자 하는 취지에는 공감을 합니다. 다만 현행법은 이미 말씀드린 바와 같이 해외긴급구호대 파견 절차를 주로 다루고 있고 예방 개념으로 범위를 확대하는 경우에는 재난 발생 이후 긴급구호대 구성·파견·활동 등을 담은 현행법과 부합하지 않을 것으로 우려가 됩니다. 이에 따라 외교부는 동 개정안과 관련해서 현행법을 유지하기를 희망합니다.

○소위원장 김건 현행 해외긴급구호에 관한 법률을 유지하기를 원하신다는 거지요?

○외교부제2차관 김진아 예.

○소위원장 김건 위원님들 의견.

○김기웅 위원 제가 이해하기로는 지금은 긴급구호라는 데 한정을 해서 목적도 명확하고 제한이 돼 있고 이 법이 그것을 위한 절차를 규정하는 법으로 돼 있는 건데, 지금 개정안 나온 것들은 범위를 인도적 지원이라는 아주 광범위한, 휴머니티(humanity)한 에이드(aid)로 바꾸고 거기다 예방까지 집어넣어서 사실은 어떻게 보면 모든 걸 할 수 있는 법이 되는 거잖아요. 그렇게 따지면 전염병 예방도 있을 수 있고 하여간 예방이라는 단어가 들어가기 시작하면, 인도적 구호 지원을 위한 예방까지 들어가면 사실은 해석에 따라서는 못 할 일이 없는 건데 대상 자체가 너무 광범위해지는 게 아니냐.

그래서 이 법의 원래 취지가 많이 변한다고 그래야 되나? 과연 이렇게까지 바꾸고 나면 재원이라든가 이것을 담당하는 기구들이 어디까지 해석하고 어디까지 할 것인지에 대해서 너무 커지는 것 아닌가 하는 우려는 일단 있는데요. 그것은 어떠세요? 그것은 아니에요?

○수석전문위원 박현준 이재정 의원안의 수정안은 정부 쪽에서도 수용을 한 부분인데요.

○김기웅 위원 아니, 어쨌든 마찬가지로, 수용을 떠나서.

○수석전문위원 박현준 그 부분은 실제적으로 달라지는 부분이 별로 없습니다. 이념적으로 인도적 지원을 강조한 거고 사전 재난 예방이라든가 이런 부분은 들어가지 않고……

○김기웅 위원 윤후덕 의원님 거기만 들어가 있어요?

○수석전문위원 박현준 확대된 부분은 지금 다 빼는 쪽으로 대표발의 의원실하고 협의가 된 안입니다.

○김기웅 위원 그런데 긴급구호라는 것하고, 그러니까 긴급하게 어전트(urgent)하게 될

하는 구호라는 뜻하고 인도적 지원, 사실은 비슷한 단어 같아도 범위는 전혀 달라요.

○외교부개발협력정책관 이규호 인도적 지원이 훨씬 큰 개념입니다.

○김기웅 위원 훨씬 크지요.

○외교부개발협력정책관 이규호 거기 안에 긴급구호가 들어가 있는 개념입니다.

○김기웅 위원 인도적 지원은 생각하기에 따라서는 오만 것을 다 할 수 있는 거예요, 사실은. 인도라는 말 속에 못하는 게 어디 있어요? 다 할 수 있지. 그런데 제가 볼 때는 그 단어가 사소한 단어라고 하면 안 되지요, 법상으로 법률 용어인데.

○외교부개발협력정책관 이규호 인도적 지원은 국제사회에서는 위기 상황에서 쇼트 텀 인터내셔널(short term international)이라고 단기간에 생명을 구하는 활동을 인도적 지원이라고 하고 긴급구호는 저희가 긴급구호대를 파견해서 소방대원이라든지 사람을 구하는 활동, 더 작은 개념입니다. 그래서 인도적 지원이라는 개념이 훨씬 더 큰 개념이고. 그런데 개발협력하고 인도적 지원은 또 다른 개념으로 들어가고 있습니다.

○김기웅 위원 ODA하고는 또 다르고.

○소위원장 김건 지금 그 설명에 따르면 이 법안이 목적으로 하고 있는 것은 인도적 지원이 아니잖아요. 여기는 예방도 있고……

○외교부개발협력정책관 이규호 그렇지요. 그런데 인도적 지원을 넓혀서 하고자, 인도적 지원 개념을 넣고 싶으신 게 의원님의 취지인 걸로 이해하고 있습니다.

○김기웅 위원 글썄, 그것을 넣어야 되는 기본적인 이유에 대해서 설명을 듣고 싶다는 거예요, 굳이 단어를 이렇게 넣어야 되는 이유. 지금 문제가 뭐냐 이거지, 이 법에 있어서 한계·문제.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 수석전문위원이나 외교부에서 설명을 해 주면 좋겠는데요.

개정안대로 바꾸면 기존에는 못 했던 이러이러한 일들을 추가로 하는 거가 되는 거잖아요. 그렇지요? 그런데 여기 개정안의 내용에 보면 ‘인도적 지원이란 해외재난으로 피해를 입은 사람들의 생명 구조, 고통 경감 및 존엄성 유지를 목적으로 한다’고 돼 있거든요. 존엄성 유지 이런 것까지 하게 되면 정말 어디까지일지……

그래서 아까 말씀드린 대로 기존에 어떤 것에 한정되던 건데 어떤어떤 것까지 하려고 이렇게 고치는 건지에 대해서, 물론 그것은 원래 발의자가 설명해야 되는데 수석전문위원이나 외교부에서도 그것을 다 연구했을 것 아니에요?

○수석전문위원 박현준 그래서 말씀 주신 대로 존엄성 유지 이런 부분이 너무 확장되는 부분이 있다라고 해서, 지난 국회 법안소위에까지 의결된 안이 지금 수정의견에 있는 부분인데요. 존엄성 유지 부분은 빠진 것으로 최종 결정을 하셨습니다.

○김기웅 위원 그런데 37페이지 보면 이재정 의원안도 주요 지원 활동 중에 예방도 다 들어 있구면, 위기 경감도 있고.

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 들어가 있습니다. 개념 안에 들어가 있습니다.

○김기웅 위원 그러니까 내 얘기가 없는 게 아니고, 윤후덕 의원안만 그런 게 아니고 이 안을 자세히 들여다보면 모든 것을 할 수 있는 거예요. 에브리싱(everything)이잖아요, 할 수 있는 게? 맞지요?

○외교부개발협력정책관 이규호 예.

○**김기웅 위원** 그렇게까지 확장해야 될, 우리 재력이 과연 국가……

○**수석전문위원 박현준** 지금 37쪽……

○**김기웅 위원** 대비표에 나오는 개정안……

○**홍기원 위원** 33쪽에도 보면 기본적 권리 보장을 목적으로 한다는데……

○**김기웅 위원** 지금 인도적 지원 활동 얘기하는 것 아니에요? 개정안에 있잖아요.

○**수석전문위원 박현준** 지금 사실상 수정의견대로만 하면 4조의2가 마지막이고 나머지는 다 현행 유지로, 그래서 전부개정법률안으로 들어왔을 정도로 굉장히 법의 목적이냐 기본 방향을 다 다시 잡는 개정안이었는데 결과적으로 수정의견은 대표발의 의원실이랑 외교부에서 협의를 한 안인데요. 이 부분은 약간 개념만 포함이 되고 그래서 실질적으로 보시면 4조의2가 개정 부분의 마지막입니다. 36쪽부터는 계속 현행 유지입니다.

○**홍기원 위원** 그러면 제가 지난번 회의 때 참석을 안 해서 물어보는데요. 33쪽 제일 위에 ‘인도적 지원이란 해외재난으로 위기에 처한 사람들의 생명과 인격 및 기본적 권리 보장을 목적으로’ 이렇게 돼 있잖아요.

○**수석전문위원 박현준** 예.

○**홍기원 위원** 그러면 기본적 권리 보장은 어디까지를 포괄하는 것으로 그때 논의가 됐었습니까?

○**수석전문위원 박현준** 약간 이념적으로만 들어가고……

○**외교부개발협력정책관 이규호** 이념적인 건데, 선언적인 의미라고 보시면 되겠습니다. 원래 개발협력이라고, 인도적 지원은 그것을 해서 지금 위기에 처하고 죽어 가는 사람들의 기본권을 보장한다라는 선언적이고 개념적인 의미로 보시면 됩니다. 거기에 어떤 권리, 어떤 권리, 어떤 권리를 하겠다는 의미는 아닙니다.

○**홍기원 위원** 그러면 법적으로 쓰기에는 적합하지 않은 문구 아니에요?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 그래서 이게 목적이라는 부분에……

○**홍기원 위원** 그냥 헌법상 기본권 그러면 정해진 게 있잖아요. 거주 이전의 자유, 신체·표현의 자유 등등이 있는데, 여기서 쓰는 기본적 권리 보장은 기본적 권리가 뭐예요, 여기서 쓰는 기본적 권리가?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 기본적 보건 접근성, 기본적 교육 접근성, 개발에서 주로 인도적 지원을……

○**홍기원 위원** 그러면 너무 과도하지요.

○**소위원장 김건** 지금 외교부 측에서 설명하는 것을 내가 도저히 납득할 수 없는 게 여기 보면 4조의2(정부의 역할)에 ‘정부는 인도적 지원의 기본원칙에 따른 조치를 적극적으로 마련하고 시행한다’고 돼 있잖아요.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 예.

○**소위원장 김건** 그런데 인도적 지원이 이 목적에 보면 대규모 재난에 대한 예방까지 들어가는 거예요. ‘대규모 재난 피해를 입은 사람들을 위한 긴급구호 및 재난 복구 등 인도적 지원’이라고 했으니까 이 사항들이 다 인도적 지원에 들어가는 거거든요. 그래서 대규모 재난에 대한 예방에 대해서 정부가 조치를 적극적으로 마련하고 시행해야 되는데 이게 어떻게 그냥 개념적인 선언에 그치는 건가요?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 기본적 권리는 개념적이고, 예방은 저희가 인도적 지원

활동으로 일부 사업을 통해서 예방적인 조치들을 취하고 사업을 하고 있습니다. 그러니까 개발을 통해서도 예방적인 홍수 예방 시스템이라든지 이런 시스템을 하고 있는 사업들이 있습니다. 물론 대대적으로 큰 규모로 예방적인 것을 할 수 없지만, 예산적 제약 때문에.

○**김기웅 위원** ODA 해 가지고 그런 것들 많이 하고 있잖아요, 실제로?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 예.

○**김기웅 위원** 원래 이 법의 목적이 그 나라에 무슨 삶의 질을 높여 주기 위한 각종을 하라는 법이 아니라 갑자기 어디서 무슨 화산이 터지거나 무슨 일이 생겨서, 지진이 나서 많이 죽을 때 우리가 거기에 대해서 긴급하게 해 줄 수 있는 것들을 하기 위한 절차 법인데 이것이 확장돼서 예방부터 해서 정상 생활로 복귀하기 위한 이것을 다 집어넣으면 그러면 우리나라의 대외 원조 전체를 이것으로 할 수 있는 거지, 쉽게 얘기하면.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 그러니까 모든 것을 다 하는 게 아니라 선별적으로 하는 건데, 이게 뭐냐 하면 위기에 대한 회복력을……

○**김기웅 위원** 핵심은 이렇게 했을 때 안 하던 것을 하는 게, 달라진 게 뭐예요?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 안 하던 것을 하는 것은 아닙니다.

○**김기웅 위원** 그러면 놔두지, 왜 개정을 해?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 뭐냐 하면 이재정 의원실은……

○**김기웅 위원** 아니, 그러니까 바꾸는 이유.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 해외긴급구호법만 있지, 인도적 지원을 할 수 있는 법적 근거를 마련하고 싶으신 거예요.

○**김기웅 위원** 그것은 다른 얘기지.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 그런데 여기 안에 인도적 지원이라는 원칙을 넣어서 인도적 지원을 지금 우리나라가 하고 있는데 그것의 법적 근거를 마련하고 싶어서 하는 겁니다.

○**김기웅 위원** 그러니까 내 얘기는, 수석전문위원님, 이게 단순 개정이 아니라 전면 개정이지. 전 취지를, 기본적으로 그 법을 바꾸는 거지.

○**수석전문위원 박현준** 원래 들어온 것은 그렇게……

○**김기웅 위원** 슬그머니 이렇게 단어 바꿨다고 그러면 안 되잖아요.

○**수석전문위원 박현준** 그런데 실제 그렇게 됐습니다, 수용안이.

○**김기웅 위원** 그러니까 내 말이, 지금 말이 서로 다른 게 저기서는 ‘인도주의를 넣어서 대폭……’ 이러면서 이쪽은 ‘그게 아니고 그냥 표현만 조금……’ 이라고.

○**수석전문위원 박현준** 원래 시작은 그렇게 크게 전부개정으로 제목부터가 해외재난의 인도적 지원에 관한 법률이어서 인도적 지원 기본법처럼 들어왔는데 외교부와 실질 협의 결과 오늘 나왔던 이런 예방 범위까지 넣을 수는 없다, 이런 부분 때문에 실질적으로 집행에 있어서 바뀌는 것은 하나도 없이 다만 4조의2 전에서 이념적으로 인도적 지원이 포함……

○**소위원장 김건** 홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 그것은 아니에요.

33페이지를 보면 ‘재난 복구 및 조기 회복’ 또 ‘재난 예방 및 위기 경감 : 잠재적이거나

임박한 해외재난에 따른 피해를 예측하고 대비·경감하며 해외재난에 대응하는 역량과 체계가 강화되도록 지원하는 모든 활동’, ‘만성재난지원 : 해외재난의 피해가 장기간 지속되는 지역에서 국가 또는 지역사회의 대처능력이 불충분하여 피해를 입은 사람들을 지원하는 모든 활동’ 이런 것을 다 이 법으로 한다는 거잖아요?

원래 이 법의 제목이 해외긴급구호에 관한 법률 아니에요? 이것은 완전히 성격이 다른, 10을 하던 것을 거기에 90을 얹어 가지고 100을 하게 만드는 법을 지금 만드는 건데 이것은 꼬리가 몸통을 흔드는 격입니다. 만약에 그런 거라면 별도의 법을 만드는 게 맞지 해외긴급구호에 관한 법을 고쳐서 온갖 일을 다 할 수 있게, 그것도 진짜 이름 붙이면 뭐든지 할 수 있는, 어려운 처지에 있거나 가난한 나라의 모든 것을 다 지원할 수 있는 내용으로 해석이 된다면…… 재난 예방 및 위기 경감 이게 얼마나 광범위합니까?

제가 볼 때는 그 법의 취지가, 발의자의 취지가 그런 거라면 이 법을 고칠 게 아니요 차라리 별도 법을 만드는 게 맞지, 진짜 기존 법은 10을 규율하는데 새 법은 100을 규율하는 것 이상으로 확대되는 거거든요. 이거는 맞지 않습니다.

○이용선 위원 계속 심의해야 되겠네. 범위가 너무 넓어졌어. 긴급구호로 커버할 수 없는 것까지 너무 커버해서.

○인요한 위원 의사로 한말씀 하는데 옛 영어 속담에 그런 게 있어요, 예방에 1온스 쓰는 것은 치료의 1파운드보다 더 가치가 있다. 아마 그거 다 집어넣은 것은 누가 굉장히 로맨틱시즘이 있었던 것 같아요. 참 낭만적으로 그냥 포괄적으로, 조금 더 그래도 예를 들어서 재난이 임박하면 막을 수 있는 묘미가 있어야 되겠지만 지금 아마 위원님들 의견이 다 너무 커져 가지고 감당하기는 좀 지나치지 않나 그런 거 아니겠어요?

○이용선 위원 56번, 59번은 검토 안 하고 바로 넘어갔습니다.

○소위원장 김건 59항이 뭔가요? 59항이 자료에 없는데요.

○수석전문위원 박현준 59항이 56에 같이 붙어 있습니다. 차지호 의원안이랑 거의 비슷한 내용인데 조문대비표 28쪽 보시면 ‘국제적·경제적 위상’에서 경제적 위상을 빼자라는 취지고요. 윤후덕 의원안은 좀 더 명시적으로 정치·경제·군사적 목적에 구속되지 않는다까지 적시를 했습니다.

○김기웅 위원 그런데 국가의 요청이 있어야 된다는 것도 처음부터 빼라고 그랬는데, 왜냐하면 요청 없는 경우도 우리가 가서 해야 될 때도 많이 있기 때문에 그걸 단서로 다는 것도 안 맞고. 그러니까 전부터 검토해 왔던 것들이 그냥 그대로 반영된 것들도 있어요.

○외교부개발협력정책관 이규호 기본적으로 국가 요청이 있어야 되는 것은 맞습니다.

○김기웅 위원 글썄, 우리가 그냥 관례적으로 알면 되지 법에다가 그걸 명시해 놓으면 국가가 없이 그냥 무국적자가 어디서 크게 피해를 입었다든가 하면 지원을 못 하는 거 아니에요. 그러니까 그런 경우를 생각하면, 그것은 우리가 내부적으로 정책적으로 하던 되는 거지 법에다가 ‘국가의 요청이’ 이렇게 쓰는 건 맞지 않다는 그 얘기인 거지. 하여간 지금 중요한 건 아니고요.

○소위원장 김건 그래서 지금 56항부터 59항까지는 어떻게, 계속 심사……

○홍기원 위원 저는 내용적으로도 찬성하기 힘들고 해외긴급구호법에다가 인도적 지원이라는 훨씬 더 큰 거를 집어넣어 가지고 이렇게 만드는 거는 법체계상 안 맞습니다, 별

도의 법을 만드는 게 차라리 낫지.

○소위원장 김건 사실 별도의 법을 만들거나 별도의 법이 어렵다고 그러면 더 큰 법, 그러니까 ODA 법이라든가 이런 것에 전체 지원 부분에서 인도적 지원의 근거를 만드는 게 맞지, 이거는 작은 거에서 이걸 더 늘리니까 이게 좀 입법상으로 무리가 있어 보여서요.

○홍기원 위원 사실 이걸 제대로 검토하려면 1조부터 끝의 것까지 다 봐야 돼요. 지금 해외긴급구호라는 이만한 법에다가 여기 가운데 중요한 규정을 짝 바꿔 났으니까 전체 체계가 맞는지를 새로 봐야 된다고요. 그런데 새로 붙인 게 훨씬 더 덩치가 커졌으니까 이게 감당 가능한지 안 한지 그걸 봐야 되는데 어쨌든 정말 10 하던 걸 100으로 늘리는 걸 추가하면서 이렇게 개정하는 형식을 취하는 것은 법체계상 안 맞다고 생각합니다.

○김기웅 위원 기재부 의견 들어 보셨어요, 이것 관련해서?

○외교부개발협력정책관 이규호 기재부하고는 상관없는 법……

○김기웅 위원 왜 상관이 없어요? 국가예산이 엄청나게 들어가는데 무슨 얘기……

○홍기원 위원 다 돈 드는 일인데 어떻게 기재부와 상관이 없어요?

○외교부개발협력정책관 이규호 아니, 하나만 더 보충 말씀드리면 저희도 이재정 의원 안에 대해서 저희가 협의를 해서 이렇게 만든 건데, 인도적 지원에 대한 법적 근거를 마련하겠다. 이재정 의원실의 법적……

○김기웅 위원 그것은 아까 계속한 얘기잖아요.

○외교부개발협력정책관 이규호 그거는 저희가 공감을 하는데 외교부가 그래서 인도적 지원에 관한 법을 좀 보충하기 위해서 지금 용역을 하고 있습니다. 그래서 그 결과가 나오면 추가 개정을 다시 이재정 의원실하고 하려고 5조 이후부터 조항을 검토하고 있습니다.

○김기웅 위원 그건 모르겠고 나중에 하든지 말든지 그건 알 바 없는데, 외교부가 법안을 정부 입법으로 내든지 아까 말한 대로 ODA 새로운 법을 제정하든지 의원도 새로 내든지 그건 알아서 하시는 건데, 제가 묻고 싶은 건 이거 올 때 기재부 의견 듣고 왔냐는 거예요?

○외교부개발협력정책관 이규호 안 들었습니다.

○김기웅 위원 그런데 왜 이 엄청난 예산이 들어갈 수도 있는 거를 기재부 의견을 안 들어요?

○외교부개발협력정책관 이규호 이걸 예산 범위 내에서 하면 되는 겁니다.

○김기웅 위원 아니지. 아니, 그게 예산 범위 내인지 아닌지를 본인이 판단할 수 있어요? 기재부에 물어봐야지. 예산 당국하고 법 당국, 그러니까 법률상 문제가 있어 보이는 거는 법무부의 의견을 듣고 와야 되는 거고, 엄청난 예산이 소요될 것으로 봐서 예산 당국에서 동의하거나 별 이견이 없다는 걸 확인하고 와야지, 우리가 안에서 알아서 하면 되는 거지 그걸 왜 물어보니까라고 하면 어떻게 해요?

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 알겠습니다. 유념하겠습니다.

○홍기원 위원 저는 예산 당국과 관계없이 반대입니다. 아니, 법체계가 전혀 안 맞아요. 그리고 말이 안 되는 게 지금 제일 중요한 게 사실 정의 규정이란 말이에요. 정의 규정에 기존에 해외긴급구호만 있었는데 거기다가 ‘재난 복구 및 조기회복’ 여기에 내용이 뭐

가 있냐 하면 ‘피해를 입은 사람들이 일상생활을 조기에 회복하도록 지원하는 모든 활동’ 이렇게 돼 있어요. 그리고 잠재적인 해외재난에 따른 피해를 예측하고 대비·경감한다고 돼 있어요. 이런 것도 지원하도록 돼 있는데 어떻게 이거를…… 예산 당국과 관계없이, 저는 체계상 너무 안 맞아요.

○소위원장 김건 그러면 의사일정 제56항부터 제59항까지의 법률안은 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음, 의사일정 제60항 및 제61항, 이상 2건의 외무공무원법 일부개정법률안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박현준 자료 58쪽입니다.

먼저 한정에 의원안은 현행법상 특임공관장이 재외공관장 직위에서 면한 후 60일이 되는 날 퇴직하도록 되어 있어 동 기간 동안 급여 지급 등 특혜성 논란이 있습니다.

개정안은 유예기간 60일 규정을 삭제하려는 것으로 이는 61쪽 표에서와 같이 다른 재외공관장들도 퇴직 시 60일 유예기간이 있는 점, 그 이유는 업무 인수인계 등의 소요 시간을 감안한 것이라는 점 등을 고려하여 유예기간의 필요성 여부와 60일 기간의 적정성에 대한 논의가 필요할 것으로 보입니다.

다음, 62쪽 김상훈 의원안은 다자녀 외무공무원의 정년을 연장하고 외무공무원 승격 시 3명 이상의 자녀를 양육하는 외무공무원을 우대하기 위하여 특별승격 등 필요한 조치를 하도록 하는 것인데, 저출생 문제 극복에 기여하는 부분과 비자발적 요인에 의해 자녀가 없거나 적은 공무원에 대한 역차별 문제 등을 종합적으로 고려할 필요가 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 말해 주십시오.

○외교부제2차관 김진아 한정에 의원님께서 대표발의하신 외무공무원법 일부개정법률안은 특임공관장에 대한 퇴직 전 60일 유예기간 부여 규정을 삭제하는 내용인데요. 이에 대해 외교부는 해외에서 근무하는 공관장 직위 특수성을 감안할 때 신중할 필요가 있다는 입장입니다.

특임공관장에 대해서 퇴직 전 60일의 유예기간을 부여하는 것은 공관장의 원활한 현지 외교 활동의 마무리와 인수인계, 국내 적응, 퇴직 준비를 고려한 제도입니다.

특임공관장뿐만 아니라 직위에서 면하면 당연 퇴직해야 되는 14등급 공관장이나 정년 초과근무가능직위에서 정년을 초과하여 근무 중인 공관장 역시 이러한 필요성을 감안해서 퇴직 전 60일 유예기간을 동일하게 부여받고 있습니다.

한편 개정안에 따라 외무공무원법 4조 제4항을 삭제해 버릴 경우에는 특임공관장의 퇴직 시점이나 절차가 모호해지는 문제도 있기 때문에 이러한 점을 고려해 주시면 감사하겠습니다.

다음으로 김상훈 의원님께서 대표발의하신 외무공무원법 일부개정법률안은 다자녀 공무원에 대한 정년 연장과 특별승격 등 인사상 우대 조치를 통해서 출산을 장려하고 저출산 위기를 극복하려는 취지인 것으로 이해됩니다만 다자녀 공무원에게만 이 같은 기회를 제공하는 것은 승진과 임용에 있어서 균등한 기회 보장을 요구하는 헌법상의 공무원임권

과 평등권을 침해할 소지가 있어 보입니다.

또한 정년 연장은 평균 수명이나 실업률 등 사회·경제적 여건과 공무원 조직 내부 사정 등을 종합적으로 고려하여서 결정돼야 할 사안임을 말씀드리고 보다 신중하게 접근해야 할 필요가 있다라는 입장입니다.

이상입니다.

○**이재강 위원** 얼마나 많이 해야 출생률이 높아질까 걱정입니다.

○**소위원장 김건** 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○**인요한 위원** 노동법하고는 어떻게 돼 있어요, 국내 노동법하고 저촉되는 거 아니에요? 국내 노동법하고 혹시 뭐 상반되는 거 있나요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 그것은 아니고요. 김상훈 의원님께서 외무공무원법 외에 국가공무원법 그리고 그 외에 다른 특정직 관련 법률에도 유사한 개정안을 발의하신 것으로 알고 있습니다.

그리고 현재 국가공무원법상에는 ‘다자녀 양육자에 대한 인사관리상 우대 조치를 할 수 있다’라는 조항은 있는데 다만 이런 다자녀 직원을 우대하는, 그러니까 특별승진이나 정년 연장을 일반적으로 규정하는 규정은 없습니다.

○**이용선 위원** 우선 한정에 의원안 여기에는 특임공관장 면직 시에 60일 업무의 인수인계 등등을 고려해서 급여를 지급하는 걸로 돼 있는 그걸 삭제하자는 거지 않습니까? 그런데 면직이라는 게 일반적인 퇴직은 아니잖아요? 일종의 징계로 인한 것을 규정하고 있는 건 아닌가요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 아닙니다.

○**이용선 위원** 그건 아닌가요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 퇴직 후에 6개월의 유예기간을 부여한 후 당연 퇴직하는 부분입니다.

○**이용선 위원** 그런 걸 징계로 인한 면직……

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 반드시 징계와 관계있는 것은 아닙니다.

○**이용선 위원** 관계있는 건 아니다, 이거지요.?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 예.

○**소위원장 김건** 보통 특임공관장들이 면직되고 나서 국내에 들어오는 데 일반적으로 얼마나 걸리나요? 이번 특임공관장들은 2주 안에 다 들어오라고 그랬잖아요.

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 면직 후 귀임까지 약 2주 정도 걸립니다.

○**소위원장 김건** 아니, 그런데 이번에 2주 안에 들어오라 그런 것이 사실은 너무 시간을 안 줘서 특임공관장 들어오는 분들도 불만이 많았고, 그러니까 이번에는 정부가 바뀐 특별한 경우고 일반적으로 특임공관장들이 면직 발령이 나고 보통 얼마나 이따가 들어오지요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 보통은 현지에서 원활하게 공관장 직위를 마무리하고 이임 인사도 하고 여러 가지 조치를 마무리한 다음에 귀임하는데요. 저희가 보통은 2주 전후로 잡고 있기는 합니다.

○**김기웅 위원** 그러니까 여기 논리를 보면 우리도 예를 들면 어떤 정무직이 그만둔다 그러면 정무직이 그만두는데 그만두고 나서 국내 적응을 위해서 두 달치 월급을 주겠다

이런 건 없잖아요?

○**이재강 위원** 하루 만에 다 지급하는 거지.

○**김기웅 위원** 글썄, 주로 없는데 여기 주는 이유를 보면 우리나라 대한민국 공무원 중에 퇴직 후에 추가로 한 두 달 정도 월급을 더 주는 직위가 있어요, 대한민국 공무원 전체에서?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 현재 공관장 중에서는 특임……

○**김기웅 위원** 아니, 그러니까 대한민국 공무원 전체에서, 정무직 다 통틀어서 일반직 해서 전체 공무원 중에 퇴직을 했는데 두 달 동안 월급을 더 주는 공무원이 있냐 이거지. 여기 말고 없단 말이에요.

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 제가 알기로는 없는 것으로 알고 있습니다.

○**김기웅 위원** 없는데, 봅시다. 그러면 특임공관장에게 주는 이유를 가만히 들여다보면 해외에 나가서 자녀들과 같이 있을 수도 있고, 들어올 때 여비는 주잖아요, 항공료는, 그렇지요? 귀임할 때는 주잖아요. 들어올 때는 주니까 여비나 이런 건 문제가 없는데 나가서 살다가 갑자기 와서 집을 구해야 된다면 전세를 구하든가 어쨌든 팔고 이사도 해야 되고. 그렇지요? 이런 비용들이 추가적으로 들고 거기서 또 짐 정리하고 부치고 이런 부대비용이 또 있단 말이에요. 그러니까 우리가 약간 봐 주면 귀임하라고 해서, 면직 몇 월 며칠자로 끝 해서 들어오라고 했지만 사실상은 현지에서 정리하고 자기 개인 정리하고 인사하고 어쨌든 들어와서 여기서 방 구하든지 가족들 이런 것들을 쳐서 일정 기간은 좀 경제적 보조가, 재정적 지원이 좀 필요하다는 취지라는 거지요, 쉽게 얘기하면. 그래서 두 달치 월급을 준다는 거 아니에요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 저희는 비용보전의 성격이라기보다는……

○**김기웅 위원** 어떤 비용입니까?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 현재 저희 외교부 예규로 규정하고 있는 재외공관장이부임시 행동지침에 따르면 3일 이내에 귀국 신고하게 돼 있고 그 이후에 들어와서 소관 국장과 업무 협의를 하도록 돼 있고 또 귀국 보고서를 작성하여 제출해야 할 의무가 있고 그리고 신임 공관장에 대한 인수인계도 실시해야 하기 때문에 그러한 것들을 모두 합치더라도 최소한 한두 달의 기간은 소요가 되고, 특히 또 국내 적응이라든가 퇴임 준비 같은 것이 있기 때문에 이게 비용보전이라든가 아니면 특혜성……

○**김기웅 위원** 비용보전이 어떤 비용 얘기하는 거예요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 그러니까 비용보전의 의미가 아니라 그런 업무적인 소요가 존재하고 있다는 말씀을 드립니다.

○**김기웅 위원** 나도 굳이 이거 반대하는 쪽은 아니지만 정무직도 나갈 때 인수인계를 해요. 그렇지요? 인수인계 사인도 해야 되고 도장도 찍어야 되고 다 하잖아요. 공무원들은 기본적으로 다 하는 게 인수인계예요. 그리고 딱 나오고 나면 재산신고도 다 해야 되고 공무원으로서 그만한 봉사를 했으면 당연히 그거에 따른 결과보고를 1년 뒤라도 해야 되는 거예요. 그게 돈 받고 할 일은 아니라는 거예요. 자기가 그 자리에 있었으면 다음 사람한테 자기의 일을 알려 주고 차질 없이 일이 잘 굴러가게 만드는 거는 그 자리에 있었던 사람의 당연한 도리인 것이지. 그게 예를 들면 이것은 그동안에 이걸 월급 안 받고 일하면 안 되는 거니까 월급을 더 주겠다라고 할 이유는 잘 되지 않는 것 같다. 지금 애

기한 것들이 그냥 하면 되는 것이지 그걸 하니까 월급을 두 달씩 주겠다고 하는 건 약간 언뜻 보기에…… 그리고 그 월급이 적지 않은 월급인데, 적지 않잖아요. 과연 그게 그렇게까지 월급을……

혹시 여기에 또 별관에, 뒤에 사무실도 줘요?

○외교부인사제도평가팀장 유명진 아닙니다.

○김기웅 위원 그건 아니지요?

○외교부인사제도평가팀장 유명진 굳이 조금 국내에 있는 다른 정무직들과 비교를 해서 말씀드리자면 제가 말씀드린 것 같은 재외공관장 행동지침에 따른 업무상 소요도 있지만, 그리고 국내에 있는 다른 정무직과 달리 해외에서 들어오면서 국내 적응이라든가 하는 공관장으로서 또다른 특수성이 있고 특히 해외에서 3년 이상 동안 국가를 위해서 봉사했다는 분에 대한 예우 차원도 있고 다양한 측면을 종합적으로 고려해야 될 것 같습니다.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 저는 이런 규정이 있다는 걸 이번에 처음 알았는데요. 저 27년간 공무원 했고 21년간 외교관 했고 제가 5월 달 중간에 이스탄불출영사 마치고 귀국해서 5월 말일자로 명예퇴직했는데 뭐 하나도 없습니다, 특임공관장이 아니고 외교부 공관장이었기 때문에.

○김기웅 위원 커리어(career)는 안 줘요?

○홍기원 위원 지금 특임만 이게 해당이 되는 거예요.

○김기웅 위원 그래요? 모든 공관장 다 주는 줄 알았지.

○홍기원 위원 그러니까 사실은 특임은요 한마디로 직업 외교관 출신이 아닌 사람을 공관장으로 임명한 거거든요. 그러면 공관장을 한 것만으로도 그 사람한테는 대단한 영예고 대단한 경제적 보상이 주어진 거라고 저는 생각합니다. 저는 예를 들면 공관장을 2년이든 3년이든 하고 들어와서 인수인계하고 하는 것은 그것은 공직에 있었던 사람으로서 당연히 해야 될 일이지, 그게 무슨 노동을 했으니까 보상을 한다는 차원에서 두 달치 준다는 건 제가 볼 때는 과하고, 다만 면직되고…… 면직을 하자마자 바로 공무원 신분이 떨어지는 건 아니고 귀국하는 데도 시간이 필요하고 국내에서 행정절차하는 데도 시간이 필요하니까 어느 정도는 인정을 해 주는 게 필요한 것 같은데, 그런 측면에서 보면 60일을 한 30일 정도로 줄이면 어떨까 싶습니다.

○김기웅 위원 그런데 외교부는 여기 보니까 ‘유예기간 부여는 해외 근무 공관장의 특수성을 감안해서’…… 나는 공관장 다 주는 줄 알았지.

○외교부인사제도평가팀장 유명진 조금 부연설명을 드리자면 외무공무원으로서 공관장이 되신 분들은 정년에 따라서 퇴직을 하는 것이기 때문에……

○김기웅 위원 정년 아니라도 퇴직할 수 있잖아.

○외교부인사제도평가팀장 유명진 그래서 정년에 맞춰서, 정년에 따라서 퇴직하지 않고 그냥 그 해당 직위에서 면직되면 바로 퇴직하는 분들의 종류가 세 종류가 있는 것입니다. 그것이 바로 특임하고 그다음에 아까 말씀드렸던 정년초과가능직위에 있는 분들 그리고 14등급 공관장. 그래서 이 세 분들의 경우는 현재 외무공무원법상 퇴직 규정의 적용을 받지 않기 때문에, 그러니까 지금 현재 외무공무원법상 정년이나 당연 퇴직 규정으

로부터 예외를 받고 있는 직위입니다. 그렇기 때문에 현재 4조 4항과 같은 조항을 두어서 면직 후 60일 후에 당연 퇴직한다라는 퇴직 조항을 마련하는 것입니다.

○**김기웅 위원** 알겠는데 내가 보니까, 내가 봤더니 말이 잘 안 되는 게 여기도 정년 전에 나왔고 정년초과근무가능직위에 근무한 것도 아니고 나왔지만 60일치 못 받았다는 것 아니에요. 여기도 인수인계하고 다 했을 것 아니야. 여기라고 아무것도 안 하고 왔을까 봐? 다 하고 온 사람인데 여기는 60일치 안 줬잖아요, 돈을. 맞지요, 그렇지요? 거기 보세요.

○**소위원장 김건** 여기는 중간에 먼저 나오셨으니까……

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 그러니까 경우가 다른……

○**김기웅 위원** 그러니까 말씀드리려는 건 내가 안 됐지만 특임공관장이나 정년초과근무직위에 있는, 베트남 같은 데 있는 사람은요 내가 근무하더라도 곧 끝날 것을 알고 있어요. 정년 초과해서 딱 공관장 보면 다음 달에 인사 있으면 10월 있으면 내가 이렇게 돼 가지고 현재 후임 뽑고 있고 내가 앞으로 닉 달 뒤면 그만둔다는 것 다 알고 있잖아요. 마치 몰랐다가 갑자기 임명장이 오는 게 아니잖아. 공관장 중에 자기가 몇 월 달에 어떻게 될지 모르는 사람이 어디 있어요. 다 알고 있어. 내가 만나 보면 내가 이리 됐고 지금 후임 뽑았는데 인사 하고 있는 것 알고 있고 다 듣고 다 알아요. 내가 몇 월 달에 어떻게 될지 다 알고 있고 한국에 들어가야 되고 집도 미리 구해야 되고 짐도 싸고 준비 다 하는 게 현실인데, 지금처럼 여기서 근무의 특수성이 있어서 올 때…… 내가 볼 때 이게 좀 황당하다 이거지, 사실은. 현실적으로 안 맞는 얘기들이 너무 많은 것 같아.

그런데 아까 말한 대로 그렇지만 그럼에도 와서 시차 적응도 있고 이사 비용도 있고 가족들하고 살아야 되고 결과보고서도 내고 이렇게 한다니 저도 의견은 60일은 과하다, 절반 정도로 줄여서 한 달 정도 월급을 더 추가로 주는 것 정도는 그래도 고려할 수 있을 것 같은데 두 달은 너무 과하지 않아요? 적어도 1000만 원 이상 월급일 텐데, 그것을 그냥……

○**소위원장 김건** 그리고 내 질문은 정년 퇴임하는 공관장들은 어떻게 돼요? 60세가 돼서 12월 31일 자로 정년 퇴임하는, 올해 연말에 나올 거잖아요. 정년 퇴임하는 공관장들은 퇴임 발령이 날 거잖아요. 그러면 그 사람들은 12월 31일까지 다 들어와야 되는 거지요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 12월 31일 자로 면직이 되고 들어옵니다.

○**김기웅 위원** 거기도 줘요, 두 달치?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 그러니까 지금 현재 이 특임에 대한 면직 조항과 정년 퇴직 조항이 다르기 때문에, 특임은 60일 후에 당연 퇴직하는 것이고 정년 퇴직자들은 정년 퇴직 1회 퇴직하는 것이기 때문에 거기에서 차이가 발생하는 겁니다.

○**소위원장 김건** 그러니까 정년 퇴직자들은 바로 그날 퇴직하는 거잖아요, 그렇지요?

○**외교부인사제도평가팀장 유명진** 예.

○**이용선 위원** 아주 특혜네.

○**김기웅 위원** 아주 특혜지, 사실.

○**홍기원 위원** 저는 이걸 가지고 이렇게 계속 논의할 사항은 아닌 것 같고요. 아까 말씀드린 대로 특임은 특임공관장 하는 것 자체로 그 사람은 굉장한 혜택을 본 거예요. 다

만 오늘 면직됐다고 바로 퇴직하는 것은, 해외에서 들어와서 정리하는 시간이 필요하기 때문에 아마 그동안 두 달 해 줬던 것 같은데 지금은 한마디로 그렇게 하는 데 시간 많이 소요 안 되는 시기가 된 거지요. 옛날 같으면 오래 걸릴 수 있었겠지요. 그런데 지금은 워낙 통신도 발달하고 인터넷도 발달해서 두 달을 해 줘야 될 정도의 그런 상황은 아닌 것 같고, 그러니까 기간을 단축하는 것으로 하면……

○이용선 위원 아주 현명한 제안인 것 같습니다.

○수석전문위원 박현준 그런데 한 가지 사족입니다만 2019년에 원래는 120일이었던 14등급 공관장을 특임이랑 맞추는 차원에서 다 60일로 통일을 했거든요.

○김기웅 위원 14등급은 왜 이렇게 대우를 해요, 안 그래도 월급 많이 받는데?

○수석전문위원 박현준 그래서 특임공관장만 30일로 단축할 것이냐 14등급이나 정년초과가능직위 자리도 같이 갈 것이냐……

○홍기원 위원 14등급은 왜 그렇게 별도로 돼 있어요?

○외교부인사제도평가팀장 유명진 14등급도 정년 조항의 적용을 받지 않기 때문에 면직 조항을 마련한 것 같습니다.

○홍기원 위원 정년 조항 적용 안 받고 더 오래 할 수 있는 직위에 있는데 거기에 있었다고 또 4개월을 그동안 보장해 줬다고 하면 그건 좀 안 맞네요.

○김기웅 위원 높으셔서 예우해 드리는 거지.

○이재강 위원 그러면 예우를 없애야지요, 법을 만들어서.

○김기웅 위원 이걸 30일로 하면 될 것 같은데.

○이용선 위원 14등급은 따로 또 다루기로 하고 법안을 의결해야지. 30일 안으로……

○홍기원 위원 이걸 외교부에 물어봐야 될 사항이 아니에요. 저희들이 입법적으로……

○김기웅 위원 30일로 정리하면 되지. 한정에 의원님 입법안인데……

○홍기원 위원 한정에 의원님이 이렇게 한 것은 뉴욕 총영사 때문에 발의한 건데, 문제를 일으키고 본인이 사직서까지 제출했다고 큰소리치고도 계속 있으면서 또 들어와서도 60일을 채간다고 하니 이게 너무 사회 정의에 안 맞는다 해서 제안한 것 같은데……

○소위원장 김건 차관님, 이걸 30일로 줄였을 때 어떤 특별한 문제가 있다고 생각하세요?

○외교부인사제도평가팀장 유명진 이것을 30일로 하게 되면 말씀하신 것과 마찬가지로 특임공관장과 14등급 공관장 그리고 정년초과가능직위에 근무하는 공관장들이 3개의 다른 조항으로 면직 관련 조항을 하고 있습니다. 특임공관장 같은 경우 4조 4항이고 다른 분들도 각각의 개별 조항에 따라서 면직이 규정돼 있습니다. 그렇기 때문에 만약에 특임공관장에 대한 개정이 나면 그건 형평성 차원에서 다른 부분에 대해서도 영향을 미치게……

○김기웅 위원 우선 특임부터 하고 나머지도 그때 하고, 오늘 한꺼번에 다 못 하니까.

○홍기원 위원 다른 것까지 수정해서 안을 제출하라고 하면…… 다 같은 법에 있는 것일 것 아니에요.

○외교부인사제도평가팀장 유명진 외무공무원법입니다.

○김기웅 위원 그러면 한정에 의원님이 3개 다 내면 되겠네, 30일로 해서.

○홍기원 위원 아니, 다 이 법에 있는 것이기 때문에 이 취지에 맞춰서 다른 것도 조정

하는 걸로 그렇게 할 수도 있고.

○소위원장 김건 아니, 그런데 수정안을 안 낸 것을 우리가 소위에서 이렇게 할 수는 없겠지요. 새로 발의가 되어야 될 것 같은데요.

○김기웅 위원 한정애 의원님한테 더 추가로 하라고 하면 되겠네요.

○수석전문위원 박현준 한정애 의원님 안만 수정안으로……

○홍기원 위원 예, 그렇게 하고 나머지 안은 저희 방에서 내도록 하겠습니다, 문제 제기한 사람이 저니까.

○김기웅 위원 내면 되지요. 형평성 얘기할 때가 아니잖아.

○이용선 위원 이것만 30일로 조정해서……

○김기웅 위원 예, 30일로 다 조정해서.

○홍기원 위원 그러니까 혜택을 많이 받은 사람일수록 지금 더 큰 혜택을 준 거예요. 아까 정년초과직위도 정년을 초과해서 공관장으로 있었는데 일반공무원의 퇴직 규정 안 받는다고 이렇게 해 준 거고 14등급도 아마 비슷한 취지일 거예요. 거기가 14등급이면 아마 정무직으로 분류되는 모양인데 정무직으로 있어서 60세 넘어서까지 했는데 일반공무원의 정년 규정 적용을 안 받는다고 아마 이렇게 해 준 것 같은데……

○김기웅 위원 맞아요, 우리 홍 위원님 화가 나시지.

○홍기원 위원 화가 나는 게 아니고, 저는 이런 게 있는 걸 처음 알았는데 이게 좀 사회 정의에 안 맞는 것 같아요.

○이재강 위원 그렇게 정리하면 되겠습니다.

○소위원장 김건 그러면 의사일정 제60항은 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

그다음에 61항은 계속 심사하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 박현준 위원장님, 아까 국제개발협력법 관련해서 수정 문구가 도착해서 그것 먼저 대안 의결 논의해 주시면……

○소위원장 김건 예.

○수석전문위원 박현준 잠깐 설명드리면 22조는 외교부에서 점검을 주기적으로 실시해서 국제개발협력위원회에 보고를 한다는 내용이고요. 그리고 자료 요청에 대해서 지금까지는 ‘요청할 수 있다’까지만 있는 것을 ‘요청을 받은 시행기관은 특별한 사유가 없으면 따라야 한다’는 부분을 넣었습니다. 그리고 3항은 자료 요청에 더해서 시정을 요청할 수 있는 것까지, 여기는 따라야 한다는 부분은 뺐고요. 그리고 23조 3항은, 이게 제일 메인 이 되는 내용인데요. 국제개발협력 사업 중에서 유상협력은 제외한다를 명시했고 연 1회 이상 파악하여 그 결과를 주관기관을 거쳐 위원회에 보고, 위원회는 정기국회 전까지 정무위원회와 외통위 등 국회 소관 상임위원회에 보고하도록 그렇게 했습니다. 그리고 이 재정 의원안의 전문인력을 둘 수 있는 것, 나머지 오늘 규정한 사항에 대해서 하위법령에 위임하는 부분 등을 규정했습니다.

○외교부개발협력정책관 이규호 하나 의견드려도…… 23조 3항에 원래 발의된 김건 의원님 문안에 보면 ‘국제개발협력 사업에 대한 현황을 대통령령이 정하는 바에 따라’ 그

문구가 있는데 여기는 없습니다. 그래서 그걸 넣어 주셨으면 좋겠습니다.

○소위원장 김건 어디예요?

○외교부개발협력정책관 이규호 23조(재외공관의 역할)……

○김기웅 위원 2페이지 위에 3항 ‘재외공관은’ 해 가지고 대통령령에 따라……

○외교부개발협력정책관 이규호 ‘재외공관은 관할구역에서 이 법에 따라 실시되는 국제 개발협력 사업(유상협력은 제외한다)에 대한 현황을 대통령령이 정하는 바에 따라 연 1회 이상 파악하여 그 결과를 주관기관을 거쳐 위원회에 보고하여야 한다’, 대통령령을 넣으시는 것을……

○수석전문위원 박현준 그 부분이 빠진 이유는 6항에 ‘제3항에 따른 현황 파악 및 보고의 방법과 절차, 5항에 따른 전문인력의 배치’ 이렇게 묶어서 대통령령으로 정한다가 있고요. 지금 이렇게 제안한 이유는 여기 ‘대통령령으로 정하는 바에 따라’라고 넣었을 때 전체 사업을 대상으로 점검을 하는 게 아니라 지금 현재처럼 모니터링 후보 사업을 정해서 일부 사업에서 할 수 있도록 대통령령에 위임을 한다는 취지거든요. 그런데 아까 공관이 아무리 작아도 전체 사업 파악할 수 있다는 취지로 말씀을 하셨기 때문에……

○외교부개발협력정책관 이규호 그런데 대통령령으로 해도 저희가 모든 사업을 다 매년 1회 이상 하는 것은 어려운……

○김기웅 위원 아니, 글썽 그것 말고 빠진 게 재외공관에서 실태파악한 것은 상임위원회, 외교통일위원회에 보고하도록 돼 있는데, 앞에 22조 1항 위원회에 결과 보고는 왜 국회는 안 해요?

○외교부개발협력정책관 이규호 다른 조항에 있어서 그건 하고 있습니다.

○김기웅 위원 다른 조항 어디 있어요?

○외교부개발협력정책관 이규호 국회법에 다른 조항이 있습니다. 국회에 보고하게 되는 조항이 있습니다.

○김기웅 위원 여기 ‘주기적으로 실시하여 위원회에 그 결과를 보고하여야 한다’ 이 자체가, 이 결과를 외교통일위원회에 보고하여야 한다가 어디 있어요? 법적 근거가, 규정 이? 못 본 것 같은데요. 여기 4항만……

○외교부개발협력정책관 이규호 국회에 보고하게 돼 있는데……

○김기웅 위원 3항 ‘재외공관은’…… 여기서만 결과를 보고하게 돼 있잖아요. 재외공관 실태점검 결과만 외통위에 보고하는 게 아니고 주관기관이 주기적으로 점검한 결과도 국회에 보고를 해야지. 그게 없다고.

○외교부개발협력정책관 이규호 국회법 22조 1항과 13조에는 무상원조 관련 점검 결과를 심의·조정에 반영하고 국제개발협력위원회에 보고하는 조항이 있습니다.

○김기웅 위원 국회 어디?

○수석전문위원 박현준 국회는 없지요.

○외교부개발협력정책관 이규호 국회는 없네.

○김기웅 위원 없다니까 자꾸 있다고 그래.

○수석전문위원 박현준 그러면 22조에 국회까지 보고하도록 한 게 김석기 의원안에 그 내용도 있는데 그 부분까지 그러면 포함을 하는 걸로……

○김기웅 위원 그러니까 제 얘기 취지가 뭐냐 하면 외교부에서 점검을 했잖아요, 주기

적으로. 그러면 그 결과도 국회에 보고해야 되고 공관이 한 것도 보고를 해야지 재외공관이 한두 개 실태점검한 것만 가져오면 뭐 하냐고.

점검하고는 왜 보고를 안 해?

○**외교부개발협력정책관 이규호** 지금 어떻게 돼 있냐 하면 무상 점검 결과가 국개법에 국개위에 보고되면 국개위의 결과가 국회에 보고가 되게 돼 있습니다. 그래서 지금도 무상 점검 결과를……

○**김기웅 위원** 아니, 그러니까 관계 없이 명확하게 여기다 쓰면 되잖아. ‘주기적으로 실시하여 위원회에 그 결과 보고하며 위원회는 이를 국회 외교통일위원회에 보고하여야 한다’ 하면 되잖아. 넣었다고 큰 문제 생겨요?

○**홍기원 위원** 그리고 개발협력위원회인가요? 거기는 정무위에만 보고할 거 아니에요?

○**김기웅 위원** 글썄, ‘외교통일위원회와 정무위원회에 보고하여야 한다’ 하면 되잖아.

○**홍기원 위원** 그리고 거기서 다 종합해 가지고 간략하게 보고하면 보고받는 의미가 없으니까 외통위에도 바로 보고하도록 하는 취지거든요.

○**김기웅 위원** 그러니까 여기 뒤에 보면 22조 3항 썼잖아요. 거기 ‘공관이’ 한 뒤에 ‘대통령령에 따라 위원회는 보고받은 결과를…… 하여야 한다’ 이렇게 돼 있듯이 22조 앞에 1항에 대해서도 똑같이 규정을 하라 이거지.

이해하셨지요?

○**소위원장 김건** ‘주기적으로 실시하여 위원회에 그 결과를 보고하여야 하며’ 그다음에……

○**외교부개발협력정책관 이규호** 하나 우려가 되는 점은 저희가 시정조치를 요구하고 보고한…… 그러니까 시정조치를 요구하고 점검 결과에 따라 시정조치하고 국회에 보고한 다음에 그제…… 그러니까 나쁜 것만 보고하는 건지 시정조치한 것에 따른 어떤 행위까지 다 같이 보고하는 건지 이런 게 좀 불명확해질 수 있기 때문에……

○**김기웅 위원** 아니, 명확하게 하면 되지 지금.

○**이용선 위원** 주기적으로 실시한 걸 보고하면 되지.

○**김기웅 위원** 글썄 그거 보고하라니까.

○**수석전문위원 박현준** 그러면 주기적으로 실시하여 그 결과를 위원회와 국회 소관 상임위원회라고 하면 기재부는 기재위에 보고하고 외교부는 외통위에 보고하는 방법이 있기는 하고요.

○**김기웅 위원** 그렇지. 그렇게 되는데 왜 안 넣냐고.

○**소위원장 김건** 그렇게 넣으세요.

○**수석전문위원 박현준** 그래서 어차피 국개위에 보고하는 내용을 외교부에서 우리 외통위에도 보고하는 걸로……

○**외교부개발협력정책관 이규호** 하는 걸로 하겠습니다.

○**소위원장 김건** 예, 그렇게 넣고.

○**이용선 위원** 그다음에 23조에 왜, 정무위원회와 외통위인데 가나다 순으로 따지면 외교통일위원회가 먼저 나올 것 같은데. 이게 맞아요?

○**수석전문위원 박현준** 저희 건제순이 운영, 법사……

○**이재강 위원** 이게 맞습니다.

○이용선 위원 서열, 순위가 그렇구나.

○이재강 위원 이상한 질문 하지 맙시다.

○김기웅 위원 그냥 그렇게 두고 갑시다. 그렇게 하고 문구 수정을 하시라 그리고.

○소위원장 김건 예, 그렇게 하고.

○외교부개발협력정책관 이규호 그러면 23조 3항에는 ‘대통령령이 정하는 바에 따라’ 문구가 들어가는 걸로?

○소위원장 김건 필요 없어.

○외교부개발협력정책관 이규호 그러면 모든 사업을 저희가 점검……

○소위원장 김건 당연히 점검해야지.

○김기웅 위원 뒤에 대통령령으로 정하니까 고치면 되지.

○외교부개발협력정책관 이규호 그러면 6항에 ‘3항에 따른 현황 파악, 보고 방법과 절차’ 여기 안에 ‘3항에 따른 점검 대상, 주기 등을 대통령령으로 정한다’ 그런 걸 넣겠습니다.

○소위원장 김건 아니, 점검 대상이 아니라 주재국의 모든 사업을 하라고 지금 얘기하는 거 아니에요.

○외교부개발협력정책관 이규호 위원님도 아시다시피 아프리카 공관에 지금 저희 대사……

○소위원장 김건 아니, 이규호 국장이 대사 해 봤어, 내가 대사 해 봤어, 지금? 무슨 소리 하는 거야, 지금? 아프리카 공관에 있으면서 1년에 그거 하나도 안 한단 말이에요?

○김기웅 위원 하는 것도 없는데.

○외교부개발협력정책관 이규호 아니, 하는 거 많이 있고요, 대사님. 제가 필리핀에서도 총영사로 있어 보고 ODA 전체를 총괄했는데 거기 192개의 사업이 있습니다, 작은 사업까지 다 하면. 그런데 그게 대사 있고 총영사 있고 참서관 있고 서기관 2명 있는데, 그거…… 그런데 여비도 없습니다, 사실. 대사님들이 겸임국에 가면……

○김기웅 위원 알겠어요. 차관님, 얘기 취지 들으셨을 거고 대통령령 어차피 좀 고쳐야 되지 않겠어요? 그렇지요? 고칠 때 김건 위원장님 말씀 참고해서 너무 욕먹지 않게 잘 정리해 보세요.

○이용선 위원 지금 빨리 매듭지어야 돼요.

○외교부개발협력정책관 이규호 그러면 거기에 ‘3항에 따른 점검 대상, 주기 등 상세 사항은 대통령령으로 정한다’ 이렇게 해서, 저희가 적극적으로 하겠습니다, 이렇게 해 주시면.

○홍기원 위원 그거는 외교부 마음대로 하겠다는 거잖아요. 우리는 다 봐야 되겠다는 거고.

○이재강 위원 마음대로 하는 걸 우리가 또 보잖아요. 똑같잖아요. 지금 자꾸 동어 반복적으로 말을 하는 것이 중요한 것이 아니고.

○이용선 위원 그렇게 해서 어차피 보고는 다 하는 거 아니에요? 보고는 하니까.

○외교부개발협력정책관 이규호 예, 보고는 합니다. 저희가 지금 그러니까 재외공관이 모니터링도 하고 또 저희가 본부에 예산을 뒤서 본부에서 또 재외공관 모니터링 사업을 해서 예산을 해서 두 가지 구조로 지금 사업을 하고 있는데, 그러니까 모니터링하고 있

습니다. 그런데 이 모든 사업을 모든 공관이 매년 다 보라고 하는 것은 행정적 낭비가 오히려 심할 수가 있습니다.

○**김기웅 위원** 그러니까 저희가 우려하는 얘기들이, 왜 이렇게 자꾸 얘기를 하나 하면 요 지금 거기서는 이렇게 하려고 그러지요. 외교부가 주관해서 막 부처별로 해서 점검한 거는 잘 얘기 안 하고, 공관에 시켜 가지고 몇 개 문제 사업 받았는데 와 가지고 ‘농림부가 한 거 있잖아요, 이게 진짜 문제가 많습니다’ 이 얘기만 와서 할까 봐 걱정하는 거예요.

○**외교부개발협력정책관 이규호** 아닙니다. 저희 KOICA 것도 자세히 보고 있습니다.

○**김기웅 위원** 아니, 그러니까 내가 보니까 여기 의도가 그렇게 보인다고. 그걸 막고자 하는 거지. 그러니까 우리한테 신뢰를 줘야 되는데, 지금 자꾸 고치는 걸 보니까 ‘아, 그렇게 하려고 그러나 보다’라는 생각이 언뜻 든다니까. 그러니까 그 문구 수정하시……

○**홍기원 위원** 재량권만 가지려고 하는 거지요, 재량권.

○**김기웅 위원** 글썄, 내가 볼 때 재량권만 가지려고 하는 거니까 그거는 곤란하다. 그러니까 다시 수석전문위원님하고 의논하시고 위원장님 따로 보고해 가지고 영을 어떻게 할지 정리를 하세요.

○**홍기원 위원** 위원장님이 정리해 주세요, 나중에 별도로.

○**이용선 위원** 통과는 시켜 놓고.

○**소위원장 김건** 통과시켜 놓고.

○**김기웅 위원** 문구를 조율해 주세요.

○**소위원장 김건** 내가 받을 수 있는 건 ‘보고의 주기와 방법과 절차’ 그렇게. 범위는 아니고.

○**김기웅 위원** 방법·절차가 있으니까.

○**소위원장 김건** 그렇게 되면 이 공관이 이 사업을 점검해야 되는 것이 매년은 안 해도 되는 거니까, 2년에 한 번 하거나 그렇게 할 수 있는 거니까. 보고의 주기와 방법과 절차, 그렇지만 모든 공관이 모든 사업을 해야 된다는 원칙은 지켜야 된다는.

○**김기웅 위원** 원칙은 지켜야 되지. 기본적으로 하되 이렇게 할 수 있다 이렇게 하는 거지.

○**소위원장 김건** 그래서 최종 문안을 의결하기 전에 한 번만 수석전문위원께서 좀 읽어 주세요. 불러 주세요.

○**수석전문위원 박현준** 바뀐 부분 하면 22조입니다. ‘주기적으로 실시하여 위원회와 국회 소관 상임위원회에 그 결과를 보고하여야 하며’라고 하고요. 그다음에 23조 3항의 ‘연 1회 이상 파악한다’라고 하는 부분이 아까 주기를 대통령령으로 위임을 해 주셨기 때문에 ‘……대한 현황을 주기적으로 파악하여’로 바꾸고.

○**소위원장 김건** 바뀌야 되겠네.

○**수석전문위원 박현준** 예, 주기적으로 파악하는 걸로 바꾸고.

○**김기웅 위원** 아니면 ‘원칙적으로’ 이렇게 넣든지.

○**수석전문위원 박현준** 6항을 ‘현황 파악 및 보고의 주기, 방법과 절차’ 이렇게……

○**소위원장 김건** 법안에 ‘원칙적으로’ 이런 말을 쓸 수 있나요? ‘원칙적으로 연 1회’.

○**김기웅 위원** 쓸 수 있지. ‘기본적으로’ 하든지.

○소위원장 김건 ‘기본적으로 연 1회’.

○외교부개발협력정책관 이규호 ‘원칙적으로’ 하면 원칙을 지켜야 되는데……

○소위원장 김건 그렇지, 당연히 지켜야지.

○외교부개발협력정책관 이규호 그러니까 대통령령으로 위임하면 저희가 적극적으로 하겠습니다. 하려고 하고 있습니다, 외교부가 지금. 그걸 믿어 주셔야지……

○홍기원 위원 문구 정리는 위원장님이 최종적으로 해 주세요.

○김기웅 위원 판단해서 하세요. 직권으로 하십시오.

○소위원장 김건 대통령령으로? 알겠습니다.

○외교부개발협력정책관 이규호 감사합니다.

○수석전문위원 박현준 ‘주기적으로 하고 대통령령에 주기·방법과 절차’로 바뀌야……

○소위원장 김건 아니, ‘연 1회 이상 파악하여’ 이렇게 놔두고 여기 이 앞에 ‘대통령령으로 정하는 바에 따라서’ 이렇게 해 주면 된다 이거지요?

○외교부개발협력정책관 이규호 원래 안에 그렇게 돼 있습니다, ‘대통령령이 정하는 바에 따라’.

○김기웅 위원 그러면 대통령령으로 정하는 바에 따라 연 1회 하도록 돼 있으면 주기를 연 1회 밑으로 못 줄이지.

○수석전문위원 박현준 그러면 주기는 줄이되 대상 사업이 줄어드는 게……

○외교부개발협력정책관 이규호 대상 사업을 줌……

○소위원장 김건 대상 사업을 하겠다는 거지요.

○외교부개발협력정책관 이규호 예. 감사합니다.

○이재강 위원 그러면 마지막으로 하나……

○소위원장 김건 이재강 위원님.

○이재강 위원 오전에 DMZ 토론에 관련해서 국회법 58조에 보면 ‘위원회는 제정법률안과 전부개정법률안에 대해서는 공청회 또는 청문회를 개최하여야 한다. 다만 위원회의 의결로 이를 생략할 수 있다’라고 돼 있습니다. 그래서 12월 3일 날 저희 의원실 주도로 민주당 의원과 조국혁신당 의원들이 공동 주최하는 DMZ 토론회가 있으니까 해당 토론회를 명분으로 외통위 차원에서 입법공청회는 생략할 수 있지 않은지를 지금 검토해 주시면 어떻겠습니까? 왜냐하면 실제로 김석기 위원장의 APEC 특별법도 공청회 없이 통과되었습니다. 그것이 지금 이 공청회를 동일한 의미에서 하는 것으로 받아들이면 어떻습니까?

○소위원장 김건 수석전문위원님, 제가 이해하는 거는 이때까지 외통위에서 법안 통과시킬 때 공청회는 저 규정을 통해서 안 하는 경우도 있지 않았습니까?

○수석전문위원 박현준 국회법상 제정법에 대해서는 공청회를 거쳐야 하는데 의결로 또 그걸 생략할 수 있기 때문에 제정법인데도 공청회 없이…… 그런데 의결을 할 때 보통 그런 설명을 합니다. 통상 다른 주체의 개최로 위원회를 여러 번 열었기 때문에 등등의 이유로 공청회는 생략하고 제정법 의결한 사례는 있습니다.

○소위원장 김건 그래서 그런 경우가 있기 때문에 가능한 하리라고 생각하지만 그 결정은 소위 차원에서 할 수 있는 건 아니라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 전체회의에서 그 결정이 있어야 되지 않을까 해서. 지금 요청하신 사항은 제가 잘 접수해서 위원장하고

그다음에 여야 간사 간에 협의를 해서 어떻게 할지……

○이재강 위원 접수를 하시고 통과를 시켜야 됩니다.

○소위원장 김건 예, 알겠습니다.

○이용선 위원 어차피 우리 상임위가 금요일 날 있잖아요.

○소위원장 김건 예, 있습니다.

○이용선 위원 그래서 그때 좀 조정을 하셔서 이번 공청회를 전체 제정법 공청회를 대표하는 것으로 정리하면 그러면 되지요.

○홍기원 위원 같음하는 걸로?

○소위원장 김건 보통은 그 결정은 다 끝나서 상임위에서 법안 통과시킬 때 하는 거 아니가요? 그렇게 했던 것 같은데, 보통 의결 직전에.

○수석전문위원 박현준 의결까지는 언제든지 공청회를 할 수 있는 상황이 생길 수 있기 때문에 의결 전에 공청회 없이 의결한다는 것을 전제로 해서 의결을 하게 되는데요. 보통 여야 간사 간 협의사항……

○소위원장 김건 그렇지요. 그런데 사실 DMZ 관련 법안은 지난번 우리 소위 협의 시에는 아직 좀 합의에 이르기에는 상당한 정도 간극이 있는 상황이라서 좀 많이 협의를 해야 되는데 지금 단계에서 공청회 그렇게 하시는 이유가 특별히 있으신지.

○이재강 위원 꼭 필요한 법안으로, 지금 상황적으로 꼭 좀 이루어져야 되기 때문에, 그렇게 좀 해 주십시오.

○소위원장 김건 알겠습니다.

○수석전문위원 박현준 소위에서 의결하시면서 전체회의에 공청회 없이 의결하는 것을 같이 올리는 형태가 가장……

○소위원장 김건 그렇지요. 일단 빠른 시간, 다음 소위에서 가급적이면 협의를 하든가 해서……

그래서 의사일정 제51항, 제52항 및 제53항은 그 취지가 반영되었으므로 각각 본회의에 부의하지 아니하기로 하고 이들을 통합 조정한 대안을 우리 위원회안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음 의사일정 제62항 및 제63항, 이상 2건의 여권법 일부개정법률안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박현준 자료 67쪽입니다.

한정에 의원안은 현행 국외 위난상황 시 해당 국가나 지역에서의 여권의 사용제한 등의 예외사유로 현행 영주, 취재·보도, 긴급한 인도적 사유, 공무에 해외구호를 추가하려는 것입니다.

68쪽에서 보시면 지난 소위에서 여러 위원님들께서 예외적 사전 허가 심사 대상을 넓히는 것에 대한 긍정적인 의견을 주셨는데 결론은 내지 못했습니다.

다음 75쪽 김기웅 의원안은 방문 및 체류가 금지된 국가나 지역에서 외교부장관의 허가 없이 여권 등을 사용하거나 방문·체류한 사람에 대하여 3년 이하의 징역 또는 3000만

원 이하의 벌금에 처하도록 법정형을 상향하려는 것입니다.

여행금지제도의 실효성을 높이고 국민의 생명과 신변안전 보호를 강화할 수 있는 측면과 유사 위반행위 시 처벌규정과 비교 검토, 정책효과 역전 가능성 등을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 판단할 필요가 있다고 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○외교부제2차관 김진아 한정에 의원님께서 작년 8월 대표발의하신 여권법 일부개정법률안에 대해서 외교부는 지난 3월 법안소위에서 법률안 취지에는 공감하지만 우리 국민의 생명과 신체 및 재산의 보호라는 공익 측면에서는 더욱더 신중한 법적 검토가 필요하다는 입장을 말씀드린 바가 있습니다.

당시 이용선 위원께서 한정에 의원실과 소통을 계속 적극적으로 하라라고 말씀을 하시어서 외교부는 이후에 한정에 의원실 주최로 개최됐었던 NGO 포함 유관기관 실무 간담회에 참석을 했고요. 이후로도 서면 또는 유선으로 의원실과 수차례 관련 협의를 이어 왔습니다.

외교부가 갖고 있는 우려를 한 번 더 말씀드리면 해외구호라는 그 정의는 어떠한 법령에도 그 법적 정의가 규정되어 있지 않은 광범위한 개념이라는 점입니다. 만약에 해외구호가 여권사용 제한의 예외적인 사유로 추가가 된다고 할 때는 다소 혼란이 발생할 여지가 있다고 저희는 판단하고 있고요. 특히 NGO를 어떻게 법적으로 정의를 할 것인지 논의가 추가적으로 필요하다라는 그런 입장입니다.

지금 현행법상 규정되어 있는 예외사유는 국민의 기본권 그리고 국가의 경제적인 이익 등과 직접적으로 관련된 사안임에 반해서 해외구호 활동은 우리 국민의 생명이나 신체·재산 위협을 부담하면서까지 보호해야 될 중대한 국가적 이익에 관련되어 있다고는 보기가 좀 어렵습니다. 관련해서 헌법재판소에서도 재판관 전원 일치로 유사한 취지로 판시를 한 바가 있습니다.

게다가 여권사용 허가를 예외적으로 신청하기 위해서는 철저한 경호나 경비대책 그리고 유사시 대피, 탈출 방안 등 충분한 안전대책이 필요한데 천재지변이나 전쟁·내란 등 극도로 위험한 해외위난 상황에서 NGO가 충분히 안전을 담보할 수 있는 지원체계를 갖출 것으로 기대하기는 어렵고 현 정부에서는 국민의 생명과 안전을 지키는 것을 국가의 제1 책무로 인식하고 있기 때문에 더욱더 이 부분에 대해서는 신중한 입장입니다.

따라서 말씀드린 내용을 종합적으로 고려할 때 외교부는 계속해서 해외 구호를 예외적 여권사용 허가 사유로 포함하는 데 대해서 신중한 검토가 필요하다라는 입장을 말씀드리겠습니다.

○이용선 위원 혹시 한정에 의원실과 소통하면서 충분한 교감을 이뤘습니까?

○외교부영사안전정책과장 유병석 소통은 계속해 왔는데 아직 충분히 의견이 합치가 된다는가 그러한 상황은 아니고요.

○이재강 위원 소통은 했는데 결론은 불소통이라고요?

○외교부영사안전정책과장 유병석 소통은 열심히 했습니다.

그런데 지난 3월에 법안소위가 끝나고 한정에 의원실 주최로 간담회했을 때 NGO도 오셨고 그때 저희가 조사한 바를 말씀을 드렸는데, 2007년에 저희가 여행금지제도를 여

권법에 도입을 했고 2007년 이후에 최근까지 저희가 여행금지국가나 지역으로 지정한 곳에서 국경없는의사회, 세이브더칠드런 그다음에 월드 센트럴 키친 이런 주요 NGO들이 활동하다가 폭격이나 총격 이런 것으로 사망한 사례가—외국인이지요. NGO 소속 우리 국민들이 돌아가신 건 아니고—최소한 40명 이상입니다, 저희가 조사해서 확인한 바로는.

○이용선 위원 최근에?

○외교부영사안전정책과장 유병석 2007년 여행금지제도 도입 이후로.

○인요한 위원 40명이나 돼요?

○외교부영사안전정책과장 유병석 예, 외국인들이. 그게 최소한 40명 이상이고요. 그것보다 더 많이 사망을 했을 것으로 이해가 되는 상황이고요.

저희가 계속 우려하는 것은 여권법에 ‘해외구호’라는 네 글자를 넣는 게 단순히 보이지만 그것을 넣음으로 해서 저희가 다시 예전…… 외통위 검토보고서에도 잘 쓰여 있습니다. 다름은 저희가 여행금지제도를 도입한 취지가 2004년 김선일 사건, 그다음에 2007년 샘물교회 피랍사건, 스물세 분이 피랍돼서 두 분이 돌아가셨지요. 그때 국민적 충격이 너무나 컸기 때문에 다시는 이런 일이 있으면 안 된다는 국민적 공감대하에서 여행금지제도가 만들어진 것이거든요. 그런데 그때 예외적 여권사용 허가 사유로 영주, 공무, 긴급한 인도적 사유 이런 다섯 가지가 들어갔는데 해외구호는 빠졌습니다. 그것은 일부러 안 넣은 겁니다. 왜냐하면 김선일 사건, 샘물교회 사건의 충격과 교훈 때문에 그것을 넣는 순간 그런 일이 다시 재발할 거라는 그런 예상이 충분히 가능했기 때문에 안 넣었던 것이고 지금도 그때와 사정이 다르지 않다고 저희는 생각을 합니다. 오히려 지금은 위원님들 잘 아시다시피 캄보디아 사태도 있었고 그전에 조지아 사태도 있었고 굉장히 새로운 유형의 위험들이 나타날뿐더러 기존의 해외 재난이나 사건사고도 굉장히 복잡하고 새로운 유형들이 많이 나오고 있기 때문에 재외국민 보호 환경은 더욱더 악화되고 있습니다.

그래서 이재명 정부 국정과제에서도 대통령께서 예방 그다음에 국민의 생명과 안전 이런 것을 중시하시기 때문에 저희 국정과제에 ‘선제적 예방 중심의 재외국민 보호체계 강화’ 그리고 ‘우리 국민의 생명과 안전을 최우선으로 한 촘촘한 재외국민 보호망 구축’ 이게 들어가 있습니다. 그런데 이 해외구호를 넣는 순간 보호망이 더 느슨해지는 효과를 초래할 우려가 있다 저희는 이렇게 생각을 하고요.

○홍기원 위원 위원장님.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 외교부의 설명을 십분 이해하는데 한정애 의원이 이 내용을 발의한 이유가 있잖아요. 여권 발급이 제한되는 인도적 재난현장에 우리나라 사람들이 현실적으로 많이 들어간다는 것 아니에요. 그 사례가 또 굉장히 많다는 것이고. 그것은 인정하는 거지요?

○외교부영사안전정책과장 유병석 그런데 적어도 해외구호의 측면에서는 아까 말씀드렸듯이 2007년 이후에 우리가 여행……

○홍기원 위원 잠깐만, 내가 질문한 것에는 답을 안……

그러니까 한정애 의원은 위험한 곳에 우리나라 사람이 갈 수 있도록 해 주자는 취지가 아니고 현행 제도하에서는 정부에서 이렇게 제한을 하니까 외교부장관의 허가 안 받고 그냥 들어가서 그런 인도적 활동을 하는 사람들이 많다는 것이고, 지난번 상임위인지 국

감 때 그런 건이 1만 건이 넘는다고 말하신 것으로 기억이 되는데 그런 부분을 해소하기 위해서 이렇게 하자는 것으로 제안을 한 것이거든요.

그런데 외교부에서 제기하는 우려도 근거가 있으니 저는 이렇게 하면 어떨까 싶습니다. 여기에 해외구호를 넣되 현재는 외교부장관이 허가를 하도록 되어 있거든요. 그런데 외교부장관이 그것을 다 소위 부담을 지게 하는 것은 현실적으로 쉽지 않으니 이런 경우에는 어디 위원회 같은 것을 구성해서 거기에서 심의를 해 가지고 여권발급을 허가해 줄지 말지를 결정하도록 하면 정부나 또는 외교부가 부담을 훨씬 덜면서 현재 입법상의 이런 공백을 해소할 수도 있지 않을까 이런 방안을 제안해 봅니다.

○인요한 위원 제가 KOICA 자문을 거의 한 25년 이상 했는데 들어와야 될지 말아야 될지, 사람들이 병이 나거나 또 정신과 질환도 있고 그러니까 거기 몇 사람만 책임지니까 굉장히 대원들하고 싸우고 힘들어지더라고요. 전적으로 존경하는 홍 위원님 얘기하시는 것처럼…… 질병심의회를 제가 적극적으로 추천해서 만들었어요, KOICA에서. 그래서 대원이 아파서 들어와서 다시 내보낼 거냐 하면 질병심의회를 열어서 평가를 하니까 한 사람이 책임 안 지고 심의회에서 책임지니까 지금 한 20년 동안 KOICA가 큰 다툼 없이 지냈어요. 아주 좋은 생각입니다. 이것은 기관을 따로 두고 그것을 평가해서 공무원 한 사람이나 장관이나 누가 책임지는 것보다도 그렇게 심의회에서 심사하는 것은 나는 아주 굿 아이디어라고 생각합니다.

○김기웅 위원 저도 하나 의견드리면 왜 우리 바닥 미끄러지면 옛날에는 그랬지만 슬리퍼리(slippery)해서 자빠지면 책임을 자기가 못 져요 했듯이 혹시 지금 나가는 사람들 여행금지구역에 우리가 허가 여권을 주면서 본인들이 그 위험성을 충분히 인지했고 정부가 설명했고 본인이 그럼에도 불구하고 이런 이유로 해서 가겠다는 각서 비슷한 것, 즉 모든 책임은 제가 지겠다라거나 그런 부분에 대한 절차가 있어요? 그냥 허가만 해 주면 끝나는 거예요?

○외교부영사안전정책과장 유병석 예외적 여권사용 허가를 내줄 때 그런 게 들어갑니다.

○김기웅 위원 그러니까 그 부분을 좀 더 강화해서 예를 들면 긴급구호를 누가 못 간다, 간다보다는 제도개선 같은 건데, 심의위원회도 물론 있으면 좋을 텐데.

지금 우리 국민들한테 제일 필요한 것을 보면 캄보디아도 그렇고 자기 책임이잖아요, 사실은. 나라가 책임질 사항이기도 하지만 본인이 굳이 가서 거기서 사고를 냈잖아요. 그러면 본인들이 일단 일차적 책임을 져야 되는데 우리 국민들은 나라에서 허가해서 보냈다 그러면 너는 뭐 했냐라고 책임이 국가로 돌아오게 되니까 그게 문제가 되는 거잖아요. 그런 부분에서는 자신의 책임도 분명히 하고 국가가 충분히 그 사람들에게 주의도 주고 했지만 본인이 가겠다고 해서 조건부로 보냈다는지 이걸 좀 명확히 해 주고 그것을 국민들한테 열심히 설명해 주는 것도 필요한 것 같아요, 제 얘기는 하게 된다면.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 지금까지 외교부가 이것을 반대만 하는 것은 현실적으로 그런 여권발급 제한지역에 들어가서 활동하고 있는 우리 활동가들이 많이 있는데 그것은 정부가 금지한 데 들어갔으니까 그 사람 책임이다 하고 책임을 면한다는 취지인데, 이렇게 해외구호는 안 해 준다고 그랬을 때 안 들어가면 괜찮은데 현실적으로 많은 사람들이 들어가서 활동

하고 있잖아요. 그러다 보니까 정부에서는 누가 들어갔는지 파악도 안 되고 얼마나 많은 사람이 들어갔는지 파악도 안 되는 것이거든요.

오히려 이것을 제도화해서 말씀하신 대로 그런 자기 책임도 명확하게 인식하도록 하고 또 제도화 과정을 거쳐서 들어가게 되면 현황 파악도 되고 오히려 위험한 문제에 있어서 안내할 수 있는 기회도 있고 그런데 지금은 정부는 책임만 면했다 뿐이지 오히려 위험은 훨씬 더 커지고 파악도 안 되고 통제도 더 안 되는 그런 상황인 것 같거든요.

그래서 그런 부분으로 좀 안을 변경해서 하면 어떨까 싶습니다.

○이용선 위원 저도 한 말씀 하겠습니다.

지금 문제가 됐던 게 크게 봐서 이른바 종교 선교 목적으로 가서 발생한 사건들이 한 유형이고, 실제 문제가 됐던 것은 종교 선교 목적으로 정부가 금지한 데를 갔다가 사건이 발생한 대표적인 게 샘물교회 사건인데 그 외에는 주로 긴급구조나 인도지원 목적으로 재난 현장에 들어가는 경우인데 아마 한정에 의원안은 그런 경우에 대해서는 자기 책임하에 갈 수 있도록 정부가 방문 기회를 열어 달라는 요구가 지금 한정에 의원안인 것 같습니다.

그런 것으로 감안하면 이 부분에는 아직 피해 사례는 없잖아요. 아까 2007년부터 전 세계에 지금까지 40건이라면 정말 극히 적은 사례거든요.

○외교부영사안전정책과장 유병석 죄송하지만 알려진 것만 40건이라는 것이고요, 그것보다 훨씬 많은 것으로 생각이 되고……

○이용선 위원 최근에 언론에서 보면 가령 가좌라든지 레바논 같은 경우 이스라엘의 폭격으로 인해서 소위 난민기구 등등의 피해, 기자들이라든지 난민기구 같은 경우들이 이스라엘 폭격에 의해서 사망한 예도 있긴 했어요. 또 수단에서 국경없는의사회가 피해를 당한 사례도 최근에 나오기는 했습니다마는 전 세계에 재난 현장이 아주 무수히 많잖아요. 그런데 거기에서 여러 가지 인도지원 단체나 긴급구조 단체들이 많이 활동을 하고 있는데 그 부분까지 우리가 무조건적으로 막는 게 아까 홍기원 위원도 말씀하셨습니다마는 실현도 불가능하고 그게 지나친 과잉 제재가 아닌가, 규제가 아닌가 싶은데, 이것에 대해서 적극적 고려를 할 필요가 있다고 생각합니다.

○외교부제2차관 김진아 위원님께서 말씀하신 부분은 저희도 공감을 하는데요. 사실 여권 제한하는 것은 국가별로 판단 기준이 다 다르고 국가마다 특별한 사정이 있는데 한국은 예전의 경험이 있기 때문에 특별한 사정 때문에 특별히 만들어진 그런 조치다라는 말씀을 드리고요.

그리고 여권사용을 제한을 하니까 몰래 들어간다고 말씀을 하셨는데 반대로 제한을 하니까 그 정도만이라도 그냥 들어갔다고 또 사고의 전환도 가능하거든요. 그런데 이것이 만약에 풀어진다고 하면 그다음에 일어날 일을 저희가 예측하기가 상당히 어렵다는 점이 하나가 있고요.

그리고 순수 구조 NGO냐, 선교단체냐 이것을 명확하게 구분하기가 상당히 지금 시점에서는 어렵다는 점이 있기 때문에 과연 어떤 기준을 가지고 이것을 구분해서 저희가 심사를 해야 되느냐 이 부분이 명확하지 않은 상황에서는 갑자기 푸는 것이 약간 판도라의 상자를 여는 듯한 느낌으로 저희는 받아들이고 있습니다.

○김기웅 위원 홍 위원님 하시기 전에 제가 다시 한번 조금 말씀드릴게요.

지금 말씀이 걱정되는 부분이잖아요. 우리가 얘기한 것은 그걸 모르는 건 아닌데 지금 현재 휴대폰으로 여행금지국가 간 사람 수하고 허가된 사람 수를 보면 허가 안 받고 간 사람 수가 더 많아요. 로밍 신청한 사람 수가 여행금지국가에 허가한 사람보다 배가 많다고. 무슨 얘기냐 하면 허가 안 받고 간 사람이 허가받은 사람보다 더 많다는 거예요. 실제로 법 개정했지만 휴대통신 로밍한 사람이 허가받은 사람보다 2배가 넘어요. 그러니까 가고 있다는 건 현실이잖아요.

가고 있는 사람들은 그러면 우리는 어떻게 할 거냐? ‘모른다, 허가 안 받고 갔다’ 이렇게만 하는 건 너무 무책임하다. 더 늘어날 것도 걱정되잖아요. 그러면 아까 홍 위원님 얘기하신 대로 제가 저번에도 그렇게 얘기를 했는데 규정을 이렇게 보세요. 그냥 ‘해외구호’ 해 가지고 단어 하나 넣어서 추가해 가지고 문제가 심각해질 수 있으니 ‘허가할 수 있다’ 해 놓고 뒤에 2항을 만들어서 ‘또한 종교 선교나 긴급구호 등의 특수한 목적을 갖고 이것을 하려는 사람에 대해서는 무슨 무슨 위원회를 통해서 그 기준을 정하고’, 기준이 있을 것 아니에요. 허가하라는 게 아니라 회의를 통해서 불허하라는 거예요. 위원회 심의를 했는데 당신은 의도가 진정성이 없는 것 같다, 너는 불허. 그중에 정말 괜찮은 사람은 허가를 해 주고 공관에 통보를 해 주면 그나마 그 몇 명은 허가받고 가는 사람이 10명 중의 1명이라고 그러면 우리가 관리도 할 수 있고 갔는지도 알 수 있고 9명이 불허됐는데 몰래 가는 것보다는, 정부에 신청했는데 정부가 심사했는데 당신은 이러이러하니 안 된다고 했다 그리고 갈 때는 여기다가 본인 책임하에 그 결과에 대해서, 현지에 일어나는 일에 대해서는 공관에 신속하게 연락체계를 해야 된다는가 해서 본인의 의무도 부과하고. 그러니까 이 사람을 다른 사람처럼 똑같이 다 하나하나 넣지 말고 별도로 2항으로 해서 해 줄 수 있는 거예요.

그러니까 그 걱정되는 부분을 막을 수 있는 조항을 2항에 넣으면 되는 것이니까 그냥 안 된다고만, ‘걱정이 많아요’ 하는 것은 가고 있는 사람들 국가가 그냥 버리는 거예요. 그러니까 그렇게 하는 것은 저는 좀 아닌 것 같아. 이제는 좀 적극적인 대책을 세울 때가 됐다는 것이지.

○**홍기원 위원** 저도 김기웅 위원님 말씀에 전적으로 공감하는데요. 거기 가서 사고 났을 때의 책임이 두렵다고, 지금도 많은 사람이 가고 있는데 정부는 그것을 회피하기 위해서 이것을 계속 거부하는 것은 오히려 국민안전 보호에 더 소홀한 것이라고 생각을 합니다.

아까 말씀드린 대로 선교 같은 것은 넣기에는 좀 어렵겠지만 해외구호의 경우는 ‘이러이러한 위원회에서 승인 심사하여 외교부장관이 허가 여부를 결정한다’ 이런 식으로 넣고 그리고 나갈 때 휴대전화 번호나 가려고 하는 목적지나 등등 세부 정보를 정부에서 확보하면 상황이 악화됐을 때 정부에서 문자로 연락도 해 주고 또 위험 상황도 공지해 주고 오히려 더 국민이 안전하게 활동할 수 있게 역할을 할 수 있는데 지금은 ‘몰래 가는 것은 정부 책임 아니니까 모르겠다’, ‘우리는 가서 사고 나는 경우가 하나라도 있으면 책임져야 되니까 안 하겠다’ 이렇게 하는 자세인데 저는 맞지 않다고 보고요.

예를 들면 산악인들이 에베레스트산 가서 1년에 몇 명씩, 많은 숫자가 죽어요.

○**이용선 위원** 그렇지, 그 숫자가 더 많겠네.

○**홍기원 위원** 그런 숫자가 훨씬 더 많을 거예요. 아까 말씀하신 게 한정애 위원이 상

임위 때 금지구역에서 로밍한 숫자, 그때 1만 단위가 넘었던 것으로 저도 기억하는데 그렇게 많은 사람이 가고 있는데 정부는 파악이 안 돼, 왜냐하면 거기 간 사람들은 금지구역을 어기고 갔기 때문에.

그런데 만약에 이런 제도를 만들면 불가피하게 꼭 가야 되는 사람은 위원회의 심의를 거쳐서 갈 수 있고 간 사람들의 현황도 다 정부에서 파악도 되고 관리할 수 있기 때문에 그게 국민안전 보호에 훨씬 더 효과적인 방법이고 그것을 국민한테 잘 설명해서 이해시키면 되는 것이지.

김선일이든 샘물교회 사태 때는 몰래 들어가서 문제가 된 거예요. 몰래 들어가서 문제가 된 것이고 지금도 몰래 들어갈 수 있지 않습니까? 훨씬 더 많은 사람이 들어가 있고. 그런데 그때의 그 일을 가지고 지금 계속 안 하겠다고 하는 것은 올바른 자세가 아닌 것 같습니다.

○소위원장 김건 인요한 위원님.

○인요한 위원 위원님이 지금 말씀하신 것 정리해 가지고 그 안으로 갑시다.

○수석전문위원 박현준 수정안 관련해서 말씀드리면 심의 절차는 지금 자료 73쪽에 보시면 지금도 모든 예외 허가사항에 대해서 여권정책협의회를 거치도록 돼 있습니다. 다만 해외구호가 만약에 들어간다고 할 때 해외구호의 사유에 대해서는 어떤 특별한 세부 기준을 정하도록 한다는 취지라면 그것을 법에 넣을지 아니면 여권정책협의회의 내규 정도로 돌지 이런 판단이 필요하고, 지금 모든 사항에 대해서 다 협의회를 거쳐서 허가를 하기 때문에 외교부장관이……

○홍기원 위원 아, 그렇게 협의회가 이미 있어요?

○인요한 위원 이것 실제로 적용하고 있어요?

○외교부영사안전정책과장 유병석 말씀하신 것 중에 팩트체크 차원에서 좀 말씀드릴 게 있는데요.

일단 예전에 샘물교회 때 몰래 들어갔다고 하셨는데 그렇지 않은 것으로 알고 있고요. 저희 기록에 따르면 그때 여행금지 제도는 없었습니다. 만들어지기 직전이었는데, 그런데 그때 이미 샘물교회에서 선교활동을 목적으로 간다 그런 얘기들이 있어서 정부에서 공문을 보내서 ‘위험지역이니까 가지 마시라’ 이렇게 사전에 경고를 했고요. 그다음에 네이버에도 찾아보면 나오는데 인천공항에 아프가니스탄 위험지역이니까 가지 마시도록 그렇게 권고를 해 놓은 그 사인 앞에서 그분들이 밝게 웃는 모습으로 사진을 찍고 가셨던 것이거든요. 그러니까 사전에 경고를 했는데도 가셨다는 말씀을 드리고.

그다음에 작년에 한정에 위원께서 여행금지국가나 지역에 로밍해 간 사람들이 많다 그 얘기를 하셨을 때 저희가 통신사에 확인을 해 봤거든요. 그런데 저희가 생각했던 것보다 숫자가 많았던 게 기술적인 이유도 있습니다. 그러니까 핸드폰을 껐다가 켜면 다시 문자가 쭉 가는 것입니다. 그래서 실제로 들어간 사람들보다 이 로밍문자 받은 사람들의 수는 훨씬 더 많은 것으로 나왔다는 게 통신사의 설명이었고.

그다음에 아까 각서를 받으면 되는 것 아니냐, 국가의 책임이 면해지거나 감경되는 차원에서. 그런데 지금 헌법 2조 2항이나 영사조력법에 따르면 본인이 각서를 썼다고 해서 국가의 책임이 면해진다는 그런 규정이 없습니다. 그러니까 지금도 예외적 여권 사용 허가를 줄 때 본인 각서를 다 쓰게 합니다. 다 본인 책임하에 간다고 쓰지만 그것 때문에

국가가 ‘저 사람이 알아서 갔으니까 구출 안 해도 된다’ 이렇게 되지는 않는다는 것을 다시 말씀을 드리고 싶습니다.

○소위원장 김건 홍 위원님.

○홍기원 위원 지금 여기 예외 사유에 영주, 취재·보도, 긴급한 인도적 사유, 공무가 있잖아요. 이것은 심의회에서 결정하는 것이거든요. 그러면 이 사람들은 국가가 책임지고 허가해 주는 것 아니잖아요.

지금 해외구호를 외교부가 결사코 반대하는 이유는 얼마나 많은 단체들이, 얼마나 많은 개인들이 신청할까 그게 불확실해서 또 걱정이 돼서 그리고 승인을 안 해 주면 소위원원을 제기할까 봐 지금 안 하는 것인데 그것은 부딪혀서 해결을 해야지 그런 골치 아픈 일이 있으니까 해외구호는 안 되고 여행금지구역인데 영주는 해 주고 취재·보도는 허가해 주고 해외구호는 안 해 준다? 무슨 기준으로요?

취재·보도를 하기 위해서는 위험한 데 갈 수 있으니까 외교부장관이 허가해 주고 거기서 고통을 겪는 사람들을 돕기 위해 가는 사람들은 외교부장관이 허가 안 해 주고 또는 아예 허가 대상에서 빼 버리고, 이것은 제가 볼 때는 그야말로 행정편의고 위험회피적인 태도이지, 허가 대상과 허가 대상이 아닌 이 해외구호와의 차이를 객관적으로 비교하면 취재·보도보다는 해외구호가 인도주의적 관점에서 보면 오히려 더 해 줘야 되는 것 아니가요? 보도 안 한다고, 기자 안 보낸다고 문제가 더 커집니까?

이것은 외교부가 여기에 해외구호를 넣었을 때 닥칠 그 어려움 때문에 지금 회피하려는 태도인데 이것은 부딪혀서 해결해야 될 문제지 별로 합당한 근거가 없다고 생각합니다.

○이용선 위원 홍기원 위원님 말씀이 전적으로 타당하고, 지금 사실 해외 재난현장에서 또 내전이나 이런 폭력의 현장에서 가장 많이 희생되는 사람이 기자입니다. 그런 측면을 감안하면 적극적으로 해석할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 어차피 심의 구조만 두면, 긴급구호나 이런 항목을 추가하고 심의 절차를 거치는 것으로 하면 정부의 책임으로부터는 조금 자유롭지 않을까요? 좀 적극적으로 해석할 필요가 있다고 보는데.

○인요한 위원 질병심의회를 만들어 보니까 어떤 개인이 의사 혹은 과, KOICA인 경우에 책임을 안 져요. 이 단체가 딱 테두리를 짜니까 굉장히 공신력 있고 튼튼하고, 와서 민원 제기도 하기 어렵고, 이것을 피해 나가는 게 아니라 좋은 방어벽입니다. 나는 이것 아주 좋은 아이디어 같아요. 계속 그렇게 생각이 들어요.

○소위원장 김건 차관님 말씀하십시오.

○외교부제2차관 김진아 기준을 물어보셔 가지고요, 위원님. 언론 취재나 대기업 활동 같은 경우에는 공익 또는 중대 국가이익이라는 근거에 의거해서 저희가 그렇게 처리를 하는 것이고요. 다른 법적 근거도 있습니다. 2008년인데요, 현재 2007헌마1366에 의하면 구호활동은 예외 사유 불인정이 이유 없는 차별 대우가 아닌 것으로 그렇게 결정이 난 바가 있습니다. 그래서 구호활동과 관련한 법적 해석이 이것은 예외 가능하다는 그런 법적인 해석이 있고요.

그리고 아까 말씀하신 것 중에서 만약에 외교부에 신청을 한다고 해도 저희가 위험하다고 판단을 하면 분명히 안 된다고 얘기를 계속 할 것이거든요. 그런데 아주 극단적인 사례를 저희가 생각을 해 보면 이 적극적인 단체가 ‘허가가 안 나오는구나’라고 판

단을 하고 그것에 수긍하는 게 아니라 결과적으로 몰래 들어가게 되면 결과는 어쨌든 마찬가지로 나오거든요. 그런 점을 좀 종합적으로 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○외교부영사안전정책과장 유병석 보충적으로 조금만 더 설명을 드리겠습니다. 여권법 시행령의 예외적 여권 사용 허가 사유를 말씀하셨는데 다섯 가지입니다. 영주, 취재·보도, 긴급한 인도적 사유, 공무 그다음에 국가이익이나 기업활동 관련 임무. 이것은 지난 번 법안소위 때 권칠승 위원님께서 말씀하셨는데 그 시행령 규정 보시더니 ‘이것은 정부의 재량의 여지가 거의 없네’ 이렇게 말씀하셨거든요. 실제로 그렇습니다. 이 다섯 가지는 그 시행령 보시면 정부가 재량을 발휘할 여지가 없고 명확합니다.

그런데 해외구호가 여기 들어간다고 하면 저희가 아까 말씀드렸지만 종교적 신념을 가지고 위험지역에 들어가서 종교적 신념을 전파하시려는 분들의 경우에 해외구호 활동을 위해서 간다라고 하셨을 때 저희가 그것을 구분해 낼 수 있는 방법이 저는 거의 없다고 생각을 합니다. 해외구호를 위해서 간다고 하면 허가를 내 드려야 되는 상황인 것이고.

그런데 아까 해외긴급구호에 관한 법률 논의하실 때 인도적 사유라는 게 굉장히 포괄적인 개념이라고 하셨잖아요. 해외구호도 마찬가지입니다. 인도적 사유, 인도적 지원 이런 것에 못지않게 포괄적인 개념이라서 저희가 해외구호로 간다고 했을 때 그러면 해외구호를 어디까지 볼 것이냐 이런 것에 관한 논의부터 이루어져야 된다는 것이지요, 저희가 말씀드리고자 하는 것은.

이상입니다.

○김기웅 위원 제가 하나 추가로, 했던 논의를 또 하고 싶지는 않고.

미국이나 일본 사례는 어때요? 미국의 경우에 예외로 허용하는 사례가 어떤 게 있어요? 그 조문을 알고 싶은데.

○외교부영사안전정책과장 유병석 미국의 경우에는 저희가 조사를 했는데요. 미국도 여행금지 제도가 있고……

○김기웅 위원 아, 똑같이?

○외교부영사안전정책과장 유병석 예, 특히 북한 같은 데 들어가면 처벌도 합니다. 10년 이하의 징역 그다음에 여권 행정제재도 하고 처벌을……

○김기웅 위원 그러니까 거기도 예외 사유가 있을 것 아니에요.

○외교부영사안전정책과장 유병석 예외 사유가 있는데 해외구호 관련된 것 말씀드리면 ICRC나 미국 적십자사, 딱 두 가지입니다. 그 두 가지 기관이 구호활동을 위해서 허가를 신청하면 허가를 해 줄 수 있다.

○김기웅 위원 우리도 그렇게 넣지.

○외교부영사안전정책과장 유병석 그런데 다른 NGO들은 전혀 대상이 아닙니다.

○김기웅 위원 아니, 우리도 미국처럼 그렇게 넣지.

○외교부영사안전정책과장 유병석 그런데 한정에 의원님께서 말씀하시는 것은……

○김기웅 위원 그러니까 정부로부터 승인을 받은, 그러니까 국가로부터 공식 인증된 구호단체의 명의로 할 경우에는 우리가 해 줄 수 있다라는 그런 식으로 뭔가 또 생각해 볼 수 있잖아요.

○외교부영사안전정책과장 유병석 저희도 ICRC나 대한적십자사를 넣는 것은 크게 문제는 안 될 것 같은데 지금 한정에 의원실에서 말씀하시는 것은 우리 NGO 일반을 말씀하

시는 것이기 때문에 저희가 그게 어렵다고 말씀을 드리는 것입니다.

○소위원장 김건 홍기원 위원님.

○홍기원 위원 제 생각에는 단순히 해외구호가 그 범위가 너무 확장된다 싶으면 외교부에서 생각할 때 이 정도로 규정하면 괜찮겠다, 예를 들면 우리 적십자사 또는 국제적으로 인정되는 그런 구호단체들이 있을 것 아니에요. 그런 단서를 단다든지 해 놓고 입법예고를 하고 누군가가 이의를 제기하면 그것을 또 검토하고 이런 식으로 해서 전향적으로 풀어 가야지. 그냥 해외구호는 당장 범위 특정이 곤란하고 여권심의위원회에서 불허한다 그러면 몰래라도 들어갈 것이니까 안 된다 이런 접근 태도는 아니라는 거예요.

○이용선 위원 적십자사나 월드비전 같은 조금 순한 단체는 위험한 지역은 안 들어갈 것이고 국경없는의사회라든지 매우 적극적인, 전투적인 단체들이 하려고 하는 것 같은데 어쨌든 미국 수준의 규정 가지고는 이 법 개정하려는 취지에는 부합하지 않는 것 같아요.

그런데 하여간 이렇게까지 외교부가 국민의 생명을 보호하기 위해서 애쓰는 것 보니까 참 대단하긴 합니다만……

○김기웅 위원 위원장님이 정리하시겠지만 하여간 제가 드리고 싶은 것은 대안을 한번 검토해 보세요. 무조건 안 된다고만 할 게 아니라 뭔가 좀 검토를 해 봐야 돼.

○수석전문위원 박현준 그런데 지금 현행법에도 공무, 긴급한 인도적 사유 이렇게 좀 넓은, 광범위하게 들어 있고 시행령에서 인도적 사유는 배우자 누구누구의 사망 이렇게 각각 세부적으로 정하고 있기 때문에 취지에만 공감하신다면 해외구호가 됐든 재난구호가 됐든 단어만 넣어 놓고 시행령에서 작업을 하면 될 일인데.

그리고 심지어 실제로 한정에 의원실 간담회 때도 NGO 측에서 ‘우리도 그러면 미국처럼 어떤 적격 단체 기준을 제시하면 되겠느냐’라는 외교부 의견을 문의했을 정도로 그 정도까지 논의가 진전됐는데, 이제 문제는 뭐가 됐든 외교부는 조금 수용하기 어렵다라는 게 문제인 것 같습니다. 방법적인 것은 사실 동의만 하시면 법에 넣고 시행령에서 그런 세부사항을 정하는 쪽으로 가시면 되지, 저희가 무슨 법 문구까지 여기서 논의가 필요한 사항은 아닌 것 같습니다.

○외교부영사안전정책과장 유병석 여행금지 제도의 도입 취지로 다시 돌아가는 말씀을 드려서 죄송합니다만 그때 아까 말씀드린 그런 국민적 충격과 교훈 이런 것 때문에 이게 만들어졌고 그리고 그 결과로 다른 외국 국적의 NGO 소속 직원들이 여행금지국이나 지역에서 사망할 때 우리 국민들은 안 죽었거든요, 그러니까 적어도 해외구호 이런 분야에서는. 왜냐하면 이게 예방 효과가 저희는 굉장히 있었다고 생각을 합니다.

그런데 이것을 위원회를 만들어서 심의를 하든 외교부장관이 결정을 하든 누군가는 가게 될 거고요, 그 스레시홀드(threshold)를 넘는 사람들은. 그러면 똑같은 결과가 나올 수 있고, 그때 샘플교회분들은 아까 말씀드린 대로 정부에서 가지 말라고 권고를 했음에도 불구하고 가셨고, 그 돌아가신 두 분……

○소위원장 김건 알겠습니다. 아까 그 얘기는 다 들었고, 그만하고.

홍기원 위원님 마지막으로 발언하시고.

○홍기원 위원 저는 외교부 얘기는 들을 만큼 들었다고 생각하고요. 결국은 정책 판단의 문제인데 그야말로 해외 구호를 목적으로 가는 것을 여권을 원천적으로 차단하는 현

상태로 계속 갈지 아니면…… 그런 수요가 계속 있는 거잖아요, 이렇게 제한해도 들어가려는 수요가 계속 있는 건데, 위험하다고 그렇게 권고하는데도 나는 내 목숨 걸고라도 가겠다고 하는 사람들이 있는 건데 이대로 두면 그 사람들은 정부의 관리 통제를 벗어나서 들어가는 거고 저희가 얘기하는 것은 정부의 관리 통제하에 들어가도록 하는 게 오히려 낫지 않나.

그리고 들어가서 물론 죽을 수 있지요. 그런데 그 경우는 저는 이제 우리 국민의 인식도 많이 바뀌었을 거라고 생각합니다. 정부에서 이렇게 금지를 했고 여러 가지 얘기를 했는데도 불구하고 끝끝내 들어가겠다고 해서 승인을 해 줘서 들어가서 사고난 거라고 설명하면 저는 우리 국민이 그것에 대해서는 정부에 책임을 추궁하지 않을 거라고 생각합니다.

그래서 하여튼 범위가 너무 확장되는 것은 어렵겠지만 제한적으로나마 최대한 어떤 형태로든 반영될 수 있도록 하는 게 바람직하다고 생각합니다.

○김기웅 위원 저도 한마디만…… 대안을 하나 잠깐 말씀, 대안이라서.

외교부에서 한번 생각해 보는데 긴급구호을 넣고요 내용에 인도 구호단체의 자격을 정하는 방법이 있어요. 최소 20년 동안 세계 구호활동해서 이런 실적 올려 온 경험이 있다가 그동안에 이런 봉사활동을 했다가 해서 신청할 수 있는 사람을 법적으로 0으로 제한했잖아요. 그러면 국민들이 볼 때 왜 이렇게 했냐 했을 때 위험지역으로 가는 구호단체가 많은 경험을 갖고 있어야 하고 활동 경험을 바탕으로 해야 우리가 안전도 보장할 수 있기 때문에…… 아니, 어제 만든 단체가 혼자 게릴라 식으로 들어가겠다는 것은 진짜 안 되지 않냐 해 가지고 어떻게 보면 충분히 믿을 만한 사람만 선별해서, 스크린해서 보낼 수도 있기 때문에—그런 사람들 희망 많이도 안 하겠지만—그런 방법도 한번 생각해 보자, 무조건 안 된다 말고.

제 얘기는 대안을 생각해 봐야지 이것 안 됩니까라고만 할 시기는 지났다는 거예요, 내가 볼 때. 그런 사고는 너무 올드해요. 내가 볼 때는 시대에 안 맞아요.

○소위원장 김건 됐고.

그다음에 오늘 이 문제로 지금 너무나 오래 논의를 해서 시간이 많이 가서 이 정도에서 논의는 정리하고, 제 생각에는 오늘은 아직 도저히 정부에서 받아들일 자세가 안 되어 있고 이걸 우격다짐으로 저희가 하는 것도 무리가 있고 그래서.

일단 제가 촉구하고 싶은 것은 지금 많은 위원님들이 하신 말씀이 있지 않습니까? 이대로 계속은 안 되겠다, 그래서 뭔가 방안을 마련해야 되겠다는 얘기를 잘 들었으니까 그래서 다음 심의 때 이게 올라왔을 때 오늘 같은 태도를 만약에 계속한다 그러면 가능한 한 여러 가지 대안을 검토를 해서 사전에 우리 위원님들하고도 협의도 하고 보고도 드리고 해 가지고 뭔가 다음에는 협의된 결론을 낼 수 있도록 그렇게 준비를 해서 왔으면 좋겠습니다. 그렇게 하고 오늘은 계속 심의하는 것으로 해서……

○외교부제2차관 김진아 예, 그렇게 하겠습니다.

○수석전문위원 박현준 김기웅 의원님 안에 대해서 말씀을 안 주셨는데요.

○김기웅 위원 이것 다 알잖아요. 얘기했는데? 요즘 그 상황 때문에 처벌을 좀 강화하는 거고 이 내용 형량은 출입국관리법, 교류협력법처럼 유사 입법에서 같은 것하고 이것을 맞췄으니까 그래서 3년, 3000만 원 이렇게 한 거라고 그 취지만 말씀드리면 되지요.

외교부 입장이 중요하지요.

○수석전문위원 **박현준** 외교부는 이견 없다는데요.

○외교부제2차관 **김진아** 예, 저희 외교부는 말씀하신 대로 경각심을 제고하고 우리 국민의 안전과 사전 보호장치를 강화하려는 그런 부분에 있어서는 취지에 공감하며 이견이 없습니다.

○이용선 위원 이게 다른 법하고 충돌은 없습니까?

○김기웅 위원 예, 다른 것은 없지요.

○이용선 위원 그래요? 갑자기 3배나 뛰어서……

○김기웅 위원 다른 입법들이, 교류협력법하고 출입국법이 다 그 정도 형량이에요, 3000만 원.

○소위원장 **김건** 그래서 63항은 지금 관계부처나 이런 데는 다 이견이 없는 상황인 거지요, 63항에 대해서는?

○수석전문위원 **박현준** 예, 63항에 대해서는.

○소위원장 **김건** 위원님들 어떻게, 처리할까요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 넘어가겠습니다.

그러면 의사일정 제62항은 계속 심사하도록 하겠습니다.

의사일정 제63항은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 가결되었음을 선포합니다.

지금 사실 5시가 됐지만 결의안에 대해서는 조금 논의를 하고……

○이용선 위원 예, 결의안 하시지요. 이것 오래 걸릴 것은 아니니까.

○소위원장 **김건** 그러면 다음 의사일정 64항 한일 양국의 우키시마호 폭침 사건 진상규명 등 촉구 결의안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주십시오.

○수석전문위원 **박현준** 이 결의안은 우키시마호 폭침 사건과 관련한 것으로 일본 정부에 유가족에 대한 사과와 진상규명을 촉구하고 대한민국 정부에는 진상규명에 노력할 것과 진상규명을 요구할 것 그리고 한일 양국 정부에 공동조사단을 구성하고 적절한 조치를 취할 것 그리고 대한민국 정부에 구체적인 실행 방안을 마련해서 국회에 보고하도록 하는 것을 촉구하는 내용입니다.

일본 정부가 승선자 명부 등 우키시마호 사건 관련 자료를 보관하고 있다는 것이 밝혀진 시점에서 제안되었고 현재는 우리 정부에서 75건의 승선자 명부 자료를 모두 제공받아서 분석 중인 시점에서 진상규명 촉구는 사건에 대한 주의를 환기시키는 의미가 있을 것으로 보입니다.

다만 2쪽에서 요약한 바와 같이 일본 정부에 사과를 촉구하는 결의안 주문 1호와 관련해서 아직 사건 진상이 밝혀지지 않았기 때문에 그 점을 고려할 필요가 있을 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 **김건** 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○**외교부제2차관 김진아** 정부는 우키시마호 사건과 관련해서 2005년부터 2010년까지 사건 관련 진상조사를 실시하였으나 생존자와 전문가 간 의견 불일치와 객관적 근거 부족 등으로 결론을 내리지 못한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 지속적으로 노력을 해 왔고 작년과 올해 세 차례에 걸쳐서 승선자 명부 75건을 입수한 바가 있습니다. 이것은 약 17년 만에 가능한 것이었는데 한일 관계의 긍정적인 흐름 속에서 과거사 현안에 있어서도 일 측의 협조를 견인한 것입니다.

이러한 흐름에서 공식 사과를 우선 요구하는 결의안이 통과될 경우에는 사건사고 관련 자료 제공 등 최근 이어지고 있는 협조적 자세에 영향을 주는 측면이 있다는 그런 우려가 있습니다.

따라서 우리 정부는 기입수한 명부 분석을 통해서 피해자 구제 및 사건 진상을 파악해 나가고자 하는 그런 과정에서 진전 상황을 보아 가면서 진상이 보다 명확해지는 단계에 일 측에 필요한 요구를 해 나가는 것이 보다 효과적일 것이라는 그런 입장을 갖고 있습니다. 이를 고려해 주시면 감사하겠습니다.

○**인요한 위원** 보류를 원하는 거예요?

○**소위원장 김건** 예, 타이밍에 관한 정부 입장인데요.

○**이용선 위원** 지금 우키시마호 관련해서는 일본 정부에서 명부는 국회의장 면담 과정에서 국회를 통해서 1차 전달을 받고 그 이후에는 정부 사이드로도 명부가 왔었지요?

○**외교부아시아태평양국심의관 오진희** 예, 저희가 다 받았습니다.

○**이용선 위원** 그래서 행안부 차원에서 해당 과거사 관련 과에서 지금 명부를 점검하고 있는 걸로 알고 있는데.

○**외교부아시아태평양국심의관 오진희** 예, 지금 분석 중에 있습니다.

○**이용선 위원** 어쨌든 이것 속도를 좀, 한일 당국 간의 협력을 통해서 속도도 좀 나아질 것 같고요. 우키시마호가 침몰된 곳이 항구로부터 불과 300m밖에 안 되는, 그리고 추정건대 3000명 이상이 수장된 걸로 추정되고 있고 물론 전체 숫자는 정확하지는 않습니 다만 어쨌든 어마어마한 규모의, 아마 주로 한국에 귀환하는 징용자들이 중심이 된 수장 상태인데 이것들에 대해서는 진상규명과 빨리 명부도 확인돼야 되고 또 유해발굴 절차까지 이어지는 한일 협력이 신속하게 진행될 필요가 있다고 보여지는데 이것을 촉구하기 위한 결의안이기에 때문에 지금 사과라는 표현이 혹시 이 과정 전체에 악영향을 줄까 하는 우려가 있다면 그 표현은 삭제 하더라도 이 결의안은 해를 넘기지 않고, 올해가 어쨌든 한일 협정 60주년이고 해서 이 부분은 올해를 넘기지 않고 이 결의안이 채택되도록 하는 게 좀 필요하다고 생각합니다. 그래서 부담스러운 표현은 약간 수정 조정하더라도 처리할 수 있도록 합의했으면 좋겠습니다.

○**김기웅 위원** 제가 의견을 요청했는데 좋은 말씀인데 우선 보니까 양쪽 입장이 좀 갈리는 게 있잖아요. 이것 탄 게 돌아오려고 귀환하려고 귀국하려고 댔냐 강제로 세웠냐, 이게 연합군 수뢰냐 아니면 일본 해군이 놓은 거냐 이렇게 폭침 원인도 지금 사실 주장이 조금씩 갈리고 죽은 사람 규모에 대해서도 갈리고 하니까 지금 말씀대로 진상규명을 빨리해야 된다는 데서는 이의가 없을 것 아니에요?

그러니까 이 결의안 문구를 앞에 있는 것 중에 지금 사실관계가 분명치 않고 양쪽 주장이 대립되는 부분들은 걷어 내고 누가 보더라도 객관적으로 다 동의하는 부분만 담으

면 될 것 같아요. 그렇게 하면 쉬울 것 같은데 앞의 주문에서 첫째 문장 이것은 좋잖아요, ‘파악도 안 되고 있다’.

두 번째, 불법적으로 강제동원된 것은 이의가 없는데 ‘해군의 명령에 의해 사실상 강제로 승선했다’ 이 부분은 확인이 잘 안 되는 부분이거든요. 그러니까 그런 부분들은 빼 버리고 그냥 파악조차 안 되고 있으니 국교 정상화 60주년 됐는데 빨리 이 진상을 파악하고 이런 것들을 하는 일에 서둘러 달라라는 걸로 하고 뒷부분의 결의안에서 ‘위로를 전하고 결의하는데’ 여기도 사과 이런 것 빼고 ‘자료 공개 등 철저하게 일본 정부가 진상규명에 나서라’, ‘한국 정부도 일본 정부와 협조해서 이것을 밝힐 수 있도록 적극 노력해라’ 그리고 나서 뒤에 말한 것 국회에 뭐를 하라든가 이런 정도로 해서 문구를 이렇게 좀 가다듬으면 되겠다, 저는 그렇게 생각합니다.

○소위원장 김건 그런데 그 문구 가다듬기 이전에 정부가 지금 여기에 대해서 소극적인 것은 이유가 있을 테니까 그냥 좀 정확하게 얘기해 주면 좋겠는데……

○이용선 위원 반대하는 이유가 있어요?

○소위원장 김건 왜냐하면 지금 제가 봤을 때 우키시마호 사건에 관해서 결국은 아직도 일본의 협력을 받아 낼 게 많은 상황인 거잖아요. 이런데 우리나라 국회에서 결의안을 통과했다고 막 정치 문제화되고 이런 것이 일본 정부를 소극적으로 만들 가능성이 있다 이렇게 해서 그런 이유로 시기를 좀 조정해 줬으면 좋겠다, 진상이 좀 파악되고 좀 더 일본 정부의 협력을 얻어 낼 수 있을 때까지만 기다려 주시면 좋겠다고 하는 거면 제가 봤을 때는 우리 위원님들이 훨씬 더 지금 수용할 가능성이 있는데.

지금 그런 이유인 건지 아니면 아까 얘기는 명확지 않고 문구의 문제로 자꾸 얘기를 하니까 그래서 어떤 시기가 지금이 적절한지, 이를테면 한일 외교 측면에서 과연 지금이 순간에 이런 게 나오는 게 우리한테 좋은지.

제가 왜 이런 얘기를 하나 하면 우리 국회의 결의안에 대해서 주한대사관들이 엄청 신경을 많이 쓰더라고요. 예민하더라고요.

○외교부아시아태평양국심의관 오진희 우선은 방금 김기웅 위원님이 말씀해 주신 것처럼 만약에 지금 결의안을 채택해 주신다면 말씀하신 대로 확인되지 않은 내용을 전제로 한 부분의 문구는 조금 조정이 필요하다는 생각입니다.

그리고 지금 위원장님께서 말씀 주신 것처럼 이 결의안 내용이 저희 정부에서 단독적으로 할 수 있는 부분은 괜찮은데 사실은 그것은 말씀드린 것처럼 2005년, 2010년에 대일항쟁기위원회 진상조사를 해서 상당한 노력과 시간을 들여서 했음에도 불구하고 결론이 못 내려진 상황이고 뭔가 조금 더 진전이 있으려면 상대국의 협력이 필요한 상황인데요.

말씀 주신 것처럼 그 부분을 이렇게 하는 것은 도와주려는 자세를 조금 더 위축시키는 것이 아닐까라는 우려가 있어서 그 의견을 드렸습니다.

○이용선 위원 지금 생각보다도 일본의 협조가 크지 않은 것 같고요. 그런 점을 촉구하기 위해서 그 결의안을 채택하는 거기 때문에 우리 정부도 적극적 의지를 갖고 노력해야 되고 또한 일본 정부도 협조를 해야 될, 이것은 책임을 묻는 측면보다도, 어쨌든 진상이 빨리 규명되고 유해 발굴까지 가야 되잖아요. 그래서 이걸 촉구하는 측면이기 때문에, 아까 표현상에 약간 문제가 있으면 그걸 조정하더라도 이걸 하여간 해를 넘기지 않고 처리

하는 게 좋을 것 같습니다.

○**외교부아시아태평양국심의관 오진희** 유해 발굴 관련해서 한마디만 더 드리면 수장되어 있는 유골이 있을 수도 있고요. 그런데 대부분은 직후에 인양이 돼서 약 500여 기가 일본 절에 보관돼 있었습니다. 그래서 절반 정도는 저희가 일본하고 협력을 해서 유족을 찾아서 확인이 된 것은 저희가 가지고 봉안을 했습니다. 그래서 사실 조금 더 남아 있는 부분도 유족을 더 찾는 것은 더 가져올 수 있는 노력을 저희가 할 수 있는 부분이라 그 부분에 대해서는 저희가 일본의 협력이 가능하다면 가능할 것 같아서 그런 부분, 그리고 바닷속에 있는 것을 찾는 것은 조금 더 장기적인 문제라고 생각이 됩니다.

○**김기웅 위원** 그러니까 그러면 지금 말씀을 이렇게 막 하는 건 좋은데 3항을 바꿔서 지금까지 일본 정부, 한일 정부도 이렇게 해서 그 유해를 이렇게 발굴해서 유가족 품에 돌려보낸 것, 봉안하고 있는 것에 대해서는 평가하고, 그렇지만 아직도 추가적으로 많은 부분이 남아 있는 것에 대해서는 조속히 이렇게 해 주면 좋겠다 이렇게 하면 되는 것 아니에요? 있는 대로 말을 하면 돼요, 오해하지 않게.

○**외교부아시아태평양국심의관 오진희** 문구에 따라서는 가능할 것 같습니다.

○**김기웅 위원** 글썽, 시기가 지금 팬찮은 거냐에 대해서 외교부 입장이 좀 명확해야 돼요. 문구는 고치면 되는데.

○**이용선 위원** 그러니까 부담스러운 표현이 있으면 그걸 좀 문제 제기를 하시고 그렇지 않으면 어쨌든 이 기본 틀을 중심으로 해서 채택할 수 있도록 하면 좋겠습니다.

○**외교부아시아태평양국심의관 오진희** 저희가 의견 드려야 된다면 지금 행안부에서 분석 작업을 일차적인 것을 올해 연말까지 하고 내년에 좀 더 심도 깊은 작업, 단계적인 게 아마 내년 상반기 정도 완료 목표로 하고 있는 것 같아서 가능하다면 저희는 그 결과를 보고 하는 것도 가능할 것 같습니다만.

○**이용선 위원** 아니, 그건 말이 안 되지. 다 끝난 다음에 결의안을 하는 게 무슨 의미가 있어요. 하여간 사과라는 표현이라든지……

○**인요한 위원** 자극적이지 않은 용어를 가지고 그냥 빨리빨리 진행했으면 좋겠다 이게 우리 생각인 것 같은데요.

○**김기웅 위원** 그러니까 이용선 위원님 말씀도 뭘 어떻게 책임 묻겠다는 게 아니라 빨리 진상 규명을 좀 하자, 서둘러 달라 그다음에 우리 정부도 노력해 달라 그다음에 유해 송환을 해 준 일본의 노력에 대해서 평가는 하는데 아직도 많은 부분이 안 되고 있으니 그것도 빨리 해서 좀 해 달라, 앞으로 이런 부분은 국회에 잘 보고해 달라 이런 거잖아요. 결의안이잖아요, 법안이 아니고.

그러니까 그런 정도로 나갔을 때 문제가 있느냐 아니면 시기를 좀 더 늦춰 주면 좋겠냐 그것만 입장을 정확히 하시면 되지.

○**인요한 위원** 팬찮을 것 같은데.

○**이용선 위원** 빨리 매듭 짓고 갑시다.

○**외교부제2차관 김진아** 지역국 의견은 문구를 어느 정도 조정하면 시기상으로 지금은 팬찮을 것 같다고 합니다.

○**이용선 위원** 그 문구 조정해서 제출해 주는 걸로 하고……

○**이재강 위원** 너무 또 문구를 많이 조정할 필요는 없습니다. 왜냐하면 단호한 내용들

이 들어가야 되니까.

○소위원장 김건 그러면 수석전문위원께서 외교부하고 같이 문구를 좀 조정해서 지금……

○수석전문위원 박현준 정리해서 전체회의 전에 위원님들……

○소위원장 김건 전체회의 전에 위원님들께 보고드리고 저한테도 보고해서……

○김기웅 위원 위원장님께 위임해 드리지, 뭐.

○소위원장 김건 자꾸 수정을 저한테 위임해 주시면 이것은 그렇게 하도록 하겠습니다.

의사일정 제64항은 수정하는 부분은 수정한 대로 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음은 외교부 소관 마지막 안건으로 의사일정 제65항 한반도 평화 결의안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박현준 자료 9쪽입니다.

동 결의안은 한반도의 항구적 평화 정착과 국민의 안전 확보를 위해 국회가 초당적으로 협력하고 정부와 국제사회가 함께 평화체제 구축을 위한 여건 조성에 노력할 것을 촉구하는 내용을 담고 있습니다.

APEC 정상회의로 국제적 관심이 한반도에 쏠리고 북·미 관계나 미·중 관계 등 한반도 관련한 국제관계가 주목받는 시점에서 국회 차원의 한반도 평화 결의안을 통해 국회의 책임 있는 역할을 상징하는 등 결의안에 의미가 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 정부 측 의견 제시해 주시기 바라겠습니다.

○외교부제2차관 김진아 김영배 의원님께서 대표발의하신 한반도 평화 결의안은 국민적 공감대를 바탕으로 정책 추진 동력을 배가하는 것이 중요한 시점인 만큼 한반도 평화 정착을 위한 국회 차원의 관심과 결의안 채택이 시의적절하다고 생각합니다.

다만 결의안 내에 이런 문구가 있습니다. ‘특히 전 정부 3년 동안 무인기 침투 등 북풍을 조장하는 도발적 행위가 이어지면서 남북관계는 정전협정 이후 최악의 국면에 이르렀다’. 이 문안에 대해서는 관계부처에 동 문안의 적절성은 판단을 한번 거쳐서 하는 것이 적절할 것으로 사료가 됩니다.

○소위원장 김건 그 구절뿐만 아니고 사실 이 한반도 평화 결의안은 저는 타이밍이 중요하다고 생각하거든요. 지금은 타이밍이 맞지 않다고 저는 생각합니다. 좀 움직임이 있으면 그때 하는 게 좋지 않을까, 내년 4월에 지금 또다시 시도가 있을 가능성이 있다는 데.

○이재강 위원 내년에 시도가 없을 수도 없으니까……

○소위원장 김건 없을 수도 있고.

○이재강 위원 지금 결의안이 필요합니다. 지금 한반도 결의안이 필요하지요, 시의적절하고.

그 문구에 대해서도 사실인데 뭘 조정합니까? 무인기를 보냈고 도발하려고 했고.

○이용선 위원 그러니까 문구의 부분적인 수정과 조정에 관한 문제는 일단 여야 간에 좀 조율이 필요한 만큼 간사 간 조정을 하시더라도 해를 넘기지 않고 평화 결의안이 채택되는 것이 필요하다고 생각합니다.

지금 방금 차관계서는 이 구절만 조금 의견을 조율할 필요가 있다라고 보시는 거예요?

○외교부제2차관 김진아 예, 저희 부처에서 검토한 의견은 그렇습니다.

○이용선 위원 다른 위원님들 의견을 좀……

○김기웅 위원 이 평화 결의안을 저번에도 한 번 했지요, 우리 위원회에서. 얼마 안 됐는데, 언젠지 모르겠다. 평화 결의안을 한번 했잖아요.

○수석전문위원 박현준 APEC……

○김기웅 위원 APEC 전에 한 번 했지, 뭘……

○소위원장 김진 한미동맹 결의안에 내용이 다 똑같이 들어 있습니다.

○김기웅 위원 하여간 어차피 비슷한 내용들 다 집어넣어서 한번 했는데, 지금 말한 대로 아까 그 문구는 사실은 정쟁적 요소가 있는 부분이라 국회에서 이렇게 여야가 같이 결의안을 내는데 한쪽이 불편한 것을 굳이 넣어서 하는 것은 저는 반대고. 모두가 다 동의할 수 있는 내용을 담는 게 흔쾌히 좋잖아요. 그래서 문구는 그 정도 하면 될 것 같고.

시기 문제에 있어서 올해 안에, 올해가 가기 전이라는 것이 어떤 의미인지 모르겠는데 우리가 이걸 내는 의도가 있어야 되잖아요. 미국이나 북한한테 또 우리 정부에 대해서 또 북한에 대해서도 우리가 뭔가를 메시지를 주기 위해서 이런 걸 하는 건데. 그 메시지가 뭐랄까 이것도 또 내고 또 내고 하면 나쁠 것 뭐 있냐고 그러지마는……

하여간 문구도 조금 더 시기에 맞는, 예를 들어 북·미 간에 뭔가 있을 것 같으면 북·미 간 대화를 적극 지지한다라든가 하는 부분을 맨 앞에 넣어 가지고 지금 상황이 이런데 이번에 트럼프 대통령의 방중을 계기로 해서 북·미 간의 대화가 이루어지기를 촉구한다라든가 이런 조금 더 알맹이 있고 조금 더 시의에 맞는 문구로 이 결의안을 내면 더 좋지 않을까.

제 생각에 그것 빼고 한다는 것 자체가 나쁜 건 아닌데 올해 안에가 무슨 의미가 있으면 모르겠지만 APEC도 지났잖아요. 그러니까 이제 앞으로 조만간에 내가 볼 때 올해 말, 내년 초쯤에 뭔가가 정세 유동성이 생겨서 우리가 볼 때 뭔가가 벌어질 것 같다라든가 뭔가 보일 때 그 전에 이런 문구를 조금 더, 일반적인 하나 마나 한 소리 평화와 대화 결의 이런 것 말고 아예 딱 그 부분에 맞춰 가지고 미국과 북한, 우리 정부에 촉구하는 것을 살리자 이거지.

○이재강 위원 그 모멘텀을 불러오기 위해서 결의안을 내는 거잖아요.

○김기웅 위원 그렇지.

○이재강 위원 모멘텀이 왔을 때 결의안을 뭐 하러 냅니까?

○김기웅 위원 알겠어요. 그런데 이게 하나 마나 한 얘기라 그렇지.

○이재강 위원 아니라니까요.

○김기웅 위원 글썄, 나는 하여간 시기적으로나 내용이 절대 부족한 것 같다는 거예요. 적시성은 좀 적다.

○인요한 위원 간사끼리 대화를 나눠서 수정해서 정하면 될 것 같은데.

○이용선 위원 그리고 그 부분은 간사 두 분이 협의하시기로 하고 금요일 날 본회의

전에 합의 조정된 안을 회람해서 결정하는 걸로 그렇게 하시지요.

○인요한 위원 좋습니다.

○소위원장 김건 그것 한번 의논해 보겠습니다. 자신은 없습니다, 솔직히 그때까지……

그러면 일단 제65항은 계속 심사하도록 하겠습니다.

이것으로 외교부 소관 안건 심사를 모두 마치겠습니다.

오늘 심사 의결한 안건에 관한 체계·자구에 관한 사항은 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

그러면 오늘 회의는 이것으로 모두 마치도록 하겠습니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

김진아 차관님을 비롯한 관계 직원 여러분, 수석전문위원 등 위원회 직원과 의원 보좌진 여러분 모두 수고 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.

(17시15분 산회)

○출석 위원(7인)

김 건 김기웅 김준형 이용선 이재강 인요한 홍기원

○청가 위원(1인)

차지호

○출석 전문위원

수석전문위원 곽현준

전문위원 김사우

○정부측 및 기타 참석자

외교부

제2차관 김진아

조정기획관 문인석

국제기구·원자력국장 이철

기후환경과학외교국장 한민영

통일부

차관 김남중

기획조정실장 구병삼

통일정책실장 김병대

평화교류실장 홍진석

사회문화협력국장 이승신

국립통일교육원

교육혁신부장 조중훈

재외동포청

차장 변철환

기획조정관 오진희